



The European Law Students' Association

ALBANIA

ELSA ALBANIA LAW REVIEW

**Tiranë
2026**



The European Law Students' Association

ALBANIA

ELSA ALBANIA LAW REVIEW

2026

ELSA Albania Law Review publikohet nga European Law Students' Association Albanian (ELSA Albania)

Ky publikim mund të citohet si [2026] ELSA Albania Law Review.

Editor in Chief: Martina Gllavaj
Zv/Presidente për Aktivitetet Akademike (ELSA Albania 2025/2026)

Deputy Editor in Chief: Dina Shapo
Director for External Relations (ELSA Albania 2025/2026)

Bordi Akademik: Prof. Dr. Evis Alimehmeti
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Prof. Asoc. Dr. Armela Kromiçi
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Ph.D. (cand). Lulëzim Barjamemaj
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Technical Editor: Jon Kola
President (ELSA Albania 2025/2026)

Partner Akademik: Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e materialit të mbrojtur nga ky njoftim për të drejtën e autorit nuk mund të riprodhohet, përdoret në çfarëdo forme ose me çfarëdo mjeti elektronik apo mekanik, duke përfshirë fotokopjimin, regjistrimin, ruajtjen në një sistem rikthimi të të dhënave ose transmetimin në çfarëdo forme apo me çfarëdo mjeti, pa lejen paraprake të Presidentit të ELSA Albania. Pikëpamjet e shprehura nga autorët janë të tyre dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrimet e botuesve.

© European Law Students' Association Albania dhe autorët, 2026

TABELA E PËRMBAJTJES

PARAFJALË.....	IV
PARAFJALË.....	V
FROM FORMAL GUARANTEES TO PRACTICAL REALITY: INFORMAL INSTITUTIONAL DYNAMICS AND GENDER INEQUALITY IN ALBANIA'S PUBLIC ADMINISTRATION	6
AUDITIMI NË ADMINISTRATËN PUBLIKE	17
DUKSHMËRIA E GRAVE NË SISTEMIN LIGJOR: ANALIZË KRITIKE MIDIS PREMTIMIT LIGJOR DHE MBROJTJES REALE TË GRAVE	25
E DREJTA PËR NJË MJEDIS TË PASTËR SI NJË E DREJTË THEMELORE E NJERIUT	38
FROM EXPROPRIATION TO RESTITUTION: LAND AND PROPERTY IN ALBANIA AND BEYOND	51
KLAUZOLAT E ARBITRAZHIT NË KONTRATAT DIGJITALE	62
KTHIMI DHE KOMPENSIMI I PRONËS NGA PERSPEKTIVA E DREJTËSISË	72
PËRGJEGJËSIA JURIDIKE PËR DËMIN E SHKAKTUAR NGA FUNKSIONARËT PUBLIKË: KUFIJTË NDËRMJET PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE, PERSONALE DHE PENALE	79
MBROJTJA E NEVOJSHME DHE KUFIJTË E SAJ	95

PARAFJALË

Të shkruash për të drejtën do të thotë të reflektosh mbi një nga përpjekjet më të hershme dhe më fisnike të njerëzimit: kërkimin e drejtësisë. Ligji nuk është thjesht një tërësi normash dhe rregullash; ai është pasqyrim i vlerave tona, i aspiratave tona dhe i mënyrës se si zgjedhim të jetojmë së bashku si shoqëri. Për këtë arsye, mendimi juridik nuk duhet të mbetet statik. Ai duhet të sfidohet, të pasurohet dhe të zhvillohet vazhdimisht përmes debatit, kërkimit shkencor dhe shkëmbimit të ideve.

Me krenari të veçantë, ju paraqesim edicionin e parë të *ELSA Albania Law Review*. Ky botim shënon një moment të rëndësishëm për ELSA Albania, jo vetëm si një arritje organizative, por si një hap drejt krijimit të një tradite akademike që synon të promovojë mendimin kritik në fushën juridike. Çdo fillim mbart në vetvete një dozë pasigurie, por edhe një mundësi të jashtëzakonshme për të ndërtuar diçka që mund të lërë gjurmë për vitet që vijnë.

Ky numër i parë është dëshmi e përkushtimit të studentëve, autorëve, redaktorëve dhe të gjithë atyre që besuan në vlerën e këtij projekti. Përmes kontributeve të tyre, ky publikim synon të krijojë një hapësirë ku idetë mund të takohen, të dialogojnë dhe të sfidojnë njëra-tjetrën në frymën e kërkimit të së vërtetës dhe të drejtës.

Në një kohë kur bota përballlet me sfida të reja juridike, sociale dhe teknologjike, nevojitet më shumë se kurrë një brez juristësh që nuk kufizohet vetëm në interpretimin e ligjit, por që guxon të reflektojë mbi qëllimin e tij dhe ndikimin që ai ka mbi jetën e njerëzve. Shpresoj që faqet e këtij botimi të frymëzojnë pikërisht këtë lloj reflektimi.

Në emër të ELSA Albania, falenderoj të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij edicioni të parë. Uroj që *ELSA Albania Law Review* të shndërrohet në një platformë të qëndrueshme akademike, e cila do të vazhdojë të nxisë diskutimin juridik dhe të promovojë zërat e rinj të komunitetit tonë.

Me respekt,

Jon Kola

President

ELSA Albania 2025/2026

PARAFJALË

Kur zhvillimet juridike, politike dhe shoqërore kërkojnë reflektim të vazhdueshëm dhe analiza të mirëfillta shkencore, krijimi i një hapësire kushtuar shkrimit akademik merr një rëndësi të veçantë. Kjo revistë synon të shërbejë pikërisht si një platformë e tillë, ku idetë mund të zhvillohen lirisht, argumentet të ndërtohen mbi baza të forta metodologjike dhe kontributet akademike të gjejnë mundësinë për t'u bërë pjesë e diskursit juridik bashkëkohor.

ELSA Albania Law Review është fryt i përkushtimit, punës dhe pasionit të studentëve, studiuesve të rinj dhe profesionistëve që kanë zgjedhur të kontribuojnë me artikujt e tyre, duke trajtuar çështje me rëndësi teorike dhe praktike në fusha të ndryshme të së drejtës. Punimet e përfshira në këtë botim pasqyrojnë jo vetëm interesat akademike të autorëve, por edhe dëshirën e tyre për të marrë pjesë aktivisht në diskutimet juridike që formësojnë të tashmen dhe të ardhmen e shtetit të së drejtës.

Botimi i kësaj reviste përfaqëson një investim në kulturën akademike, një nxitje për kërkimin juridik cilësor dhe një dëshmi të potencialit që studentët e drejtësisë kanë për të kontribuar në zhvillimin e mendimit juridik. Përmes këtij publikimi synojmë të forcojmë traditën e shkrimit akademik, të inkurajojmë analizën kritike dhe të krijojmë ura komunikimi ndërmjet studentëve, akademikëve dhe profesionistëve të së drejtës.

Një falenderim i veçantë u drejtohet të gjithë autorëve për angazhimin e tyre, anëtarëve të bordit akademik për profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar gjatë procesit të përzgjedhjes dhe redaktimit të artikujve, si dhe të gjithë atyre që kontribuan në organizimin, përgatitjen dhe realizimin e këtij botimi. Pa mbështetjen dhe punën e tyre, kjo nismë nuk do të ishte bërë realitet.

Shpresojmë që faqet e kësaj reviste të shërbejnë si burim frymëzimi, dijeje dhe reflektimi për lexuesit e saj duke mbajtur gjallë frymën e kuriozitetit për fushën e ligjit.

Me respekt,

Martina Gllavaj

Zv/Presidente për Aktivitetet Akademike

ELSA Albania 2025/2026

FROM FORMAL GUARANTEES TO PRACTICAL REALITY: INFORMAL INSTITUTIONAL DYNAMICS AND GENDER INEQUALITY IN ALBANIA'S PUBLIC ADMINISTRATION

(NGA GARANCITË FORMALE TE REALITETI PRAKTIK: DINAMIKAT INFORMALE INSTITUCIONALE DHE PABARAZIA GJINORE NË ADMINISTRATËN PUBLIKE TË SHQIPËRIË)

Adea Bajri¹

Abstract

Although Albania has undertaken significant legislative reforms to promote gender equality, inequalities within the public sector remain a persistent reality. In my view, the gap between the legal guarantees set out in legislation and the actual experience of equality in practice can largely be explained by the influence of informal institutional dynamics. These include patronage networks, implicit forms of bias, and deeply rooted organizational cultures that continue to shape decision-making processes in ways that the law does not fully capture.

Albania has formally aligned its legal framework with key international standards, particularly those stemming from CEDAW and the broader European integration agenda. However, this alignment has not been matched by equally effective implementation. From a doctrinal and socio-legal perspective, it becomes evident that formal compliance with legal norms is not sufficient, on its own, to produce substantive equality. Existing legal remedies often struggle to address structural and informal forms of discrimination, which operate in subtle and less visible ways. For this reason, achieving meaningful progress requires not only legal enforcement but also deeper institutional reform and a shift in organizational culture.

Keywords: Gender Equality; Public Sector Governance; Informal Institutions; Albania; Discrimination; Administrative Law; Institutional Change.

¹ Student, First Year, Faculty of Law, University of Tirana.

1. Introduction

Gender equality constitutes a fundamental principle of contemporary constitutional orders and international legal frameworks. In the case of Albania, significant legislative progress has been achieved over recent decades, particularly through the approximation of domestic law with European and international standards. The Constitution explicitly enshrines the principle of equality before the law and prohibits all forms of discrimination, while a range of legislative and sub-legal acts aim to promote equal opportunities and ensure inclusive participation in public life.

However, in practical terms, these formal guarantees have not been fully translated into equal outcomes. Structural disparities remain evident, especially within the public administration, where women continue to be underrepresented in senior leadership and decision-making positions. Patterns of unequal career advancement and restricted access to leadership roles indicate that formal legal equality has yet to evolve into substantive equality.

The purpose of this article is to examine the gap between formal guarantees and practical reality, focusing in particular on the role of informal institutional dynamics in reproducing gender inequalities. In this regard, it is argued that these persistent imbalances cannot be attributed solely to deficiencies within the legal framework. Rather, they are closely linked to informal practices – often unwritten and difficult to detect – which influence recruitment, promotion, and decision-making processes, thereby undermining the effective implementation of formal equality norms.

The main objectives of the study are: (i) to identify the interaction between formal rules and informal practices within public administration; (ii) to assess the impact of these dynamics on women’s access to leadership positions; and (iii) to contribute to a more nuanced understanding of substantive equality within the Albanian context. The significance of this paper lies in its integrated approach, which moves beyond a purely doctrinal analysis of legal provisions and incorporates an institutional perspective grounded in administrative practice.

2. Legal Framework Governing Gender Equality in Albania

Equality constitutes a central pillar of the Albanian legal order. The Constitution expressly guarantees equality before the law and prohibits discrimination on a range of grounds, including gender.² This constitutional commitment is further developed through a number of legislative measures designed to promote equal treatment and prevent discriminatory practices in both public and private life. In particular, Law No. 9970/2008 “On Gender Equality in Society” establishes a framework for gender mainstreaming, while Law

² Constitution of the Republic of Albania 1998, art 18.

No. 10221/2010 “On Protection from Discrimination” provides broader safeguards against unequal treatment.³

Beyond the domestic legal framework, Albania has undertaken binding international obligations, most notably under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which requires the State to take appropriate measures to eliminate discrimination in all spheres of social and institutional life.⁴

Notwithstanding this relatively comprehensive legal architecture, the practical implementation of these norms remains uneven. In my view, the prevailing focus on formal equality understood primarily as equal treatment in legal provisions has not been sufficient to address more deeply rooted structural inequalities. These persist due to limited enforcement mechanisms, institutional weaknesses, and the influence of practices that operate outside the formal legal framework. As a result, a gap continues to exist between the normative standards set out in law and their effective realization in practice.

3. Conceptual Framework: Substantive Equality and the Role of Informal Institutions

Before examining the informal institutional dynamics that characterise Albania’s public administration, it is necessary to clarify the conceptual distinction between formal and substantive equality, as this distinction underpins the analytical framework of the article.

Formal equality, in its classical sense, requires that the law treat individuals in like situations alike, without regard to their personal characteristics. While this principle provides an essential foundation for non-discrimination, it is insufficient on its own to address structural inequalities, since it leaves unquestioned the conditions that produce unequal outcomes in the first place.

Substantive equality, by contrast, requires a more searching inquiry into the actual effects of laws and institutional practices on disadvantaged groups. Sandra Fredman has articulated this concept through a four-dimensional framework, encompassing: the redistribution of social and economic disadvantage; recognition of and respect for equal dignity; the accommodation of difference and the promotion of structural transformation; and the facilitation of equal participation in social and political life.⁵ Catharine MacKinnon has advanced a related, though doctrinally distinct, account of equality, centred on the critique of male-dominated structures

³ Law No 9970/2008 On Gender Equality in Society; Law No 10221/2010 On Protection from Discrimination.

⁴ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (adopted 18 December 1979, entered into force 3 September 1981), 36–40, 54–60.

⁵ Sandra Fredman, *Substantive Equality Revisited* (2016) 14(3) *International Journal of Constitutional Law* 712, 714–718. Fredman identifies four dimensions of substantive equality: (i) breaking the cycle of disadvantage associated with an out-group; (ii) promoting respect for the equal dignity and worth of all; (iii) accommodating difference and achieving structural change; and (iv) facilitating full participation. See also her earlier elaboration in *Discrimination Law* (2nd edn, Oxford University Press 2011) 24–30.

of power that formal symmetry in law fails to disrupt.⁶ The debate between these two scholars reflects broader disagreements within feminist legal theory about the proper foundations and scope of equality law.

The concept of substantive equality has found its most developed and systematic judicial expression before the Supreme Court of Canada, which, in the landmark decision of *Andrews v Law Society of British Columbia*, rejected a purely formal, symmetrical approach to section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in favour of a purposive analysis attentive to the real impact of laws on historically disadvantaged groups.⁷ By contrast, the European Court of Human Rights has engaged with substantive equality in a comparatively limited and inconsistent manner, applying indirect discrimination reasoning selectively and without developing a coherent structural framework comparable to that which has emerged in the Canadian context.⁸

Turning to the institutional dimension, informal institutions can be described as sets of unwritten norms, recurring practices, and shared expectations that shape how decisions are actually made within organizations. Although they do not form part of formally enacted legal rules, they operate alongside them and frequently influence the way such rules are interpreted, applied, or even circumvented in practice.⁹

These informal mechanisms may take various forms, including patron-client relationships, implicit forms of cognitive bias, socially embedded hierarchies, and entrenched organizational cultures. In contexts characterized by institutional transition or consolidation, such as Albania, these dynamics may acquire particular significance. In my view, they often do not merely complement formal legal structures but, at times, overshadow them, creating a parallel system in which formally adopted legal norms are adjusted, reinterpreted, or weakened through everyday institutional practice.¹⁰

4. Informal Practices within Albania's Public Administration

Within Albania's public administration, informal institutional dynamics play a significant and often underestimated role in shaping gender-related outcomes. While formal rules provide a framework for equality, the day-to-day functioning of institutions is frequently influenced by practices that operate outside the scope of codified law. In my view, these informal mechanisms are central to understanding why gender disparities

⁶ Catharine A MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Harvard University Press 1989) 215–234; see also the debate summarised in Denise Reaume, 'Dignity, Equality, and Comparison' in Deborah Hellman and Sophia Moreau (eds), *Philosophical Foundations of Discrimination Law* (Oxford University Press 2013) 271–296.

⁷ *Andrews v Law Society of British Columbia* [1989] 1 SCR 143 (Supreme Court of Canada); *Law v Canada (Minister of Employment and Immigration)* [1999] 1 SCR 497. In *Andrews*, the Supreme Court of Canada explicitly rejected a formal, symmetrical conception of equality in favour of a purposive, substantive approach that focuses on the impact of laws and practices on disadvantaged groups.

⁸ *DH and Others v Czech Republic* App no 57325/00 (ECtHR [GC], 13 November 2007), which represents a more assertive use of indirect discrimination reasoning; and *Konstantin Markin v Russia* App no 30078/06 (ECtHR [GC], 22 March 2012). Scholarship has noted that the ECtHR's engagement with substantive equality remains comparatively sporadic: see Oddny Mjoll Arnardottir, *Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights* (Martinus Nijhoff 2003) 178–185.

⁹ Douglass C North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge University Press 1990).

¹⁰ Gretchen Helmke and Steven Levitsky, 'Informal Institutions and Comparative Politics' (2004) 2 *Perspectives on Politics* 725.

persist despite an apparently adequate legal framework. As the European Commission has consistently noted in successive Progress Reports, formal legislative alignment has not been matched by effective implementation, and structural weaknesses in recruitment, promotion, and accountability processes within the Albanian civil service remain a subject of concern.¹¹

4.1 Patronage Networks and Recruitment Practices

Recruitment and promotion within public institutions are not always governed exclusively by objective, merit-based criteria. Instead, they are often influenced by personal connections, political loyalties, and informal networks of trust. Such dynamics tend to restrict fair and equal access to professional opportunities. Women, who are generally less represented within these networks of influence, may face structural disadvantages that are not formally acknowledged but are nonetheless decisive in practice.¹² In the Albanian context, this concern is not merely theoretical. The European Commission's successive Progress Reports have consistently identified the influence of political and clientelistic networks as a structural weakness in the functioning of Albania's civil service. Despite the adoption of Law No. 152/2013 "On Civil Servants," which formally enshrines principles of merit, transparency, and equal opportunity in public employment, implementation has remained uneven. The 2023 Albania Report explicitly notes ongoing deficiencies in the competitive recruitment process and highlights concerns about the susceptibility of appointment procedures to informal political influence. These conditions are particularly consequential for women, who as documented by civil society organisations operating in Albania are disproportionately excluded from the informal networks through which access to senior positions is often effectively determined, thereby rendering formal equality guarantees insufficient as a practical matter.

4.2 Gender Bias and Stereotypical Perceptions

Deeply rooted gender stereotypes continue to shape perceptions of leadership and professional competence. Leadership roles are frequently, albeit implicitly, associated with characteristics traditionally attributed to men, which can influence evaluative processes within institutions. As a result, even in the absence of explicit discrimination, women may be assessed more critically or considered less suitable for senior positions, leading to patterns of indirect and often unintentional exclusion.¹³ In the Albanian context, this

¹¹ European Commission, *Albania 2023 Report* (SWD(2023) 691 final) 28–33; European Commission, *Albania 2022 Report* (SWD(2022) 332 final) 26–28. Both reports consistently identify the underrepresentation of women in senior decision-making positions within the Albanian public administration as a structural concern, and highlight the insufficiency of formal legal frameworks in remedying entrenched patterns of inequality.

¹² Gretchen Helmke and Steven Levitsky, 'Informal Institutions and Comparative Politics' (2004) 2 *Perspectives on Politics* 725; European Commission, *Albania 2023 Report* (SWD(2023) 691 final) 28–29 (noting persistent concerns regarding merit-based recruitment and the influence of political networks in the Albanian public administration).

¹³ Joan Acker, 'Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations' (2006) 20(4) *Gender & Society* 441, 443; European Commission, *Albania 2023 Report* (SWD(2023) 691 final) 29–30 (identifying implicit gender-based barriers to leadership positions within the Albanian public sector).

dynamic manifests in measurable form. The European Commission's 2023 Albania Report notes with concern the persistent underrepresentation of women in senior decision-making positions across central and local government institutions, a pattern that cannot be attributed to formal legal barriers which are broadly absent, but rather reflects the operation of informal evaluative norms that systematically discount women's leadership capacity. Albanian civil society organisations have similarly documented that women in the public sector frequently report being evaluated against criteria that reflect masculine behavioural norms, such as hierarchical assertiveness or unrestricted professional availability, which function as implicit disqualifiers in promotion processes. This structural bias is compounded by the absence of institutionalised mechanisms for monitoring and challenging such evaluative practices within public administration, rendering formal anti-discrimination provisions practically ineffective in this regard.

4.3 Organizational Norms and Workplace Culture

Institutional cultures within the public sector often reflect implicit expectations regarding availability, flexibility, and uninterrupted career trajectories. These expectations rarely take into account the unequal distribution of caregiving responsibilities, which continue to affect women disproportionately. Consequently, organizational norms may create structural obstacles that limit women's ability to advance professionally, even where formal equality is guaranteed by law.¹⁴ In Albania, this structural dimension of gender inequality is documented by both governmental and civil society sources. Research conducted by the Albanian Centre for Population and Development confirms that women employed in the public sector disproportionately bear unpaid caregiving responsibilities, and that institutional cultures within the Albanian civil service routinely fail to accommodate this reality. The implicit expectation of full-time, uninterrupted professional commitment embedded in organisational norms rather than formal rules—operates as a *de facto* barrier to women's advancement. Notably, while the Albanian legal framework formally provides for parental leave and part-time work arrangements, these provisions are rarely taken up by women in practice, largely due to the reputational costs associated with their use within organisational cultures that equate availability with professional commitment and leadership potential. This gap between formal entitlement and practical uptake illustrates the extent to which substantive equality remains contingent on organisational culture change that transcends legislative reform.

Taken together, these informal practices contribute to the reproduction of inequality within public administration. They operate subtly but effectively, shaping institutional outcomes in ways that formal legal protections alone are not sufficient to counterbalance.

¹⁴ Catharine A MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Harvard University Press 1989) chs 3–5, 39–45, 120–130; Albanian Centre for Population and Development (ACPD), *Gender and Public Administration in Albania* (Tirana, 2019) 18–22 (documenting structural disadvantages faced by women arising from unequal care burdens and inflexible workplace cultures in Albanian public institutions).

5. Constraints of Legal Remedies

Although Albania has put in place a range of legal instruments designed to prevent and remedy discrimination, their capacity to address more subtle and informal forms of inequality remains limited. In practice, access to legal protection often depends on the ability to demonstrate clear and identifiable instances of discriminatory treatment. This evidentiary threshold is particularly difficult to meet in situations involving indirect discrimination or implicit bias, where unequal outcomes emerge without overtly discriminatory intent or easily traceable conduct.¹⁵

The jurisprudence of the European Court of Human Rights has progressively recognized the existence of indirect discrimination, thereby broadening the scope of protection under the European Convention on Human Rights. However, from a practical perspective, the effectiveness of these standards continues to be constrained by evidentiary difficulties and the limited capacity of domestic institutions to identify and address structural patterns of inequality.¹⁶ The case of *Tëršana v Albania* before the European Court of Human Rights provides a pertinent, if necessarily partial, illustration of Albania's systemic institutional shortcomings in the field of equality. The case concerned the applicant's complaint that Albanian judicial and prosecutorial authorities had failed to respond adequately and impartially to her situation, resulting in violations of Articles 6 and 13 ECHR in conjunction with Article 14. The Court found that Albania had not discharged its positive obligations to ensure non-discriminatory treatment in institutional practice, notwithstanding the formal existence of legal remedies. While the proceedings arose primarily in the context of the justice system rather than the public administration as such, the Court's findings carry broader institutional significance. The pattern identified by the Court namely, a structural gap between formally enacted guarantees and their consistent application by State institutions in practice is not confined to the judiciary. It reflects a systemic condition of incomplete implementation that characterises Albanian public institutions more generally, and which is directly relevant to the analysis of gender inequality in the civil service advanced in this article. The Albanian Commissioner for Protection from Discrimination has similarly documented recurring complaints related to gender-based unequal treatment in public sector workplaces, further corroborating the view that formal legal frameworks are necessary but insufficient instruments of substantive equality.¹⁷

For these reasons, it can be argued that reliance on legal remedies alone is insufficient to dismantle deeply embedded forms of inequality. Addressing such challenges requires a more comprehensive approach that goes

¹⁵ Sandra Fredman, *Discrimination Law* (2nd edn, Oxford University Press 2011) ch 2, 45–58.

¹⁶ *Opuz v Turkey* App no 33401/02 (ECtHR, 9 June 2009); *Konstantin Markin v Russia* App no 30078/06 (ECtHR [GC], 22 March 2012); *Tëršana v Albania* App no 48915/15 (ECtHR, 4 August 2020), in which the Court found that Albania had failed to comply with its positive obligations under Article 14 ECHR read in conjunction with Article 6, offering broader insights into systemic institutional shortcomings in safeguarding equality rights.

¹⁷ *Tëršana v Albania* App no 48915/15 (ECtHR, 4 August 2020). Although the case primarily concerns the obligations of judicial and prosecutorial institutions, the Court's findings regarding Albania's systemic failure to implement equality guarantees in practice carry broader institutional implications. The Court found violations of Articles 6, 13, and 14 ECHR, identifying a pattern of institutional inadequacy that extends beyond the judiciary to the public sector more generally.

beyond formal adjudication and engages with the institutional and structural conditions that sustain unequal outcomes.

6. Discussion: The Gap Between Formal and Substantive Equality

The Albanian experience illustrates a broader and well-documented tension within public law between formal and substantive equality. While formal equality is primarily concerned with ensuring equal treatment under the law, substantive equality as elaborated by Fredman through her four-dimensional framework and by MacKinnon through her structural critique of gendered power—extends this concept further by requiring the removal of structural and systemic barriers that prevent genuinely equal outcomes in practice.¹⁸ Applied to the Albanian setting, this distinction is not merely academic. Statistical data compiled by the Albanian Institute of Statistics (INSTAT) and reproduced in successive European Commission Progress Reports indicate that women constitute a substantial majority of the general workforce in the Albanian public administration, yet remain significantly underrepresented at the level of senior management and decision-making. This pattern wherein numerical presence in lower grades coexists with structural exclusion from positions of authority is precisely the kind of inequality that formal legal equality is constitutionally incapable of addressing on its own. It is, in Fredman's terms, an inequality of recognition, participation, and structural position, not merely of formal treatment.

In my view, informal institutions operate as an additional, often invisible layer of governance that significantly shapes how decisions are made within public administration. These mechanisms function alongside formal legal rules but are not fully captured by them, influencing outcomes in ways that are difficult to regulate through legislation alone.¹⁹ In the Albanian case, this dynamic is compounded by the country's recent institutional history. The transition from a centralised to a pluralist political order, initiated after 1991, created conditions in which informal practices, including patronage, clientelism, and the consolidation of political loyalty networks, became deeply embedded in the functioning of public institutions before formal regulatory frameworks had acquired sufficient resilience to counteract them. As North has observed in his foundational work on institutional change, path dependency in institutional development means that informal norms established in formative periods of transition tend to prove highly resistant to subsequent formal reform, persisting and adapting even as the legislative framework evolves. This insight has direct application to Albania, where successive legal reforms have modified the formal architecture of public administration without yet

¹⁸ Sandra Fredman, *Discrimination Law* (2nd edn, Oxford University Press 2011) 7–12, 24–30. On substantive equality more broadly, see Sandra Fredman, *Substantive Equality Revisited* (2016) 14(3) *International Journal of Constitutional Law* 712, 714–718, where Fredman articulates the four-dimensional framework encompassing redistribution, recognition, participation, and transformation; see also Catharine A MacKinnon, *Sex Equality* (3rd edn, Foundation Press 2016) 1–15.

¹⁹ Douglass C North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge University Press 1990) 3–10, 36–45.

succeeding in dislodging the informal practices that continue to shape access to power within it. As a result, a persistent gap emerges between normative legal standards and their actual implementation in practice.

Bridging this gap requires more than incremental legislative amendments. It calls for deeper institutional reform, including improvements in transparency and accountability mechanisms, as well as a broader cultural transformation within public administration that challenges entrenched patterns of behavior and decision-making.²⁰

7. Conclusion

Despite notable progress in the development of Albania's legal framework on gender equality, disparities within the public sector continue to persist in a way that appears both durable and structurally embedded. While the formal legal order clearly expresses a commitment to equality and non-discrimination, the lived institutional reality suggests that these commitments have not yet been fully translated into consistent administrative practice. The central argument developed throughout this article is that this enduring gap is largely driven by the influence of informal institutional practices that operate alongside, and at times beyond, the reach of formal legal norms.

Such informal mechanisms including patronage-based relationships, reliance on personal and political networks in recruitment and promotion processes, and subtle yet persistent forms of implicit bias embedded in organizational routines, play a decisive role in shaping access to positions of authority and decision-making within the public administration. Their significance lies not only in their persistence, but also in their capacity to adapt within formally reformed institutional environments, thereby reproducing inequality in ways that are not easily captured by legal analysis alone.

Although Albania has achieved a considerable degree of alignment with international legal standards, particularly those arising from the European Union integration process and CEDAW, substantive equality as elaborated through the theoretical frameworks of Fredman and MacKinnon, and as operationalized most systematically in the jurisprudence of the Canadian Supreme Court remains only partially realized. This indicates that formal compliance with legal and international obligations, while essential, does not in itself guarantee equal outcomes in practice.

Accordingly, meaningful progress requires a shift beyond a purely formal understanding of legal compliance. It calls for deeper institutional reform, including stronger accountability mechanisms, enhanced transparency in administrative decision-making, and a reduction in the space in which informal practices can operate unchecked. Equally important is the gradual transformation of organizational culture within public administration, aimed at addressing entrenched behavioral patterns and fostering genuinely inclusive

²⁰ Catharine A MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Harvard University Press 1989) 161–170.

institutional practices. Only through such a multidimensional approach can the gap between formal equality and substantive equality begin to be effectively narrowed.

BIBLIOGRAPHY

- Acker J, 'Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations' (2006) 20(4) *Gender & Society* 441
- Albanian Centre for Population and Development (ACPD), *Gender and Public Administration in Albania* (Tirana 2019)
- Andrews v Law Society of British Columbia [1989] 1 SCR 143 (Supreme Court of Canada)
- Arnardottir OM, *Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights* (Martinus Nijhoff 2003)
- CEDAW (1979)
- Constitution of Albania (1998)
- DH and Others v Czech Republic App no 57325/00 (ECtHR [GC], 13 November 2007)
- European Commission, *Albania 2022 Report* (SWD(2022) 332 final)
- European Commission, *Albania 2023 Report* (SWD(2023) 691 final)
- Fredman S, *Discrimination Law* (2nd edn, Oxford University Press 2011)
- Fredman S, 'Substantive Equality Revisited' (2016) 14(3) *International Journal of Constitutional Law* 712
- Fukuyama F, *Political Order and Political Decay* (Farrar, Straus and Giroux 2014)
- Helmke G and Levitsky S, 'Informal Institutions and Comparative Politics' (2004) 2 *Perspectives on Politics* 725
- Helmke G and Levitsky S, *Informal Institutions and Democracy* (Johns Hopkins University Press 2006)
- Konstantin Markin v Russia App no 30078/06 (ECtHR [GC], 22 March 2012)
- Law No 9970/2008 *On Gender Equality in Society*
- Law No 10221/2010 *On Protection from Discrimination*
- Law v Canada (Minister of Employment and Immigration) [1999] 1 SCR 497 (Supreme Court of Canada)
- MacKinnon C, *Sex Equality* (3rd edn, Foundation Press 2016)
- MacKinnon C, *Toward a Feminist Theory of the State* (Harvard University Press 1989)
- North DC, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge University Press 1990)
- Opuz v Turkey App no 33401/02 (ECtHR, 9 June 2009)
- Reaume D, 'Dignity, Equality, and Comparison' in Hellman D and Moreau S (eds), *Philosophical Foundations of Discrimination Law* (Oxford University Press 2013)
- Tërshana v Albania App no 48915/15 (ECtHR, 4 August 2020)

AUDITIMI NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Msc. Daniela Ndoj

Abstrakt

Ky studim trajton rolin e auditimit në administratën publike si një instrument thelbësor i kontrollit në kuadër të së drejtës administrative, duke e konceptuar atë jo vetëm si një proces teknik me natyrë financiare, por edhe si një mekanizëm juridik që garanton respektimin e ligjshmërisë dhe forcimin e llogaridhënies së institucioneve shtetërore. Qëllimi i punimit është të analizojë funksionin dhe rëndësinë e auditimit publik në ndërtimin e një administrate transparente, efikase dhe të përgjegjshme, në përputhje me parimet e shtetit të së drejtës.

Në këtë kuadër, studimi ndalet në analizën e bazës ligjore dhe institucionale të auditimit në Republikën e Shqipërisë, duke evidentuar rolin dhe kompetencat e Kontrollit të Lartë të Shtetit si institucioni kryesor i auditimit publik. Përmes një qasjeje analitike dhe krahasuese, punimi synon të evidentojë sfidat kryesore që lidhen me zbatimin e rekomandimeve të auditimit, kufizimet institucionale dhe ndikimin real të tij në përmirësimin e performancës së administratës publike.

Në përfundim, studimi arrin në përfundimin se auditimi publik përbën një mekanizëm të rëndësishëm të kontrollit administrativ, por efektiviteti i tij mbetet i kushtëzuar nga niveli i zbatimit të rekomandimeve dhe nga bashkëpunimi ndërinstitucional. Në këtë drejtim, theksohet nevoja për forcimin e kapaciteteve institucionale, rritjen e transparencës dhe përmirësimin e mekanizmave të ndjekjes së gjetjeve të auditimit, me qëllim rritjen e besueshmërisë dhe funksionimit të administratës publike.

Fjalë kyçe: Auditimi publik, Administrata publike, E drejta administrative, Llogaridhënia, Transparenca, Kontrolli administrativ, Kontrolli i Lartë i Shtetit.

1. Hyrje

Auditimi përbën një nga mekanizmat më të rëndësishëm të kontrollit të veprimtarisë institucionale të administratës publike, duke luajtur një rol adekuat në garantimin e ligjshmërisë, transparencës dhe llogaridhënies në veprimtarinë institucionale të organeve të administratës. Auditimi si proces garantues i të drejtave të sipërpërmendura nuk trajtohet vetëm në kuadër të kontrollit financiar, por edhe si një instrument juridik që kontribuon në funksionimin e rregullt të administratës dhe garantues i forcimit të shtetit të së drejtës.

Qëllimi i këtij artikulli shkencor është të analizojë rolin dhe funksionimin e auditimit publik në administratën publike, si dhe të evidentojë ndikimin e tij në kuadër të përmirësimit të respektimit të të drejtave procedurale të shtetasve dhe zbatimit me rigorozitet të funksioneve kushtetuese që këto institucione gëzojnë. Në këtë kuadër, objektivat kryesore të studimit janë: shqyrtimi i bazës ligjore dhe institucionale të auditimit, analizimi i rolit të Kontrollit të Lartë të Shtetit si organi që posedon tagrat sipas ligjit për kryerjen e plotë të procedurave dhe kontrollit administrativ dhe jo vetëm, si dhe evidentimi i sfidave që lidhen me efikasitetin dhe zbatimin e proceseve të auditimit ligjor në praktikë.

Rëndësia e këtij punimi qëndron në faktin se auditimi publik përfaqëson një instrument kyç dhe të domosdoshëm për forcimin e institucioneve dhe besimin e shtetasve kundrejt institucioneve shtetërore dhe shërbimeve ligjore dhe administrative të tyre. Nga këndvështrimi im si studiuese e Fakultetit të Drejtësisë, ky studim kontribuon në pasurimin modest nga ana ime të literaturës juridike mbi kontrollin administrativ dhe ofron një qasje të re mbi teorinë dhe praktikën. Njëkohësisht, gjykoj se ky studim ndihmon në të kuptuarin më të gjerë të rolit të auditimit si mekanizëm mbikëqyrës dhe si mjet për parandalimin e shkeljeve ligjore në administratën publike.

2. Kuptimi Juridik dhe Funksionet e Auditimit në Administratën Publike

Me të drejtë, me auditim kuptojmë tërësinë e normave juridike me anë të të cilave rregullohen marrëdhëniet juridike që lindin gjatë ushtrimit të procesit të auditimit. Me këtë kuptohen marrëdhëniet juridike që lindin me rastin e ushtrimit të veprimeve të tilla audituese, si: gjurmimi, konstatimi, evidentimi, verifikimi, vlerësimi i përdorimit të tagrave dhe i diskrecionit nga ana e institucioneve publike në raport me ligjin.¹ Me një interpretim literal të ligjit, auditimi shfaqet si një zgjatim i procesit juridiko-administrativ, pasi tagrat e tij ligjore përmbushen nëpërmjet akteve administrative. Në kuadër të zbatimit të këtij detyrimi ligjor, të deleguar nga Kushtetuta nëpërmjet Kontrollit të Lartë të Shtetit, ky instrument merr një rol thelbësor në garantimin e ligjshmërisë së veprimtarisë administrative. I gjithë procesi i kontrollit të ligjshmërisë së veprimeve dhe akteve administrative duhet të zhvillohet mbi bazën e disa komponentëve themelorë, siç janë zbatimi me rigorozitet i parimit të ligjshmërisë, garantimi i transparencës së veprimeve dhe raporteve, si dhe objektiviteti në vëzhgim dhe në raportim. E gjithë veprimtaria e administratës publike në Republikën e Shqipërisë buron nga nene të

¹ Vukaj, Helga. *E drejta e auditimit publik*. West Print, 2022.

rëndësishme të Kushtetutës, duke nisur nga neni 4 i saj, sipas të cilit “E drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit”,² duke vijuar më tej me nenin 7, që sanksionon parimin e ndarjes së pushteteve³, dhe veçanërisht me nenin 100 të saj, në të cilin ligji themeltar i shtetit i njeh Këshillit të Ministrave kompetencën për të drejtuar dhe zbatuar politikatat shtetërore⁴.

Prandaj, duke marrë parasysh rëndësinë e veçantë që ka administrata publike në ndërtimin dhe zhvillimin e një shteti demokratik të bazuar në ligj, veprimtaria e këtyre institucioneve duhet të jetë objekt kontrolli, me qëllim garantimin e të drejtave procedurale të shtetasve, si dhe e auditueshme, në mënyrë që veprimet e kryera nga personat që ushtrojnë funksione në këto institucione të mbështeten në ligj dhe në Kushtetutë. Funksionet e auditimit përfshijnë një gamë veprimesh që ligji i parashikon si thelbësore për garantimin e ligjshmërisë dhe mirëfunksionimit të administratës publike.

Në këtë kuadër, Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” parashikon, në nenin 6 të tij, funksionet kryesore të auditimit publik:⁵

- a) verifikimin e përgjegjësisë financiare të subjekteve përgjegjëse, i cili përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e të dhënave financiare, si dhe shprehjen e mendimeve për pasqyrat financiare
- b) verifikimin e përgjegjësisë financiare të njërive të qeverisjes së përgjithshme;
- c) auditimin e sistemeve financiare dhe transaksioneve, duke përfshirë edhe vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret;
- ç) auditimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik dhe të funksionimit të auditimit të brendshëm
- d) auditimin e integritetit dhe përputhshmërisë së vendimeve administrative të marra nga subjekti i audituar, dhe
- dh) raportimin e të gjitha çështjeve të tjera që dalin nga apo që lidhen me auditimin, të cilat Kontrolli i Lartë i Shtetit i konsideron të rëndësishme për t’u bërë publike.

3. Kuadri Ligjor i Auditimit në Shqipëri

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 162 të saj, sanksionon autorizimin ligjor të Kontrollit të Lartë të Shtetit si një institucion kushtetues i pavarur, duke i deleguar të drejtën dhe përgjegjësinë për ushtrimin e kontrollit financiar, si dhe të kontrollit të ligjshmërisë mbi veprimtarinë e institucioneve publike. Më tej, në dispozitat pasuese, përcaktohen edhe kompetencat lëndore, territoriale dhe subjektet që i nënshtrohen këtij kontrolli, në përputhje me parashikimet ligjore në fuqi.

² Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji nr. 8417, datë 21.10.1998, neni 4

³ Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji nr. 8417, datë 21.10.1998, neni 7

⁴ Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji nr. 8417, datë 21.10.1998, neni 100

⁵ Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 6

Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” përbën bazën ligjore kryesore në të cilën pasqyrohen kompetencat lëndore të këtij institucioni, si dhe aspektet procedurale në kuadër të përmbushjes së detyrimeve të tij ligjore.

Ndërkohë, Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative” përbën një tjetër korpus ligjor që i vjen në ndihmë procesit të auditimit, pasi, siç është theksuar edhe më sipër, ai lidhet drejtpërdrejt me aktin administrativ. Në këtë kuptim, auditimi ndërhyt në kontrollin dhe vlerësimin e akteve të nxjerra nga administrata publike, duke verifikuar përputhshmërinë e tyre me ligjin dhe procedurat përkatëse.

Një sërë manualesh, sikurse janë:

- Manuali i Përputhshmërisë, i miratuar me Vendimin nr. 66, datë 23.06.2020.
- Manuali i Auditimit Financiar të Rishikuar, i miratuar me Vendimin nr. 64, datë 22.06.2020.
- Manuali i Auditimit të IT, i miratuar me Vendimin nr. 171, datë 27.11.2018.
- Manuali i Auditimit të Performancës, i miratuar me Vendimin nr. 78, datë 30.06.2020.
- Manuali i Auditimit të Zbatimit të Rekomandimeve, i miratuar me Vendimin nr. 67, datë 23.06.2020.

Burime ndërkombëtare ligjore, sikurse janë:

- Kushtetuta e Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI-P), të cilat japin një pasqyrim të gjerë të rregullimit të procedurës së auditimit në sferën ndërkombëtare.
- INTOSAI-P 10, e njohur si “Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-ve”.
- INTOSAI-P 11, “Ekzistenca e mekanizmave efektivë mbi ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të SAI-ve”.
- INTOSAI-P 12, 6-7, “Vlerat dhe përfitimet e Institucioneve Supreme të Auditimit të bësh diferencën në jetën e qytetarëve”.
- INTOSAI-P 20, “Parimet e transparencës dhe përgjegjshmërisë”.

4. Kontrolli i Lartë i Shtetit

Neni 162 i Kushtetutës jep një pasqyrë të qartë të pozicionit juridik të Kontrollit të Lartë të Shtetit, duke u shprehur se: “K Kontrolli i Lartë i Shtetit është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar. Ai u nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjeve”.⁶ Në gjykim fillestar duket sikur auditimi i qaset vetëm kontrollit financiar, por kjo qasje nuk mbetet vetëm ajo, pasi doktrina kushtetuese i atribuon edhe kompetencën e kontrollit të përputhshmërisë së akteve dhe veprimeve, si dhe të performancës. Nga pikëpamja organizative, Kontrolli i Lartë i Shtetit është i ndërtuar dhe i strukturuar si çdo institucion tjetër; në krye të institucionit

⁶ Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji nr. 8417, datë 21.10.1998, neni 162

qëndron Kryetari i KLSH-së, i cili drejton të gjithë veprimtarinë e institucionit dhe përfaqëson institucionin në marrëdhënie me të tretët. Kontrolli i Lartë i Shtetit, në funksion të ushtrimit të veprimtarisë së tij, bashkëpunon me institucione të tjera të larta të auditimit apo me organizata profesionale, vendase apo ndërkombëtare.⁷ Struktura organizative e KLSH përbëhet nga njësi të specializuara auditimi dhe struktura mbështetëse, të cilat përcaktohen në përputhje me dispozitat e ligjit dhe aktet e brendshme të institucionit. Këto struktura sigurojnë ndarjen funksionale të veprimtarisë së auditimit dhe mbështesin realizimin e kompetencave të institucionit.

Gjithashtu, organizimi i KLSH karakterizohet nga ndarja e qartë e kompetencave dhe përgjegjësi ndërmjet strukturave përbërëse, çka mundëson një ushtrim më efikas të funksioneve të tij dhe garanton objektivitetin dhe paanshmërinë në kryerjen e auditimeve. Kontrolli i Lartë i Shtetit, në përputhje me nenin 31 të Ligjit nr. 154/2014, raporton në mënyrë të vazhdueshme pranë Kuvendit.⁸ Gjithashtu, kur vlerësohet e nevojshme, Kryetari i KLSH-së mund të vendosë që këto raporte t'u paraqiten edhe autoriteteve të tjera shtetërore, si Presidentit të Republikës, Kryeministrit, Kryetarit të Kuvendit, kryetarëve të grupeve parlamentare apo Ministrit të Financave.⁹

5. Mekanizmat dhe Procedura e Realizimit të Auditimit në Administratën Publike

Procesi i auditimit në administratën publike zhvillohet si një mekanizëm kontrolli i vazhdueshëm, i cili nuk kufizohet vetëm në verifikimin formal të dokumenteve, por synon të vlerësojë mënyrën reale të funksionimit të institucioneve publike në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe kuadrin ligjor në fuqi.

Në këtë kuadër, Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH), si institucion kushtetues i parashikuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, luan një rol qendror në ushtrimin e auditimit publik, duke garantuar kontrollin mbi përdorimin e fondeve publike dhe respektimin e ligjshmërisë në veprimtarinë administrative. Fillimisht përcaktohet objekti i kontrollit, pra institucionet apo fushat që do të jenë subjekt i auditimit, si dhe çështjet që kërkojnë verifikim më të thelluar. Ky hap shoqërohet me një vlerësim paraprak të riskut, i cili ndihmon në orientimin e punës audituese drejt zonave me ndjeshmëri më të lartë.

Më pas, procesi vijon me mbledhjen e dokumentacionit dhe informacionit përkatës nga institucionet publike. Në këtë fazë, audituesit e KLSH-së nuk kufizohen vetëm në analizën formale të akteve administrative, por shqyrtojnë edhe mënyrën e zbatimit të tyre në praktikë. Në vijim, të dhënat e grumbulluara analizohen në raport me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ligjet dhe aktet nënligjore, me qëllim evidentimin e çdo shkeljeje të ligjshmërisë ose devijimi nga standardet e administrimit publik. Në përfundim, hartohet raporti i auditimit nga KLSH, ku pasqyrohen gjetjet kryesore dhe rekomandimet përkatëse për përmirësimin e veprimtarisë institucionale. Ky raport i drejtohet Kuvendit të Shqipërisë dhe organeve të tjera kompetente, në funksion të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies publike.

⁷ Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 8

⁸ Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 31

⁹ Po aty

Një element i rëndësishëm i këtij procesi mbetet ndjekja e zbatimit të rekomandimeve të KLSH-së, pasi vetëm në këtë mënyrë auditimi shndërrohet në një instrument real të kontrollit dhe përmirësimit të administratës publike në përputhje me parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës. Në kuadër të procesit të integritetit evropian, Shqipëria ka marrë përsipër një sërë detyrimesh që burojnë nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA), e cila thekson rëndësinë e forcimit të shtetit të së drejtës, transparencës institucionale dhe administrimit të përgjegjshëm të financave publike. Në këtë kontekst, edhe pse e drejta e Bashkimit Evropian në fushën e auditimit publik nuk është pjesë e drejtpërdrejtë e rendit juridik shqiptar, ajo përbën një referencë të rëndësishme në procesin e përafrimit të legjislacionit kombëtar me standardet evropiane. Për rrjedhojë, zhvillimi i praktikave të auditimit publik në Shqipëri duhet të shihet në funksion të përmbushjes së këtyre objektivave dhe të harmonizimit gradual me parimet e *acquis communautaire*.

6. Sfidat e Auditimit në Administratën Publike

Megjithëse auditimi është një procedurë kontrolli të ligjshmërisë që parashikohet nga ligji dhe Kushtetuta, zbatimi i tij në praktikë përballet me një sërë sfidash. Sfidat, sikurse janë mungesa e kapaciteteve profesionale dhe e burimeve njerëzore të specializuara, si dhe niveli i pamjaftueshëm i njohjes dhe zbatimit të ligjit dhe konventave ndërkombëtare, përbëjnë disa nga faktorët kryesorë që cenojnë efektivitetin e auditimit dhe aftësinë e tij për të ushtruar tagrat që i njej ligji, në kuadër të një administrate që funksionet e saj i mbështetur në ligj. Zbatimi i rekomandimeve të auditimit

Një nga sfidat më të mëdha mbetet niveli jo gjithmonë i kënaqshëm i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH. Shumë institucione publike vonojnë ose zbatojnë pjesërisht masat korrigjuese, duke kufizuar ndikimin e auditimit në përmirësimin e administrimit të fondeve publike.

Forcimi i kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit financiar

Raportet e KLSH kanë evidentuar vazhdimisht dobësi në sistemet e kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit financiar. Mungesa e mekanizmave efektivë të monitorimit rrit rrezikun e përdorimit joefikas të burimeve publike dhe krijon hapësira për parregullsi administrative.

Digjitalizimi dhe auditimi i sistemeve elektronike

Transformimi digjital i administratës publike sjell nevojën për auditime më të specializuara në fushën e teknologjisë së informacionit. Audituesit duhet të disponojnë kapacitete profesionale për të vlerësuar sigurinë kibernetike, mbrojtjen e të dhënave dhe funksionimin e sistemeve elektronike të administratës.

Pavarësia institucionale e auditimit

Pavarësisht garancive ligjore, ruajtja e pavarësisë funksionale dhe financiare të institucioneve të auditimit mbetet një element kyç për sigurimin e objektivitetit dhe besueshmërisë së proceseve audituese.

Përafrimi me standardet e Bashkimit Evropian

Procesi i integritetit evropian kërkon përafrim të vazhdueshëm të legjislacionit dhe praktikave të auditimit me standardet ndërkombëtare dhe ato të Bashkimit Evropian. Kjo përfshin forcimin e transparencës, llogaridhënies dhe efikasitetit në përdorimin e fondeve publike.

Menaxhimi i fondeve të BE-së

Me rritjen e fondeve që Shqipëria përfiton nga instrumentet e para-anëtarësimit, bëhet e domosdoshme rritja e kapaciteteve audituese për monitorimin dhe kontrollin efektiv të përdorimit të këtyre fondeve sipas standardeve evropiane.

Analiza e raporteve vjetore të KLSH, progres-raporteve të Komisionit Evropian dhe vlerësimeve të FMN-së tregojnë se sfidat e auditimit në administratën publike shqiptare nuk lidhen vetëm me kuadrin ligjor, por kryesisht me zbatimin praktik të mekanizmave të kontrollit, ndjekjen e rekomandimeve dhe forcimin e kapaciteteve institucionale. Për rrjedhojë, suksesi i sistemit të auditimit duhet të matet jo vetëm me numrin e auditimeve të kryera, por me ndikimin konkret që rekomandimet e auditimit sjellin në përmirësimin e qeverisjes publike dhe mbrojtjen e interesit publik.

7. Përfundime

Në përfundim, auditimi përfaqëson një instrument themelor të kontrollit dhe garantimit të ligjshmërisë, transparencës dhe llogaridhënies në administratën publike. Nga analiza e zhvilluar rezulton se roli i Kontrollit të Lartë të Shtetit është i një rëndësie të veçantë në ushtrimin e mbikëqyrjes mbi administrimin e fondeve publike dhe në evidentimin e parregullsive që ndikojnë në eficiencën dhe integritetin e veprimtarisë institucionale. Megjithatë, efektiviteti real i auditimit kushtëzohet jo vetëm nga konstatimi i shkeljeve, por në mënyrë të veçantë nga niveli i zbatimit të rekomandimeve dhe nga kapaciteti i institucioneve publike për të reflektuar në mënyrë të qëndrueshme mbi gjetjet e auditimit. Në këtë kuptim, konsolidimi i mëtejshëm i sistemit të auditimit publik kërkon forcimin e kuadrit normativ, si dhe zhvillimin e një kulture të qëndrueshme institucionale të bazuar në përgjegjshmëri, transparencë dhe qeverisje të mirë.

BIBLIOGRAFIA

Legjislacioni shqiptar:

- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji nr. 8417, datë 21.10.1998.
- Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.
- Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”.

Aktet nënligjore dhe manualat:

- Manuali i Përputhshmërisë, KLSH, Vendimi nr. 66, datë 23.06.2020.
- Manuali i Auditimit Financiar të Rishikuar, KLSH, Vendimi nr. 64, datë 22.06.2020.
- Manuali i Auditimit të IT, KLSH, Vendimi nr. 171, datë 27.11.2018.
- Manuali i Auditimit të Performancës, KLSH, Vendimi nr. 78, datë 30.06.2020.
- Manuali i Auditimit të Zbatimit të Rekomandimeve, KLSH, Vendimi nr. 67, datë 23.06.2020.

Literaturë shkencore:

- Vukaj, Helga, E Drejta e Auditimit Publik, Vëllimi I, Shtëpia Botuese West Print, 2022 (pjesa e përgjithshme).
- Vukaj, Helga, E Drejta e Auditimit Publik, Vëllimi II, Shtëpia Botuese West Print, 2022 (pjesa e posaçme).

Burime ndërkombëtare:

- INTOSAI-P 10, Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-ve.
- INTOSAI-P 11, Parimet mbi ndjekjen e rekomandimeve të auditimit.
- INTOSAI-P 12, Vlerat dhe përfitimet e Institucioneve Supreme të Auditimit.
- INTOSAI-P 20, Parimet e transparencës dhe përgjegjshmërisë.

DUKSHMËRIA E GRAVE NË SISTEMIN LIGJOR: ANALIZË KRITIKE MIDIS PREMTIMIT LIGJOR DHE MBROJTJES REALE TË GRAVE

Marinela Lamçellari¹

Abstrakt

Ky artikull analizon kuadrin normativ dhe efektivitetin e tij në mbrojtjen e të drejtave të grave, duke u fokusuar në hendekun midis garantimit formal të të drejtave dhe zbatimit të tyre në praktikë. Studimi shqyrton legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe detyrimet pozitive të shtetit në kuadër të mbrojtjes së grave nga dhuna dhe diskriminimi, përfshirë standardet e vendosura nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Përmes analizës së praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe rasteve konkrete të dhunës ndaj grave, artikulli evidenton ekzistencën e një dallimi të theksuar të vazhdueshëm midis normës juridike dhe realitetit social. Në këtë artikull trajtohen faktorët që ndikojnë në këtë hendek, përfshirë stereotipet gjinore, pengesat institucionale dhe perceptimet shoqërore. Gjithashtu në këtë artikull, përmes një qasjeje empirike të bazuar në një pyetësor me studente të Fakultetit të Drejtësisë, konstatohen perceptimet mbi efektivitetin e kuadrit ligjor dhe institucional në mbrojtjen e grave. Situatat e përgjigjet e shumta në kuadër të rasteve dhe pyetësorit tregojnë një besim të kufizuar në efektivitetin e mekanizmave ligjorë dhe institucionale, si dhe praninë e pengesave strukturore dhe sociale në realizimin e të drejtave. Për rrjedhojë, artikulli kontribuon në theksimin e nevojës për forcimin e mekanizmave të zbatimit dhe rritjen e ndikueshmërisë institucionale, me qëllim ngushtimin e hendekut midis garantimit normativ dhe mbrojtjes reale të grave.

Fjalë kyçe: Kuadër Normativ, Të Drejtat e Grave, Detyrime pozitive të shtetit, Dhuna, Stereotipe gjinore, Hendeku midis ligjit dhe praktikës, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

¹ Studente në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. marinelalamcellarii@gmail.com

1. Hyrje

Në sallat e Fakultetit të Drejtësisë, ne mësojmë ndërmjet leksioneve të shumta që të gjithë janë të barabartë përpara ligjit² dhe se ligji ka parim mbrojtjen e individit. Megjithatë, jashtë këtyre mureve, lexojmë shumë për një realitet nga ku jo vetëm që nuk shihet mbrojtja e grave për nga mungesa e ligjeve, por dhe për nga indiferentizmi i thellë kolektiv e social. Njerëzit shpesh vendosin të mbajnë qëndrime kundrejt këtyre kauzave, të kthejnë kokën e të vazhdojnë me jetën e tyre sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Një rast i njohur është Kitty Genovese, afër të 30-ave, e vrarë brutalisht në rrugë nga një akt i ekzekutuar me thikë. Të gjithë 38 dëshmitarët e panë, por vendosën ta injoronin.³ Këtu vendoset në dukje pasoja fatale e kësaj padukshmërie. Njerëzit i kanë injoruar këto lloj situatash me vite, jo për shkak të mungesës së informacionit, por për shkak të frikës. Nuk kanë dashur të jenë pjesë e diçkaje nga ku mund të përfundonin si viktimë të rradhës, të ekspozoheshin ndaj rrezikut ose edhe të përfundonin dëshmitarë në seanca gjyqësore. Nga ana tjetër, cënueshmëria nuk i ndodh vetëm vajzave në moshë të re. Të cënueshme janë edhe gratë e moshuara, të cilat, pa pasur mbështetje tek personat e tjerë, vendosin të mbështeten tek dhunuesi i tyre.⁴ Pra, në vija të përgjithshme, mospërfshirja e tyre prej frikës ka rezultuar në fatalitete të jetës së individëve, veçanërisht grave, nga ku evidentohet që nuk iu është garantuar ndihma në kohë nevojë.⁵ Pavarësisht indiferencës së grave ndaj dhunës, përgjatë viteve të fundit po dëshmojmë një formë të re të këtij efekti nga ku mund ta quajmë indiferentizëm institucional. Megjithëse ligji i dëgjon gratë teksa mundohen të kërkojnë ndihmë, ata vendosin t'i injorojnë ato si dëshmitarët e rastit të parë. Edhe pse ekzistojnë norma ligjore, të cilat kanë synim mbrojtjen e grave, sistemi nuk gjen zbatim dhe mbrojtje të tyre në realitet. Ky artikull argumenton se ne nuk mund të lejojmë që reformat tona ligjore të jenë thjesht një fasadë që fshehin të njëjtën indiferencë që i mori jetën jo vetëm Kitty-t si shembull, por edhe të tjerave, rastet e të cilave akoma nuk janë zbardhuar e s'është marrë drejtësia e duhur për to. Analiza ndihmon që të mos jemi thjesht lexues teknikë të ligjit, por mbrojtës të frymës e zbatimit të tij. Një jurist që nuk e sheh dhimbjen njerëzore pas një dosjeje të një çështjeje, është një jurist që kontribuon në dështimin e sistemit. Kjo përgjegjësi shtrihet edhe përtej profesionit, duke përfshirë çdo individ në shoqëri. Duke sjellë në vëmendje raste specifike, artikulli synon të shqyrtojë indiferencën institucionale, duke kërkuar që reforma të mos mbetet vetëm në letër, por të kthehet dhe në siguri për jetën e shëndetin fizik si dhe mendor të atyre që kanë kontribuar në sjelljen e jetëve të shumë individëve, grave.

2. Kuadri Normativ në Mbrojtjen e Grave.

² Republika e Shqipërisë 1998(e ndryshuar), neni 18(1).

³ Goldberg, Nicholas, *The urban legend of Kitty Genovese and the 38 witnesses who ignored her blood-curdling screams*, Los Angeles Times, Los Angeles, 04.12.1881 < <https://www.latimes.com/opinion/story/2020-09-10/urban-legend-kitty-genovese-38-people> > aksesuar më 26 Prill 2026.

⁴ Mayo Clinic, *'Domestic violence against women: Recognize patterns, seek help'* (2020), 27.01.1864, <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/domestic-violence/art-20048397> aksesuar më 26.04.2026.

⁵ Mizielńska, Joanna, *Indifference as Fuel for Violence*, the magazine of the pas, Pas Journals (2020) <https://journals.pan.pl/Content/120350/30-31_Mizielinska_ang.pdf> aksesuar më 26.04.2026.

Kuadri normativ për mbrojtjen e grave përbën bazën juridike mbi të cilën ndërtohet garantimi i barazisë gjinore, mbrojtja nga diskriminimi dhe dhuna, përfshirë dhunën në familje. Ai përfshin një tërësi normash kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat synojnë jo vetëm njohjen formale të të drejtave të grave, por edhe sigurimin e mekanizmave efektivë për realizimin e tyre në praktikë. Në këto rrethana, shteti ka detyrimin pozitiv për të krijuar dhe zbatuar politika dhe legjislacion që mbrojnë gratë nga çdo formë cenimi të të drejtave të tyre, gjithashtu duke i promovuar ato përtej detyrimeve negative.⁶ Në nivel kombëtar, mbrojtja e grave mbështetet mbi bazën juridike të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e cila garanton barazinë para ligjit⁷ dhe ndalon çdo formë diskriminimi mbi baza gjinore.⁸ Këto parime kushtetuese konkretizohen më tej në legjislacionin e posaçëm, si ligji “Për barazinë gjinore”⁹, ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”¹⁰ dhe ligji “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare.”¹¹ Gjithashtu, Kodi Penal¹² parashikon vepra penale dhe sanksione për forma të ndryshme të dhunës dhe abuzimit ndaj grave, duke forcuar mbrojtjen e tyre juridike. Në nivel ndërkombëtar, Shqipëria është palë në një sërë instrumentesh e aktesh ndërkombëtare që vendosin standarde të rëndësishme për mbrojtjen e grave. Ndër më kryesoret, mund të përmendim disa konventa të ratifikuara, të cilat luajnë role kyç për mbrojtjen e grave: “Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave” (CEDAW)¹³ e cila synon eliminimin e diskriminimit ndaj grave në të gjitha fushat e jetës, si dhe “Konventa ndërkombëtare për të drejtat civile e politike” (KNDKP)¹⁴ e cila garanton detyrimin e të tjerëve për t’i mbrojtur të drejtat civile e politike të grave. Këto instrumente ndërkombëtare detyrojnë shtetin shqiptar të harmonizojë legjislacionin e brendshëm me standardet dhe të garantojë zbatimin e tyre efektiv.

2.1 Institucionet Përgjegjëse Për Zbatimin e Kuadrit Ligjor

Përtej kuadrit ligjor kombëtar e ndërkombëtar, funksion të rëndësishëm luajnë edhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e tij. Ndër institucionet kryesore përfshihen gjykatat, të cilat i gjejnë zgjidhje kauzave gjyqësore si organe shtetësore,¹⁵ organet e rendit (kryesisht policia dhe agjensitë e zbatimit të ligjit, duke vepruar sipas Kodit Penal dhe Kodit të Proçedurës Penale) si dhe institucione të pavarura si Komisioneri për Mbrojtjen

⁶ McCarthy, Angie, *State Obligations to Protect the Lives and Health of Women after Abortion or Miscarriage*, Human Rights Brief 21, 2nd edn, 2014 : 16.

⁷ Republika e Shqipërisë 1998(e ndryshuar), neni 18(1).

⁸ Ligj Nr. 10 221, *Për mbrojtjen nga diskriminimi*, dt.04.02.2010. Ndryshuar me Ligjin Nr. 124/2020. (I përditësuar) Neni 1, *Objekti*.

⁹ Ligj, *Për barazinë gjinore në shoqëri*, dt. 2025, Qendra e Botimeve Zyrtare.

¹⁰ Ligj Nr. 10 221, *Për mbrojtjen nga diskriminimi*, dt. 04.02.2010. Ndryshuar me Ligjin Nr. 124/2020. (I përditësuar), Qendra e Botimeve Zyrtare.

¹¹ Ligj Nr.9669, *Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare*, dt. 18.12.2006. Ndryshuar me ligjin nr. 9914, dt. 12.5.2008, nr. 10 329, dt. 30.9.2010, nr. 47/2018, dt. 23.7.2018, nr. 125/2020, dt. 15.10.2020. (I përditësuar), Qendra e Botimeve Zyrtare.

¹² Ligj nr.7895, *Kodi Penal I Republikës Së Shqipërisë*, dt. 27.1.1995, Qendra e Botimeve Zyrtare.

¹³ *Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave*, Rezoluta 34/180 e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, New York, dt.18.12.1979. Ratifikuar më 1994, RSH.

¹⁴ *Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike*, Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 2200A (XXI) (dt. 16.12.1966) Ratifikuar më 1991, RSH.

¹⁵ *Gjykat/ ë,-a emër i gjinisë femërore; numri shumë; -a(t) term në drejtësi*, Fjalor i Gjuhës Shqipe, (ASHSH 2006).

nga Diskriminimi.¹⁶ Komisioni i veçantë, nga ana tjetër, është Komisionin për Statusin e Grave (KSG), nga ku qëllimi i tij është të mbështesë e të nxisë të drejtat e grave në fusha politike, civile, ekonomike etj.¹⁷

2.2 Detyrimet e Shtetit Për Mbrojtjen e Grave

Detyrimet e shtetit në garantimin e mbrojtjes së të drejtave të grave janë të veçuara në dy kategori kryesore: detyrime negative dhe detyrime pozitive. Detyrimet negative lidhen me mosndërhyrjen e veprimeve të njerëzve nga ana e shtetit, në pengimin e të drejtave të njeriut,¹⁸ ndërsa detyrimet pozitive kërkojnë që shteti të ndërmarrë masa aktive për të garantuar ushtrimin efektiv të këtyre të drejtave në praktikë. Detyrimet pozitive nënkuptojnë se shteti nuk mjaftohet vetëm me njohjen formale të barazisë gjinore në ligj, por duhet të krijojë mekanizma konkretë mbrojtës, institucionalë dhe proceduralë për të parandaluar shkeljet dhe për të reaguar në mënyrë efektive ndaj tyre.¹⁹ Por cilat janë aktualisht në rang ndërkombëtar detyrimet pozitive të shtetit të cilat garantojnë mbrojtje institucionale të të drejtave të njeriut, dhe a përbëjnë ato mbrojtje aktive apo pasive?

2.3 Detyrimet pozitive sipas neneve 2 dhe 3 të KEDNJ dhe Hendeku midis Mbrojtjes Ligjore dhe asaj Reale

Nenet 2 dhe 3 përbëjnë detyrime pozitive sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.²⁰ Detyrime pozitive të shtetit janë për të ndërhyrë e për të garantuar mbrojtjen efektive të të drejtave të njeriut, megjithatë praktika dhe vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut tregojnë se këto obligime nuk janë përmbushur gjithmonë në mënyrë efektive. Dhe, për vërtetimin e saktësisht të analizës midis mbrojtjes aktive dhe pasive, për këtë çështje vlejnë disa raste. Rasti i parë është Opuz kundër Turqisë²¹. Gjykata konstatoi se autoritetet shtetërore kishin dështuar të ndërhyjnë në mënyrë efektive për të mbrojtur viktimën (në këtë rast Nahide Opuz dhe nëna e saj) nga dhuna e vazhdueshme në familje, e cila çoi deri në vrasjen e nënës së aplikantes, pavarësisht rrezikut të njohur, burrit të aplikantes. Si pasojë, u gjet shkelje e nenit 2²² dhe nenit 3²³ të KEDNJ-së, duke theksuar se mosveprimi i shtetit mund të sjellë përgjegjësi të drejtpërdrejtë ndërkombëtare si dhe dështim në mbrojtje të individëve të cënueshëm, në kuadër të neneve përkatës për mbrojtje shtetërore. Në mënyrë të ngjashme është rasti i Kontrovës kundër Sllovakisë²⁴, i cili bashkangjitet me nenin 2 “E drejta për jetën” Gjykata theksoi se autoritetet kishin detyrimin të reagonin me shpejtësi dhe efektivitet për të parandaluar një rrezik të parashikueshëm nga një akti kriminal të një individi, ndaj jetës së

¹⁶ Ligj nr. 10 221, (dt. 04.02.2010) *Për Mbrojtjen nga Diskriminimi*, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, institucion publik i pavarur.

¹⁷ Muçollari, Oriona, *Të Drejtat Ndërkombëtare Të Njeriut*, 2015, Mirgeeralb; 2014, 37.

¹⁸ *Positive and negative obligations of the State*, United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, (Jan.2019).

¹⁹ Akandji-Kombe, Jean-François, *Positive obligations under the European Convention on Human Rights: A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights*, UNHCR, Council of Europe (COE) Jan.2007 ; 21 (Art. 2) ; 23 (Art.3).

²⁰ *European Convention on Human Rights*, nënshkruar 04.11.1950, efektive 03.09.1953.

²¹ *Opuz v Turqisë*, Aplikimi nr. [33401/02](#), Gjykata Evropiane e Të Drejtave Të Njeriut, Vendim i datës 09.09.2009.

²² *E drejta për jetën*, Neni 2, Konventa Evropiane për Të Drejtat e Njeriut ; 6.

²³ *Ndalimi i Torturës*, Neni 3, KEDNJ ; 7.

²⁴ *Kontrová v. Sllovakisë*, Aplikimi nr. [7510/04](#), GJEDNJ, Vendim i datës 24.09.2007.

viktimës²⁵, duke konstatuar kështu shkelje të nenit 2. Ndërsa rasti i tretë lidhur me nenin 3 “Ndalimi i Torturës”, është Eremia dhe të tjerë kundër Moldavisë²⁶ nga ku aplikantët e çështjes ishin 3 gra: Lilia Eremia, Doina Eremia dhe Mariana Eremia (Të treja 40 vjeçe, në moshë madhore, kur u dha vendimi). Aplikantet u shprehën se shteti nuk i kishte përmbushur detyrat e tij në mbrojtjen e aplikanteve nga agresori i tyre. Si përfundim, Gjykata konstatoi dhe vendosi në mënyrë anonime se mosreagimi i policisë ndaj denoncimeve të përsëritura për dhunë në familje përbënte shkelje të nenit 3. Në tërësi, këto vendime tregojnë se ka pasur mungesë të ndërhyrjes efektive shtetërore. Dhe për rrjedhojë, mungesa e ndërhyrjes nuk konsiderohet neutralitet, por shkelje e drejtpërdrejtë e detyrimeve që burojnë nga neni 2 dhe 3 i KEDNJ-së. Pra, gratë rezultuan të kenë pasur mbrojtje pasive pasi nenet në konventë ekzistonin, por rastet ilustrojnë sfida në zbatimin e mekanizmave mbrojtës. Kur institucionet dështojnë të reagojnë në kohë, të parandalojnë dhunën ose torturën të ekspozuar ndaj viktimave, krijohet një mosbesim ndaj sistemit juridik, duke e thelluar më tej hendekun midis normës dhe realitetit.

2.4 Detyrimet e Shtetit për mbrojtjen e grave , sipas legjislacionit

Ligji i ri për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe asaj në familje shënjon një kthesë strategjike dhe zhvilluese për Shqipërinë, duke u harmonizuar drejtpërdrejt me Strategjinë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021-2030 dhe Programin e Qeverisë 2025-2030. Ky kuadër ligjor adreson specifikisht rekomandimet e Komiteteve të ekspertëve të Konventës CEDAW dhe Konventës së Stambollit. Risia e këtij legjislacioni nuk është thjesht formale, por gjithashtu dhe konceptuale. Ai transformon rrënjësisht mënyrën se si trajtohet dhuna ndaj grave, duke kaluar nga mbrojtja e ngushtë brenda familjes në një ombrellë të gjerë të amshuar sigurie për gratë shqiptare, që mbulon hapësirat private, publike si dhe ato digjitale.²⁷ Nga ana digjitale, publikimi i imazheve të cilat nuk aprovohen nga vajzat/gratë për ekspozim në syrin e publikut. si dhe përdorimi i fjalëve fyese të cilat janë inkurajuese të dhunës online, tashmë dënohen rëndë.²⁸

2.5 Neni 8 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut: Dallimi Pasiv dhe Aktiv i saj

Neni 8 përbën gjithashtu një detyrim pozitiv sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.²⁹ Detyrimet pozitive të shtetit në këtë kuadër kërkojnë ndërhyrje aktive në përshtatje të ligjit për të garantuar integritetin e sigurisë kombëtare ose zhvillimit të ekonomisë si dhe mbrojtjen e moralit dhe shëndetit të individit, si pjesë përbërëse e "jetës private dhe familjare".³⁰ Megjithatë, praktika dhe vendimet gjyqësore të

²⁵ *Kontrová v. Slovakisë*, Aplikimi nr. [7510/04](#), GJEDNJ, Vendim i datës 24.09.2007 ; 47,49.

²⁶ *Eremia v. Republika e Moldavisë*, Aplikimi nr. [3564/11](#), GJEDNJ, Vendim i datës 28.08.2013.

²⁷ Isufaj, Ermira, *Sheshi për ATSH: Ligji i ri, mbrojtje ndaj të gjitha formave të dhunës gjinore, sistem më efektiv i urdhrave të mbrojtjes*, aksesuar më 05.06.2026. < <https://ata.gov.al/2026/02/07/sheshi-per-atsh-ligji-i-ri-mbrojtje-ndaj-te-gjitha-formave-te-dhunes-gjinore-sistem-me-efektiv-i-urdhrave-te-mbrojtjes/> >

²⁸ CGTN , *Hyn në fuqi në Shqipëri ligji i ri kundër dhunës ndaj grave dhe në familje*, aksesuar më 05.06.2026. < <https://albanian.cri.cn/2026/02/14/ARTI1771038476399472> >

²⁹ *E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare*, Neni 8, Konventa Evropiane Për Të Drejtat e Njeriut ; 11.

³⁰ *Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights*, ECHR, Council Of Europe, aksesuar më 05.06.2026.

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut tregojnë se autoritetet shpesh dështojnë ta shtrijnë këtë mbrojtje në mënyrë efektive, veçanërisht në rastet e dhunës me bazë gjinore. Rasti i parë është *Beuacvacqua dhe S. kundër Bullgarisë*.³¹ Gjykata konstatoi shkelje të Nenit 8, pasi autoritetet shtetërore dështuan të ndërhyjnë me sanksione ligjore apo masa mbrojtëse ndaj ish-bashkëshortit të aplikantes, i cili ushtronte dhunë të vazhdueshme fizike dhe psikologjike.³² Gjykata theksoi se për t'iu përgjigjur dhunës në familje, shteti nuk mund të mjaftohet me masa pasive, por ka detyrimin pozitiv të ofrojë një kuadër ligjor dhe autoritativ që garanton realisht sigurinë e jetës private dhe familjare të grave.³³ Një çështje e ngjashme është rasti *A. kundër Kroacisë*,³⁴ i cili lidhet drejtpërdrejtë me dështimin e shtetit për të zbatuar masat e urdhëruara të mbrojtjes. Aplikantja vuante nga dhuna e vazhdueshme dhe përndjekja e ish-bashkëshortit, i cili vuante nga çrregullime mendore.³⁵ Pavarësisht ekzistencës së vendimeve zyrtare, autoritetet nuk i ekzekutuan ato me shpejtësi.³⁶ Gjykata gjeti shkelje të Nenit 8, duke nënvizuar se dështimi për të menaxhuar rrezikun dhe për të zbatuar masat mbrojtëse e la viktimën në një gjendje të vazhdueshme ankthi dhe pasigurie, duke i cenuar rëndë integritetin e saj psikologjik.³⁷ Në tërësi, këto vendime tregojnë se mungesa e ndërhyrjes efektive dhe e koordinuar shtetërore përbën shkelje të drejtpërdrejtë të detyrimeve që burojnë nga Neni 8 i KEDNJ-së. Edhe në këtë kuadër, gratë rezultuan të kenë pasur vetëm një mbrojtje pasive, pasi e drejta për jetë private ekzistonte në letër por zbatimi i mekanizmave mbrojtës dështoi përballë realitetit. Kur institucionet dështojnë të sanksionojnë dhunuesit e të zbatojnë urdhrat e mbrojtjes ato jo vetëm që lënë gratë të pambrojtura, por thellojnë dhe mishërojnë mosbesimin e tyre ndaj sistemit të drejtësisë.

3. Hendeku midis Normës Juridike dhe Realizimit Efektiv.

Pavarësisht ekzistencës së një kuadri të zhvilluar normativ, si në nivel ndërkombëtar ashtu edhe në atë kombëtar, praktika tregon se shpesh ekziston një hendek i dukshëm midis garantimit formal të të drejtave dhe realizimit të tyre efektiv në jetën e përditshme. Siç u evidentua dhe më sipër, dukshmëria e të drejtave përtej normës së shkruar, ende nuk zbatohet në realitet. Gratë ende janë të privuara për akses efektiv në drejtësi nga ku, në dallim me gjininë tjetër,³⁸ ato mbartin vetëm 64% të të drejtave,³⁹ duke reflektuar kështu pabarazi

³¹ *BEVACQUA DHE S. kundër BULLGARISË*, Aplikimi nr.71127/01, GJEDNJ, Vendim I datës 12.06.2008.

³² *BEVACQUA DHE S. kundër BULLGARISË*, Aplikimi nr.71127/01, GJEDNJ, Vendim I datës 12.06.2008, parag.78,79.

³³ *BEVACQUA DHE S. kundër BULLGARISË*, Aplikimi nr.71127/01, GJEDNJ, Vendim I datës 12.06.2008, parag.84.

³⁴ *A. kundër KROACISË*, Aplikimi nr.55164/08, GJEDNJ, Vendim i datës 14/01/2011.

³⁵ *A. kundër KROACISË*, Aplikimi nr.55164/08, GJEDNJ, Vendim i datës 14/01/2011, parag.57.

³⁶ *A. kundër KROACISË*, Aplikimi nr.55164/08, GJEDNJ, Vendim i datës 14/01/2011, parag.66.

³⁷ *A. kundër KROACISË*, Aplikimi nr.55164/08, GJEDNJ, Vendim i datës 14/01/2011, parag.78.

³⁸ *When laws change, lives change: What justice looks like on the ground for women ; Justice is not delivered by laws alone.* UN WOMEN, 05.03.2026, aksesuar më 26.04.2026. < <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2026/03/when-laws-change-lives-change-what-justice-looks-like-on-the-ground-for-women> >

³⁹ *International Women's Day 2026. Rights. Justice. Action ; Women's rights mean nothing if we cannot defend them.* UN WOMEN, 05.03.2026, < <https://www.unwomen.org/en/get-involved/international-womens-day> > aksesuar më 26.04.2026

strukture. Këto diferenca nuk lidhen me aftësitë individuale, por me faktorë të ndryshëm socialë, institucionalë dhe kulturorë, të cilët ndikojnë në realizimin e plotë të të drejtave në praktikë.

3.1 Stereotipet gjinore si pengesë në zbatimin efektiv të mbrojtjes juridike

Fillimisht, një ndër arsytet se përse gratë kanë më pak të drejta sesa gjinia tjetër është për shkak të stereotipeve gjinore. Stereotipet gjinore lindin dhe zhvillohen kur individët i përcaktojnë aftësitë e dikujt pa i njohur, vetëm nga pikëpamja e parë e gjinisë së tyre.⁴⁰ Sipas disa raportimeve të UN WOMEN,⁴¹ ende nuk është arritur barazi nga shtetet e mbarë botës për vajzat e gratë në bartjen e të drejtave të plota. Pabarazia në të gjitha aspektet e jetës, në krahasim me pandëshkueshmërinë për cënueshmërinë e të drejtave të grave është dështim i sistemit.⁴² Grupet e grave që i përkasin kategorive të veçanta si gratë nga minoritetet etnike ose komunitetet indigjene, gratë me aftësi të kufizuara, gratë me status të ulët socio-ekonomik, si dhe gratë migrante, shpesh janë viktimat më të cënueshme nga aspekti i diskriminimit nga gjuha e urrejtjes⁴³ së stereotipeve gjinore. Stereotipet e gabuara të gjinisë femërore janë një shtysë e shoqërisë për të ndikuar negativisht dhe për të kontribuar në shkeljen e shumë të të drejtave të tyre. Ndër stereotipet gjinore që ndikojnë në trajtimin juridik të dhunës ndaj grave përfshihen edhe perceptimet tradicionale mbi rolin dhe autonominë e tyre seksuale në martesë, të cilat historikisht kanë ndikuar në mosnjohjen ose trajtimin e kufizuar të përdhunimit martesor si vepër penale. Po ashtu, në disa raste të dhunës seksuale, stereotipe të rrënjosura mbi sjelljen dhe veshjen e viktimave, kanë ndikuar në mënyrën e vlerësimit dhe dështimit të çështjeve, duke krijuar kështu perceptime të gabuara mbi pëlqimin dhe përgjegjësinë e viktimës.⁴⁴ Këto qasje reflektojnë ndikimin e stereotipeve gjinore në interpretimin dhe zbatimin e normave juridike, duke cenuar parimin e barazisë dhe mbrojtjes efektive të grave nga dhuna.

3.2. Studime ndaj grave të dhunuara me aftësi të kufizuara

Gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara përballen me një diskriminim të dyfishtë që i ekspozon ato ndaj niveleve alarmante të abuzimit, shumë më të larta se tek burrat me paaftësi apo gjendje të tjera fizike. Në shkallë globale, vlerësohet se një pjesë dërrmuese e këtyre vajzave pësojnë dhunë seksuale përpara moshës madhore, të përcaktuar me ligj. Raportimi i këtyre rasteve pengohet rëndë nga stigma dhe fakti që dhunuesit janë shpesh familjarë, nga të cilët ato kanë varësi të plotë fizike dhe ekonomike, duke e bërë shoqërimin e detyruar prej tyre një barrierë censure. Ofruesit e shërbimeve publike dhe sociale shpesh nuk zotërojnë njohuritë e duhura mbi

⁴⁰ *Gender stereotyping, OHCHR and women's human rights and gender equality*, United Nations, <<https://www.ohchr.org/en/women/gender-stereotyping>>, aksesuar më 27.04.2026.

⁴¹ United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2010.

⁴² *No country in the world has reached full legal equality for women and girls*, UN WOMEN, 04.03.2026, aksesuar më 27.04.2026. <<https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2026/03/no-country-in-the-world-has-reached-full-legal-equality-for-women-and-girls>>

⁴³ Ligj nr. 10 221, (dt. 04.02.2010) *Për Mbrojtjen nga Diskriminimi*, Neni 3 (8), Qendra e Botimeve Zyrtare.

⁴⁴ *Gender stereotyping, OHCHR and women's human rights and gender equality*, United Nations, <<https://www.ohchr.org/en/women/gender-stereotyping>>, aksesuar më 30.04.2026.

specifikat dhe dinamikat e veçanta që mbart dhuna ndaj kësaj kategorie. Ky deficiet profesional joetik plotësohet nga mungesa e politikave sistematike për të çrrënjësuar paragjykimet dhe trajtimin diskriminues brenda strukturave mbështetëse, duke i lënë këto gra pa një rrugëzgjdhje të sigurt. Kjo mospërputhje institucionale midis ligjit të shkruar e praktikës përkthehet në barriera konkrete fizike dhe informative në terren.⁴⁵

3.3 Diskriminimi Etnik dhe barrierat ndihmëse ndaj Grave të Minoritetit Rom dhe Egjiptian

Përtej sfidave që ndajnë me grupe të tjera vulnerabël, gratë e komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Shqipëri përballen me një gamë të gjerë abuzimi që fillon që në moshë të hershme brenda familjes dhe zgjat përgjatë gjithë jetës. Ky fenomen rëndohet nga një ndërthurje e paragjyimeve gjinore, kulturore dhe etnike, të cilat e bëjnë këtë grup veçanërisht të izoluar përballë strukturave të mbrojtjes. Monitorimet e të drejtave të njeriut tregojnë se shkalla e denoncimeve të dhunës nga këto gra mbetet jashtëzakonisht e ulët. Ky ngurrim ushqehet kryesisht nga dy faktorë kryesorë: nga njëra anë, mungesa e theksuar e informacionit mbi mënyrën e identifikimit të dhunës dhe shërbimet mbështetëse; dhe nga ana tjetër, mosbesimi i thellë ndaj strukturave shtetërore. Ky mosbesim shpesh rezulton i justifikuar, pasi vetë institucionet përgjegjëse për trajtimin dhe rehabilitimin e viktimave shpesh shfaqin sjellje diskriminuese dhe paragjyuese, duke e bllokuar dhe kufizuar qasjen e tyre për drejtësi. Në këtë kuadër, një rol kyç për tejkalimin e këtij hendeku luajnë organizatat e shoqërisë civile. Kur procesi i denoncimit dhe integritetit mbështetet nga organizatat e grave, rezultatet në terren janë dukshëm më pozitive e të arritura dhe aksesit në shërbime duket ndjeshëm. Për këtë arsye, fuqizimi i qëndrueshëm dhe financimi i strukturave e shoqatave të drejtuara nga vetë komunitetet Rome dhe Egjiptiane mbetet një hap emergjent për të rritur raportimet dhe për të thyer muret e diskriminimit institucional.⁴⁶

4. Raste të dhunës në familje dhe dhunës ekstreme ndaj grave në Shqipëri.

Megjithëse kuadri ligjor shqiptar parashikon mekanizma të qartë për mbrojtjen e grave nga dhuna në familje, praktika tregon një realitet më kompleks dhe shqetësues. Një rast tragjik, shkak i dhunës, ka ndodhur në Graçanicë të Kosovës, ku një grua shqiptare është rrahur duke rezultuar me humbjen e jetës nga bashkëshorti i saj.⁴⁷ Raste të dhunës në familje janë shtuar nga viti në vit, ku mund të përmendim rastet e shqipëtareve në Kosovë ku janë rrahur gratë nga bashkëshortët e tyre, të cilët disa prej tyre kanë qenë të vetëdijshëm, e disa nën efektin e alkoholit, duke shkaktuar kështu dhe dhunë psikologjike fëmijëve të tyre, të ekspozuar ndaj rrezikut.⁴⁸

⁴⁵ Arqimandriti, Mirela *Seksioni III. Ndërsektorialiteti i dhunës: Një analizë e çështjeve ndërsektoriale që lidhen me DHF Gratë me Afësi të Kufizuar*, ZBATUESHMËRIA E LIGJIT PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE, Analiza LDHF, aksesuar më 05.05.2026.

⁴⁶ Arqimandriti, Mirela *Seksioni III. Ndërsektorialiteti i dhunës: Një analizë e çështjeve ndërsektoriale që lidhen me DHF Gratë me Afësi të Kufizuar*, GRATË ROMË E EGJIPTIANË, Analiza LDHF, aksesuar më 05.05.2026

⁴⁷ U dhunua nga bashkëshorti për vdekje, kush është 41-vjeçarja në Kosovë, DurrësLajm, <<https://durrësLajm.al/emri-u-dhunua-nga-bashkeshorti-per-vdekje-kush-eshte-41-vjecarja-ne-kosove/>> aksesuar më 01.04.2026.

⁴⁸ Rrihet nëna, e gruaja me fëmijë dëbohet shtëpia – 3 të arrestuar për dhunë në familje në 24 orë, Televizioni Klan Kosova 17.02.2009 < <https://klankosova.tv/rrihet-nena-e-gruaja-me-femije-debohet-shtepia-3-te-arrestuar-per-dhune-ne-familje-ne-24-ore12/>> , aksesuar më 02.04.2026.

4.1 Ndikimi tek të miturit

Dhe pse fokusi është tek gratë e cënueshme si nga ana sociale por dhe institucionale, vlen për t'u përmendur që dhe fëmijët e tyre pësojnë dëme të mëdha psikologjike të cilat i bartin me vete përgjatë kalueshmërisë së viteve. Gjithashtu, për këto raste, duhet parë bashkëpunimi institucional me mekanizmat e saj për të ofruar një mbrojtje sa më të mirë të fëmijëve.⁴⁹

4.2 Format ekstreme të dhunës gjinore: sulmet me lëndë djegëse

Shqipëria ka hasur njëkohësisht raste të dhunës ekstreme, duke përfshirë sulme drejtuar fytyrës me lëndë djegëse nga ku disa kanë çuar dhe në rrezikimin e të mos pasurit njërin sy.⁵⁰ Pavarësisht se në disa raste sulmet me lëndë djegëse janë drejtuar ndaj fytyrës së viktimave, evidentohet se në raste të tjera dëmtimi zë vend edhe në pjesë të trupit.⁵¹ Gjithashtu, ndërsa një pjesë e këtyre akteve kryhen nga partnerë apo bashkëshortë, raportohen edhe raste ku autorët janë persona të panjohur për viktimat. Gruaja, në këtë rast, u sulmua me lëndën djegëse nga një i panjohur teksa ecte përgjatë rrugës për në punë. Nga ky sulm, viktimja pësoi dëmtime të rënda në fytyrë.⁵² Në përgjithësi, për disa, këto mund të perceptohen si raste të zakonshme, megjithatë në thelb ato përfaqësojnë përjetime të grave të dhunuara të cilave iu është ndryshuar rrënjësisht jeta. Ky perceptim i zakonshmërisë tregon një proces të normalizimit të dhunës në shoqëri, ku raste të tilla rrezikojnë të minimizohen ose të mos trajtohen me seriozitetin e duhur. Në këtë kontekst, megjithëse kuadri ligjor parashikon mbrojtje të gjerë, shumëllojshmëria dhe ashpërsia e këtyre rasteve evidenton kufizimet në parandalimin dhe reagimin efektiv institucional. Për rrjedhojë, këto raste theksojnë nevojën për një qasje më efektive dhe gjithëpërfshirëse në zbatimin e ligjit.

4.3 Viktimat në kushte të veçanta cënueshmërie, gratë me aftësi të kufizuara

Nga ana tjetër, raportimet mediatike kanë evidentuar raste të dhunës fizike e seksuale ndaj grave me aftësi të kufizuara, përfshirë një rast në Skënderaj, ku një grua evidentohet se është dhunuar fizikisht e seksualisht, me pasojë ngeljen në barrë si dhe efektin shkatërrues për integritetin e saj fizik dhe personal.⁵³ Këto raste tregojnë se dhuna ndaj grave në situata të cënueshmërisë së shtuar, mbetet një fenomen i pranishëm dhe kompleks. Në disa prej këtyre rasteve, dhuna fizike shfaqet në forma ekstreme përfshirë edhe me elementë të

⁴⁹ Guni, Nadia, *Fëmijët nuk janë parë gjithmonë si të mbijetuar të dhunës në familje*, UN WOMEN, *Shqipëria forcon mbrojtjen për gratë dhe fëmijët që përballen me dhunë*, 2007, aksesuar më 03.04.2026.

⁵⁰ E RËNDË/ 50-vjeçari i hedh acid në fytyrë ish-gruas: E gjeta duke ..., Gazeta Shqip, 13.03.2006 < <https://gazeta-shqip.com/bota/e-rende-50-vjecari-i-hedh-acid-ne-fytyre-ish-gruas-e-gjeta-duke-i-1185659/> > aksesuar më 03.04.2026.

⁵¹ E RËNDË në Durrës/ E la, ish i dashuri shkon tek parukieria, i hedh acid në trup, Dosja, Mediadesk < <https://dosja.al/aktualitet/e-rnd-ne-durres-burri-i-hedh-acid-ne-fytyre-nje-gruaje-i221918> > aksesuar më 03.04.2026.

⁵² U sulmua me acid në fytyrë: Jam një Grua që shenjat i kam rrënjë force, Koha Jone, Swiss Digital, 2024, < <https://kohajone.com/aktualitet/u-sulmua-me-acid-ne-fytyre-jam-nje-grua-qe-shenjat-i-kam-rrenje-force/> >

⁵³ Dhunimi i gruas me aftësi të kufizuara në Skënderaj, Kolektivi për Veprim Feminist realizon aksion duke shkruar grafite në qytet, Lajmi.net, 18.03.2025 < <https://lajmi.net/dhunimi-i-gruas-me-aftesi-te-kufizuara-ne-skenderaj-kolektivi-per-veprim-feminist-realizon-aksion-duke-shkruar-grafite-ne-qytet/> >, aksesuar më 03.04.2026.

tjerë, që kanë rezultuar me pasoja të rënda shëndetësore e integriteti për viktimat, me përfundim fatal.⁵⁴ Organet e rendit kanë reaguar me vonesë, por, pavarësisht rrethanave, ata ndërmorën masa për transportimin e viktimës drejt spitalit. Megjithatë, ajo ndërroi jetë si pasojë e dhunës barbare drejtuar kundrejt saj. Pas këtij fundi tragjik, ende nuk rezulton që të jetë vendosur përgjegjësi penale për vdekjen e saj, duke mbetur çështja ende e pazgjidhur në aspektin e dhënies së drejtësisë.⁵⁵ Këto raste jo vetëm që tregojnë se dhuna ndaj grave mund të marrë forma të ndryshme dhe shpesh ekstreme, duke përfshirë edhe kategori veçanërisht të cenueshme si personat me aftësi të kufizuara, por se dhe përtej ekzistencës së një kuadri ligjor mbrojtës, evidentohen kufizime në efektivitetin e mekanizmave të parandalimit dhe reagimit institucional, veçanërisht në rastet ku dhuna përshkallëzohet në pasoja fatale. Në këtë kontekst, vihet në dukje nevoja për forcimin e mekanizmave institucionalë të parandalimit dhe reagimit, në mënyrë që mbrojtja juridike të jetë efektive dhe gjithëpërfshirëse për të gjitha kategoritë e viktimave, përfshirë gratë me aftësi të kufizuara.

5. Perceptime të subjekteve (Studente të Fakultetit të Drejtësisë).

Pyetësi⁵⁶ për qëllimet akademike të artikullit shkencor, i krijuar në Google Forms, u bazua në një qasje empirike me karakter të kombinuar, kuantitativ dhe cilësor, me synim analizimin e perceptimit të studenteve të drejtësisë mbi marrëdhënien midis normës juridike dhe efektivitetit të saj në praktikë, në kontekstin e mbrojtjes së të drejtave të grave në Shqipëri. Në thelb të pyetësit qëndron hendeku ndërmjet dimensionit formal të së drejtës, ligji si premtime normativ, dhe dimensionit të tij substancial, ligji si instrument mbrojtës efektiv në praktikë. Për këtë arsye, pyetjet e pyetësit janë konceptuar për t'u thelluar në perceptimin mbi ekzistencën dhe cilësinë e kuadrit ligjor, ashtu edhe praktikitetin në funksionimin real të mekanizmave institucionalë. Mbledhja e të dhënave është realizuar duke u shpërndarë në mënyrë elektronike, ku pjesëmarrëset në këtë studim janë përzgjedhur mbi bazën e aksesit dhe disponueshmërisë, duke përfshirë 10 studente të Fakultetit të Drejtësisë nga të gjitha vitet, çka mundëson një vlerësim më të informuar mbi funksionimin e sistemit ligjor dhe efektivitetin e mbrojtjes së të drejtave të grave.

Instrumenti i kërkimit ka përfshirë pyetje të mbyllura, për të matur me përqindje, në mënyrë të strukturuar perceptimet mbi efektivitetin e kuadrit ligjor dhe institucional dhe një pyetje të hapur për në fund të pyetësit, për të evidentuar në mënyrë cilësore problematikat dhe rekomandimet e subjekteve. Analiza e të dhënave kuantitative, e realizuar përmes përqindjeve, tregon një mospërputhje të dukshme midis perceptimit për ekzistencën e normës dhe efektivitetit të saj në praktikë. Konkretisht vetëm 37.5% e subjekteve vlerësojnë se

⁵⁴ *Lidhet dhe rrihet barbarisht nga turma, vdes gruaja me aftësi të kufizuara*, Ora News, 2019, <<https://www.oranews.tv/article/lidhet-dhe-rrihet-barbarisht-nga-turma-vdes-gruaja-me-aftesi-te-kufizuara>>, aksesuar më 03.04.2026.

⁵⁵ *Lidhet dhe rrihet barbarisht nga turma, vdes gruaja me aftësi të kufizuara*, Ora News, 2019, <<https://www.oranews.tv/article/lidhet-dhe-rrihet-barbarisht-nga-turma-vdes-gruaja-me-aftesi-te-kufizuara>>, aksesuar më 03.04.2026.

⁵⁶ Lamçellari, Marinela, *Kritikë midis Kuadrit Normativ dhe Perceptimit Empirik për Gratë*, Google Forms. Krijuar më 25.04.2026, aksesuar më 03.04.2026. <<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9XAWSTq-mSmt0EyymsC-bi4l8zscWepXTKf8tmzn29MXVAw/viewform?usp=header>>

kuadri ligjor garanton mbrojtje efektive, çka sugjeron një besim të kufizuar në realizimin praktik të të drejtave; 50% identifikojnë presionin social dhe frikën nga raportimi si pengesë kryesore, duke e zhvendosur fokusin nga ligji tek faktorët socialë; 50% i konsiderojnë institucionet jo efektive, duke reflektuar një pabesueshmëri në mekanizmat zbatuese të normës; 87.5% pranojnë ekzistencën e pengesave strukturore, duke përforcuar idenë se problemi nuk qëndron vetëm në nivel normativ dhe në fund, përgjigjet e ndara mbi besimin ndaj institucioneve (37.5% po dhe 37.5% jo) tregojnë një perceptim të fragmentuar dhe të paqëndrueshëm mbi garantimin real të të drejtave. Në funksion të thellimit të analizës, të dhënat cilësore janë trajtuar përmes analizës tematike me pyetjen “Cilat masa duhet të ndërmerren për të rritur efektivitetin e mbrojtjes juridike të grave?”, nga e cila rezulton se subjektet identifikojnë si faktorë kyç: mungesën e mekanizmave efektivë zbatues, nevojën për rritjen e ndërgjegjësimit dhe informimit, ndikimin e mentalitetit shoqëror, si dhe dobësitë në reagimin institucional. Në tërësi, metodologjia e ndjekur mundëson të evidentohet qartë perceptimi i një hendeku midis ligjit në letër dhe ligjit në veprim, duke e vendosur analizën në një perspektivë kritike mbi efektivitetin real të mbrojtjes juridike të të drejtave të grave, nga vetë studentet e Fakultetit të Drejtësisë.

6. Konkluzionet

Ky artikull analizoi kuadrin normativ për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe zbatimin e tij në praktikë, duke evidentuar ekzistencën e një hendeku të dukshëm midis garantimit formal dhe realizimit efektiv të këtyre të drejtave. Analiza e praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe rasteve të dhunës ndaj grave në Shqipëri dhe rajon, tregon se mosveprimi institucional dhe faktorët socialë kontribuojnë në cënimin e mbrojtjes efektive. Gjithashtu, perceptimet e analizuara nga studente të Fakultetit të Drejtësisë reflektojnë një nivel të kufizuar besimi në efektivitetin e mekanizmave institucionalë, duke theksuar ndikimin e stereotipeve gjinore dhe pengesave strukturore në zbatimin e të drejtave. Në përfundim, rezulton se përtej kuadrit të plotë ligjor, nevojitet forcimi i mekanizmave të zbatimit dhe mbi të gjitha ndërgjegjësimi më i gjerë shoqëror, me qëllim parandalimin e dhunës ndaj grave dhe garantimin real të barazisë gjinore në praktikë.

BIBLIOGRAFIA

Legjislacioni Kombëtar

- Republika e Shqipërisë 1998(e ndryshuar) ;
- Qendra e Botimeve Zyrtare (QBZ), Arkiva Digjitale e Legjislacionit ;
- Ligj Nr. 10 221, *Për mbrojtjen nga diskriminimi*, dt.04.02.2010. Ndryshuar me Ligjin Nr. 124/2020. (I përditësuar) ;
- Ligj, Për barazinë gjinore në shoqëri , dt. 2025.
- Ligj Nr.9669, Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, dt. 18.12.2006. Ndryshuar me ligjin nr. 9914, dt. 12.5.2008, nr. 10 329, dt. 30.9.2010, nr. 47/2018, dt. 23.7.2018, nr. 125/2020, dt. 15.10.2020. (I përditësuar).
- Ligj nr.7895 , *Kodi Penal I Republikës Së Shqipërisë*, dt. 27.1.1995.

Legjislacioni Ndërkombëtar

- Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut , KEDNJ ; E drejta për Jetën, neni 2, KEDNJ ; 6 ; Parandalimi I Torturës, Neni 3, KEDNJ.
- Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) ;
- *E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare* , Neni 8, Konventa Evropiane Për Të Drejtat e Njeriut.
- Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike (KNDPCP).

Vendime gjyqësore

- *Opuz v. Turqisë*, Aplikimi nr. 33401/02, Gjykata Evropiane për Të Drejtat e Njeriut ; Vendim i datës 09.09.2009.
- *Kontrová v. Sllovakisë* , Aplikimi nr. 7510/04 , GJEDNJ, Vendim i datës 24.09.2007.
- *Eremia v. Republikës Së Moldavisë*, Aplikimi nr. 3564/11 , EHCR , 28.08.2013.
- *A. kundër KROACISË*, Aplikimi nr.55164/08, GJEDNJ, Vendim i datës 14/01/2011.
- *BEVACQUA DHE S. kundër BULLGARISË* ,Aplikimi nr.71127/01, GJEDNJ, Vendim I datës 12.06.2008

Artikuj Online

- Los Angeles Times,04.12.1881;
- -Mayo Clinic,27.01.1864;
- -The Magazine Of the Pas, Pas Journals, 2020.
- Human Rights Brief 21. 2nd edition, 2014.
- UNODC, 01.2014.
- -UNHCR,Council Of Europe (COE), 14.12.1950;
- -UN WOMEN, 02.07.2010;
- United Nations,24.10.1945;
- DurrësLajm,2012.
- Sheshi për ATSH: “Ligji i ri, mbrojtje ndaj të gjitha formave të dhunës gjinore, sistem më efektiv i urdhrave të mbrojtjes.”
- CGTN , “Hyn në fuqi në Shqipëri ligji i ri kundër dhunës ndaj grave dhe në familje”
- Gazeta Shqip, 13.03.2006
- Dosja, 31.01.2006.
- -Koha Jonë, Swiss Digital, 2024.

Libra

- Muçollari ,Oriona “Të Drejtat Ndërkombëtare Të Njeriut.” Mirgeeralb,2015.

Media Televizive

- Ora News, 31.01.2007;
- Televizioni “Klan Kosova”, 12,2008.

Fjalorth

- Fjalor i Gjuhës Shqipe, (ASHSH 2006).

Të tjera

- Raportime të UN WOMEN për baraza gjinore;
- Pyetësor i realizuar me 10 studente të Fakultetit të Drejtësisë, Universitet i Tiranës.
- Arqimandriti, Mirela Seksioni III. Ndërsektorialiteti i dhunës: Një analizë e çështjeve ndërsektoriale që lidhen me DHF Gratë me Aftësi të Kufizuara , ZBATUESHMËRIA E LIGJIT PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE, Analiza LDHF.
- Arqimandriti, Mirela Seksioni III. Ndërsektorialiteti i dhunës: Një analizë e çështjeve ndërsektoriale që lidhen me DHF Gratë me Aftësi të Kufizuara , GRATË ROME E EGJIPTIANE , Analiza LDHF.

E DREJTA PËR NJË MJEDIS TË PASTËR SI NJË E DREJTË THEMELORE E NJERIUT

Ersiana Korriku

Abstrakt

Ky artikull analizon marrëdhënien midis të drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së mjedisit në kontekstin e zhvillimeve bashkëkohore të së drejtës ndërkombëtare dhe legjislacionit shqiptar. Duke u nisur nga sfidat globale të ndryshimeve klimatike dhe degradimit të mjedisit, studimi trajton evolucionin e së drejtës mjedisore si një fushë dinamike që lidhet drejtpërdrejt me realizimin efektiv të të drejtave themelore të njeriut. Artikulli shqyrton klasifikimin e të drejtave të njeriut dhe pozicionimin e së drejtës për një mjedis të pastër si një e drejtë kolektive me karakter ndërgjeneracional, duke argumentuar rëndësinë e njohjes së saj si një e drejtë themelore autonome.

Në vijim, analizohet roli i jurisprudencës ndërkombëtare dhe i gjykatave ndërkombëtare në konsolidimin e standardeve juridike për mbrojtjen e mjedisit, duke iu referuar rasteve të rëndësishme që kanë kontribuar në zhvillimin e detyrimeve pozitive të shteteve për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të individëve nga rreziqet mjedisore. Artikulli trajton gjithashtu zhvillimin historik të së drejtës ndërkombëtare të mjedisit, duke theksuar momentet kyçe që nga Konferenca e Stokholmit deri te instrumentet bashkëkohore mbi zhvillimin e qëndrueshëm.

Një pjesë e rëndësishme e analizës i kushtohet dimensionit juridik të zhvillimit të qëndrueshëm dhe parimeve themelore që e mbështesin atë, si parimi i parandalimit, parimi i kujdesit dhe parimi “ndotësi paguan”. Në fund, artikulli shqyrton legjislacionin shqiptar në fushën e mbrojtjes së mjedisit, duke analizuar zhvillimin e kuadrit ligjor për ndotjen e ajrit, ujërave dhe zbatimin e Konventës së Aarhusit. Studimi arrin në përfundimin se, megjithëse Shqipëria ka bërë përparime të rëndësishme në harmonizimin e legjislacionit me standardet ndërkombëtare, sfidat kryesore mbeten në zbatimin praktik të ligjit dhe forcimin e institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit dhe të drejtave të njeriut.

Fjalë kyçe: Të drejtat e njeriut, E drejta mjedisore, Zhvillimi i qëndrueshëm, Jurisprudenca ndërkombëtare; Legjislacioni mjedisor shqiptar.

1. Hyrje

Ndryshimet klimatike përbëjnë një nga sfidat më serioze të shekullit XXI duke ndikuar drejtpërdrejt në jetën, shëndetin dhe mirëqënien e individëve në nivel global. Fenomene si rritja e temperaturës, ndotja e ajrit dhe degradimi i ekosistemeve kanë transformuar çështjet mjedisore në një krizë të thellë të të drejtave të njeriut. Në këtë kontekst ka qënë OKB (Organizata e Kombeve të Bashkuara) ajo e cila ka theksuar gjithnjë e më shumë lidhjen midis mbrojtjes së mjedisit dhe garantimit të të drejtave themelore. Pyetja kryesore që lind është:

A duhet të konsiderohet e drejta për një mjedis të pastër si një e drejtë themelore autonome? Ky artikull mbron tezën se kjo e drejtë duhet të njihet si e tillë, pasi përbën një parakusht esencial për ushtrimin efektiv të të drejtave të tjera dhe për mbijetesën e brezave të ardhshëm.

2. E Drejta për një Mjedis të Pastër si Pjesë e të Drejtave të Njeriut

E drejta për një mjedis të pastër është zhvilluar gradualisht si një komponent i rëndësishëm i mbrojtjes së të drejtave të njeriut, duke reflektuar ndërvarësinë midis cilësisë së mjedisit dhe ushtrimit efektiv të të drejtave dhe lirive themelore. Një mjedis i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm konsiderohet sot një kusht i domosdoshëm për mbrojtjen e jetës, shëndetit, mirëqënies dhe dinjitetit njerëzor. Megjithëse instrumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut nuk e kanë njohur fillimisht në mënyrë të shprehur këtë të drejtë, zhvillimi i së drejtës ndërkombëtare mjedisore dhe jurisprudenca e gjykatave ndërkombëtare kanë kontribuar në konsolidimin e saj si një e drejtë themelore me rëndësi gjithnjë e më të madhe në shoqërinë moderne.

2.1 Koncepti dhe Klasifikimi i të Drejtave të Njeriut

Brezi i parë përfshin të drejtat civile dhe politike,¹ të cilat lidhen me liritë themelore të individit dhe kërkojnë kryesisht mosndërhyrjen e shtetit. Këto përfshijnë, ndër të tjera, të drejtën për jetën, lirinë e shprehjes dhe të drejtën për një proces të rregullt ligjor. Brezi i dytë përfshin të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore, të cilat kërkojnë ndërhyrje aktive të shtetit për të siguruar kushte të përshtatshme jetese, si e drejta për shëndet, arsim dhe punësim. Brezi i tretë përfshin të drejtat kolektive të cilat lidhen me interesat e përbashkëta të komuniteteve dhe njerëzimit në tërësi, si e drejta për zhvillim, paqe dhe një mjedis të pastër.

2.2 E Drejta për një Mjedis të Pastër si e Drejtë e Brezit të Tretë

E drejta për një mjedis të shëndetshëm zakonisht përfshihet në kategorinë e tretë të të drejtave të njeriut, pasi ajo ka një karakter kolektiv dhe ndërgjeneracional.² Megjithatë, rëndësia e saj ndërsektoriale e bën atë një të drejtë “transversale” që ndikon drejtpërdrejt në realizimin e të gjitha kategorive të tjera të të drejtave. Një

¹ Vasak, Karel. Human Rights: A Thirty-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier 1977

² United Nations. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), Stockholm 1972

mjedis i ndotur ose i degraduar cënon jo vetëm cilësinë e jetës, por edhe ushtrimin efektiv të të drejtave themelore, si e drejta për jetën, shëndetin dhe mirëqënien.

2.3 Evolucioni Ndërkombëtar i Njohjes së të Drejtës për Mjedis të Pastër

Raporti i vitit 2020 i përgatitur në kuadër të OKB thekson se mbrojtja e mjedisit dhe respektimi i të drejtave të njeriut janë thellesisht të ndërvarura.³ Sipas këtij raporti, shtetet kanë detyrime pozitive jo vetëm për të parandaluar dëmet mjedisore, por edhe për të garantuar akses në informacion mjedisor, pjesëmarrje publike në vendimmarrje dhe akses efektiv në drejtësi për çështjet që lidhen me mjedisin. Këto elementë konsiderohen si komponentë thelbësorë për realizimin praktik të së drejtës për një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm.

Vitet '70 konsiderohen si pikë kthese. Rritja e ndërgjegjësimit publik dhe politik çoi në krijimin e lëvizjeve mjedisore dhe organizatave si Greenpeace (1971).⁴ Ngjarja më e rëndësishme ishte Konferenca e Stokholmit (1972), e cila shënon fillimin e së drejtës ndërkombëtare moderne të mjedisit.⁵ Ajo prodhoi Deklaratën e Stokholmit, Planin e Veprimit për Mjedisin dhe Krijimin e Programit të OKB për Mjedisin (UNEP). Deklarata, megjithëse jo detyruese, vendosi parimet bazë të cilat ishin mbrojtja e mjedisit si interes global, sovraniteti mbi burimet natyrore dhe përgjegjësia për të mos dëmtuar shtetet e tjera.⁶

Pas vitit 1972, u rrit ndjeshëm numri i traktateve ndërkombëtare, duke përfshirë: MARPOL (1973) për ndotjen detare, CITES (1973) për speciet e rrezikuara, UNCLOS (1982) për të drejtën e detit.⁷ Në vitin 1988 u krijua IPCC, një organ kyç shkencor për ndryshimet klimatike, i cili konfirmoi rolin e aktivitetit njerëzor në ngrohjen globale. Një moment tjetër kyç ishte Konferenca e Rio de Zhaneiros (1992), e njohur si “Samiti i Tokës”.⁸ Ajo prodhoi Deklaratën e Rios, Axhendën 21, Konventën për Ndryshimet Klimatike dhe Konventën për Biodiversitetin. Këtu u konsolidua koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm, i përkufizuar si zhvillim që plotëson nevojat aktuale pa cënuar ato të brezave të ardhshëm.⁹

Deklarata e Mijëvjeçarit (2000) e vendosi mbrojtjen e mjedisit si një objektiv global. Samiti i Johannesburgut (2002) theksoi lidhjen midis zhvillimit ekonomik dhe mjedisit, megjithëse u kritikua për zhvendosjen e fokusit drejt zhvillimit.¹⁰ Në vijim, janë zhvilluar konferenca të shumta për klimën, por shpesh me rezultate të kufizuara, si Konferenca e Kopenhagenit (2009).¹¹ Megjithatë, janë bërë përparime si ai i krijimit të mekanizmave financiarë për klimën, objektiva për uljen e gazeve serrë dhe forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar¹²

³ United Nations, Report of Special Rapporteur on Human Rights and the environment (UN Doc A/HRC/43/53,2020).

⁴ Greenpeace, History (1971).

⁵ UN Conference on the Human Environment (Stockholm, 1972).

⁶ United Nations. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), Stockholm 1972

⁷ Shih: MARPOL Convention (1973); CITES Convention (1973); UNCLOS (1982), cituar sipas: Erion Muharremaj, E drejta ndërkombëtare e mjedisit dhe legjislacioni shqiptar, Mirgeeralb, Tiranë, 2015 f. 24–36.

⁸ UN Conference on Environment and Development (Rio, 1992).

⁹ World Commission on Environment and Development, Our Common Future (1987).

¹⁰ World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002).

¹¹ UN Climate Change Conference (Copenhagen, 2009).

¹² UNFCCC Conference Decisions (Cancún 2010; Durban 2011).

Konferenca “Rio+20” (2012) rikonfirmoi angazhimet ekzistuese dhe theksoi rolin e ekonomisë së gjelbër dhe të shoqërisë civile.¹³

3. Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Mbrojtja e Mjedisit

3.1 Koncepti i Zhvillimit të Qëndrueshëm

Zhvillimi i qëndrueshëm është një koncept kompleks dhe në evolucion të vazhdueshëm, çka e bën të vështirë për t’u përkufizuar në mënyrë të prerë. Përkufizimi klasik dhe më i pranuar gjerësisht është ai i dhënë nga World Commission on Environment and Development në raportin e tij të njohur si Our Common Future, sipas të cilit zhvillimi i qëndrueshëm është: “zhvillimi që plotëson nevojat e së tashmes, pa kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre”¹⁴. Ky koncept përmban dy elemente kyçe: Konceptin e nevojave, veçanërisht të nevojave bazë të shtresave më të varfra dhe konceptin e kufizimeve, të vendosura nga teknologjia dhe organizimi shoqëror mbi kapacitetin e mjedisit. Zhvillimi i qëndrueshëm mbështetet mbi tre shtylla kryesore ku një ndër to është ajo mjedisore, sociale dhe ekonomike. Këto nuk janë të ndara, por thellësisht të ndërvarura. Një shoqëri e shëndetshme nuk mund të ekzistojë pa një mjedis të shëndetshëm dhe një ekonomi funksionale¹⁵. Në këtë kuadër, UNESCO e konsideron zhvillimin e qëndrueshëm si një paradigmë që synon balancimin e këtyre tre dimensioneve për përmirësimin e cilësisë së jetës¹⁶.

3.2 Parimet themelore

Parimet themelore të zhvillimit të qëndrueshëm janë artikuluar në mënyrë të qartë në Rio Declaration on Environment and Development, e cila përcakton bazat normative të këtij koncepti në të drejtën ndërkombëtare. Ndër parimet kryesore përfshihen e drejta e individëve për një jetë të shëndetshme në harmoni me natyrën, përgjegjësia e shteteve për të mos shkaktuar dëme përtej kufijve të tyre, parimi i parandalimit dhe ai i kujdesit (precautionary principle), integrimi i mbrojtjes së mjedisit në procesin e zhvillimit, zhdukja e varfërisë si kusht për zhvillim të qëndrueshëm, parimi “ndotësi paguan”, pjesëmarrja publike në vendimmarrje dhe bashkëpunimi ndërkombëtar.¹⁷ Këto parime tregojnë se zhvillimi i qëndrueshëm nuk është vetëm një objektiv politik, por një kornizë normative me implikime juridike.

3.3 Rëndësia e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Zhvillimi i qëndrueshëm realizohet përmes një qasjeje të integruar që përfshin menaxhimin e burimeve natyrore që përbëhet nga cilësia e ajrit, burimet ujore, toka dhe biodiversiteti, ndryshimet klimatike dhe energjia.

¹³ UNGA Res 66/288 ‘The Future We Want’ (2012).

¹⁴ World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford University Press 1987)

¹⁵ B Lushaj, E Drejta Mjedisore (Kristalina-KH 2008) 1–195.

¹⁶ UNESCO, Education for Sustainable Development Toolkit (2006) 1–131.

¹⁷ United Nations, Rio Declaration on Environment and Development, UN Doc. A/CONF.151/26 (Vol. I), 1992, Principles 1–27.

Përfshin sektorët e prodhimit dhe shërbimeve që përbëhet nga licencimi dhe kontrolli i aktiviteteve, monitorimi i ndotjes, zhvillimi teknologjik dhe menaxhimi i mbetjeve. Gjithashtu element tjetër i rëndësishëm është menaxhimi i lëvizjeve dhe infrastrukturës që përbëhet nga planifikimi urban, transporti i qëndrueshëm dhe kontrolli i ndotjes nga automjetet. Këto mbështeten nga financimi, edukimi dhe trajnimi, kërkimi shkencor, roli i OJF-ve. Kjo tregon se zhvillimi i qëndrueshëm kërkon një qasje shumëdimensionale dhe ndërsektoriale.¹⁸

Gjithashtu, tregues të rëndësishëm të zhvillimit të qëndrueshëm lidhen me ndryshimet klimatike, energjinë dhe transportin, fusha që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në mjedis dhe në zhvillimin ekonomik afatgjatë. Në të njëjtën kohë, rëndësi të veçantë i kushtohet qeverisjes së mirë dhe partneritetit global, të cilat konsiderohen elemente thelbësore për zbatimin efektiv të politikave të zhvillimit të qëndrueshëm dhe për bashkëpunimin ndërkombëtar. Këta tregues janë zhvilluar dhe përpunuar nga institucione ndërkombëtare si United Nations Department of Economic and Social Affairs dhe European Commission, të cilat kanë luajtur një rol kyç në standardizimin e metodologjive për matjen e progresit drejt zhvillimit të qëndrueshëm.¹⁹

4. Jurisprudenca e GJEDNJ dhe Konsolidimi i së Drejtës për një Mjedis të Pastër

Megjithëse Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut nuk e parashikon shprehimisht të drejtën për një mjedis të pastër, jurisprudenca e GJEDNJ ka luajtur një rol të rëndësishëm në njohjen dhe zhvillimin e saj. Gjykata ka interpretuar në mënyrë evolutive dispozitat e Konventës, duke lidhur dëmtimin e mjedisit me cenimin e të drejtave themelore të njeriut, veçanërisht të drejtën për jetën, të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare, si dhe të drejtën për një mjet efektiv ankimi. Nëpërmjet vendimeve të saj, Gjykata ka theksuar se shtetet kanë detyrime pozitive për të mbrojtur individët nga rreziqet mjedisore që mund të ndikojnë në shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Kjo qasje ka kontribuar në konsolidimin gradual të së drejtës për një mjedis të pastër si një komponent i rëndësishëm i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në Evropë.²⁰

Ndër vendimet më të rëndësishme në këtë fushë përmenden çështja *Lopez Ostra v. Spain*, ku Gjykata konstatoi se ndotja e rëndë e shkaktuar nga një impiant trajtimi mbetjesh cenonte të drejtën e aplikantes për respektimin e jetës private dhe familjare, si dhe çështje të tjera.

4.1 Lopez Ostra kundër Spanjës

Një nga rastet më të hershme dhe më të rëndësishme në këtë drejtim është *Lopez Ostra v Spain*²¹. Në këtë çështje, ankuesja pretendoi se funksionimi i një impianti për trajtimin e mbetjeve pranë banesës së saj kishte shkaktuar ndotje të rëndë të ajrit dhe aromë të padurueshme, duke ndikuar negativisht në shëndetin dhe jetën

¹⁸ Commission of the European Communities, Towards Sustainability – Environmental Action Programme (1992).

¹⁹ United Nations Department of Economic and Social Affairs, Indicators of Sustainable Development (1995; 2007); European Commission, Sustainable Development Indicators (2009).

²⁰ European Convention on Human Rights, Rome, 4 November 1950, Article 8.

²¹ *Lopez Ostra v Spain* (1994) 20 EHRR 227 (ECtHR)

familjare të saj.²² Gjykata konstatoi se, edhe pse ndotja nuk kishte shkaktuar drejtpërdrejt dëme të rënda shëndetësore të provuara, niveli i ndotjes ishte i mjaftueshëm për të cënuar cilësinë e jetës së ankueses. Si rezultat, Gjykata arriti në përfundimin se shteti kishte dështuar në detyrimin e tij për të siguruar respektimin efektiv të nenit 8 të KEDNJ, i cili garanton të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare. Ky vendim ishte veçanërisht i rëndësishëm sepse konfirmoi se ndotja mjedisore mund të përbëjë shkelje të të drejtave të njeriut edhe në mungesë të dëmtimeve fizike të menjëhershme.

4.2 Oneryildiz kundër Turqisë

Në mënyrë të ngjashme, në çështjen *Oneryildiz v. Turkey*,²³ Gjykata trajtoi një rast që lidhej me një shpërthim në një vendgrumbullim mbetjesh, i cili shkaktoi humbjen e jetës së disa personave dhe dëme të konsiderueshme materiale. Në këtë rast, Gjykata njohu përgjegjësinë e shtetit për dështimin në marrjen e masave parandaluese të nevojshme për të shmangur katastrofën. Ajo argumentoi se autoritetet shtetërore kishin dijeni për rrezikun e mundshëm, por nuk kishin marrë masa të mjaftueshme për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Për rrjedhojë, Gjykata konstatoi shkelje të nenit 2 të KEDNJ i cili garanton të drejtën për jetën, duke theksuar se shtetet kanë detyrime pozitive për të ndërmarë masa konkrete për mbrojtjen e individëve nga rreziqet mjedisore.

4.3 Urgenda Foundation v Netherlands.

Një nga rastet më revolucionare në të drejtën klimatike është *Urgenda Foundation v The State of the Netherlands*, i cili konsiderohet gjerësisht si një “game changer” në litigimin klimatik. Rasti filloi kur një organizatë joqeveritare, së bashku me qytetarë holandezë, paditi shtetin për dështimin në marrjen e masave të mjaftueshme kundër ndryshimeve klimatike. Thelbi i pretendimit ishte se mosveprimi i shtetit përbënte shkelje të detyrimeve të tij për mbrojtjen e të drejtave themelore. Gjykatat holandeze, deri në nivelin e Gjykatës Supreme, vendosën se shteti kishte detyrimin ligjor të ulte emetimet e gazeve serrë me të paktën 25% krahasuar me nivelet e vitit 1990.²⁴ Vendimi u bazua në mënyrë të qartë në të drejtën për jetën, të drejtën për jetën private dhe familjare dhe detyrimin pozitiv të shtetit për mbrojtje. Duke iu referuar standardeve të zhvilluara nga GJEDNJ, gjykata argumentoi se rreziku serioz nga ndryshimet klimatike aktivizon detyrimet pozitive të shtetit.²⁵ Ky rast përbën një moment kyç sepse qytetarët fituan kundër shtetit në një çështje klimatike, gjykata vendosi detyrime konkrete (jo thjesht deklarative) dhe u krijua një precedent global për litigimin klimatik. Këto raste tregojnë se, edhe në mungesë të një dispozite të qartë që garanton të drejtën për një mjedis të pastër, kjo e drejtë po mer formë përmes interpretimit gjyqësor dhe zhvillimit progresiv të jurisprudencës. Vendimet e GJEDNJ demonstrojnë se mbrojtja e mjedisit nuk është më një çështje thjesht administrative apo politike, por

²² Për më tepër: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-10606>

²³ *Oneryildiz v Turkey* (2004) 41 EHRR 20 (ECtHR), <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67614>

²⁴ *Urgenda Foundation v The State of the Netherlands* (Supreme Court of the Netherlands, 20 December 2019).

²⁵ *ibid*; shih gjithashtu jurisprudencën e European Court of Human Rights mbi detyrimet pozitive të shtetit.

një komponent thelbësor i mbrojtjes së të drejtave të njeriut.²⁶ Në këtë mënyrë, jurisprudenca e kësaj gjykate ka shërbyer si një instrument i rëndësishëm në transformimin gradual të së drejtës për një mjedis të shëndetshëm në një standard juridik gjithnjë e më të konsoliduar në të drejtën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

4.4 Klima Seniorinnen Schweiz dhe të tjerë kundër Zvicrës (2024)

Në këtë çështje, një shoqatë zvicerane e përbërë nga gra mbi 64 vjeç argumentoi se autoritetet zvicerane nuk kishin ndërmarrë masa të mjaftueshme për reduktimin e emetimeve të gazeve serrë dhe për luftimin e ndryshimeve klimatike. Aplikantët pretenduan se valët e nxehtësisë, të cilat po bëheshin gjithnjë e më të shpeshta dhe intensive për shkak të ndryshimeve klimatike, përbënin një rrezik serioz për shëndetin dhe jetën e tyre.²⁷

Vendimi i Dhomës së Madhe i datës 9 prill 2024 përbën një pikë kthese në jurisprudencën e Gjykatës. Gjykata konstatoi se Zvicra kishte shkelur **Nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut**, duke mos krijuar dhe zbatuar një kuadër të mjaftueshëm ligjor e institucional për kufizimin e ndryshimeve klimatike. Sipas Gjykatës, e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare nuk kufizohet vetëm në mbrojtjen nga ndërhyrjet e drejtpërdrejta të shtetit, por përfshin edhe të drejtën e individëve për t'u mbrojtur nga efektet serioze të ndryshimeve klimatike që ndikojnë në jetën, shëndetin, mirëqenien dhe cilësinë e jetës së tyre.²⁸

Gjykata theksoi se shtetet kanë **detyrime pozitive** për të ndërmarrë masa efektive kundër ndryshimeve klimatike dhe se këto detyrime nuk mund të mbeten vetëm në nivel deklarativ. Zvicra u konsiderua përgjegjëse sepse nuk kishte arritur të përmbushte objektivat e saj për uljen e emetimeve dhe nuk kishte ndërtuar një mekanizëm të mjaftueshëm për përballimin e rreziqeve klimatike.

4.4.1 Impakti i vendimit në të drejtën mjedisore

Rëndësia e këtij vendimi qëndron në faktin se Gjykata njohu qartë lidhjen ndërmjet **të drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së klimës**. Për herë të parë, u pranua se dështimi i shtetit për të luftuar në mënyrë efektive ndryshimet klimatike mund të përbëjë shkelje të të drejtave të garantuara nga Konventa. Kjo e shndërroi mbrojtjen e klimës nga një çështje kryesisht politike dhe mjedisore në një detyrim juridik të lidhur me të drejtat e njeriut.

Vendimi krijoi gjithashtu një precedent të rëndësishëm për të 46 shtetet anëtare të Këshillit të Europës. Pas këtij vendimi, politikat klimatike kombëtare mund të jenë objekt kontrolli gjyqësor kur dështimi i tyre cenon të drejtat e individëve. Për këtë arsye, çështja KlimaSeniorinnen konsiderohet si vendimi që konsolidoi

²⁶ United Nations General Assembly, The human right to a clean, healthy and sustainable environment(A/RES/76/300, 2022).

²⁷ Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Application No. 53600/20, Grand Chamber Judgment, 9 April 2024.

²⁸ Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, paras. 538–549.

jurisprudencën evropiane mbi detyrimin e shteteve për të mbrojtur qytetarët nga pasojat e ndryshimeve klimatike.²⁹

5. Mbrojtja e Mjedisit në Legjislacionin Shqiptar

Legjislacioni mjedisor shqiptar, ashtu si në shumë vende në zhvillim, është përpjekur të krijojë një ekuilibër ndërmjet nevojës për zhvillim ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit. Politikat mjedisore në Shqipëri kanë filluar të marrin formë që në fillim të viteve '90, nëpërmjet hartimit të Strategjisë Kombëtare të Mjedisit të vitit 1993 dhe Planit Kombëtar të Veprimit për Mjedisin të vitit 1994, duke vendosur bazat për një kuadër ligjor të orientuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm.³⁰

5.1 Kuadri kushtetues dhe ligjor

Një rol themelor në garantimin e të drejtave mjedisore e luan Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e cila sanksionon detyrimin e shtetit për të siguruar një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Ky formulim pasqyron parimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe lidhet drejtpërdrejt me të drejtën e publikut për informim mbi gjendjen e mjedisit dhe mbrojtjen e tij.³¹ Për më tepër, e drejta për një gjykim të drejtë dhe mbrojtjen e interesave kushtetuese përbën një element të rëndësishëm në garantimin e aksesit në drejtësi për çështjet mjedisore.³²

Pas miratimit të Kushtetutës, Shqipëria ndërtoi një kuadër të gjerë ligjor në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Një ndër aktet më të rëndësishme ishte ligji nr. 8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i cili vendosi parimet themelore të mbrojtjes së mjedisit, si parimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, parimi i parandalimit, parimi “ndotësi paguan” dhe parimi i pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje.³³ Ky kuadër u plotësua më tej me ligje të tjera sektoriale që trajtojnë çështje të tilla si menaxhimi i mbetjeve, vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe mbrojtja e biodiversitetit, duke konsoliduar një sistem të integruar për mbrojtjen e mjedisit.

Megjithatë, ekzistenca e një kuadri ligjor nuk garanton domosdoshmërisht mbrojtjen efektive të të drejtave mjedisore në praktikë. Në shumë raste, komunitetet më të cënueshme janë ato që vuajnë pasojat e ndotjes dhe degradimit të burimeve natyrore, shpesh pa mundësi reale për të kundërshtuar vendimmarrjet që prekin interesat e tyre.

Problemet me zbatimin e legjislacionit mjedisor nuk janë të kufizuara vetëm në Shqipëri, por shfaqen edhe në vende të zhvilluara. Institucionet e Bashkimit Evropian kanë theksuar se, pavarësisht ekzistencës së një kuadri të zhvilluar ligjor, numri i madh i procedurave të shkeljes tregon se zbatimi praktik i legjislacionit mjedisor mbetet sfidues. Krahësimet me praktika të vendeve të tjera, si Hungaria, tregojnë rëndësinë e një sistemi gjyqësor efektiv që mund të zbatojë standardet evropiane për mbrojtjen e zonave të mbrojtura dhe

²⁹ Press Release of the European Court of Human Rights, 9 April 2024.

³⁰ Strategjia kombëtare e Mjedisit(1993);Plani Kombëtar i Veprimit për mjedisin(1994).

³¹ Kushtetuta e RSH, neni 59/d dhe neni 56

³² Kushtetuta e RSH, nenet 42 dhe 44

³³ Ligji nr.8934,datë 05/10/2002, “Për mbrojtjen e mjedisit”, nenet 1 dhe 4

biodiversitetit. Në vendimet e saj, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian ka theksuar detyrimin e shteteve për të marrë masa mbrojtëse për zonat me interes ekologjik dhe për të shqyrtuar alternativa të mundshme përpara miratimit të projekteve me ndikim në mjedis.³⁴

Në këtë kuadër, mbrojtja efektive e mjedisit kërkon një bashkëpunim të gjerë ndërinstytucional dhe shoqëror. Gjyqësori mbetet hallka e fundit në zinxhirin e mbrojtjes së të drejtave mjedisore, ndërsa roli i institucioneve shtetërore, organizatave joqeveritare dhe komuniteteve lokale është po aq i rëndësishëm. Një model bashkëkohor që synon të forcojë këtë bashkëpunim është modeli i përgjegjshmërisë shoqërore të kompanive, i cili kërkon transparencë, auditim të brendshëm dhe dialog me komunitetin, në mënyrë që veprimtaritë ekonomike të mos cenojnë mjedisin dhe interesat e publikut.³⁵

5.2 Ndotja e ajrit dhe ujërave në legjislacionin shqiptar

Ndotja e ajrit dhe e ujit përbëjnë ndër problemet më serioze mjedisore në Shqipëri, duke ndikuar drejtpërdrejt në shëndetin e popullsisë, cilësinë e jetës dhe ekuilibrin ekologjik. Burimet kryesore të ndotjes së ajrit lidhen me emetimet nga transporti, aktivitetet industriale, djegien e lëndëve djegëse dhe menaxhimin joefektiv të mbetjeve, ndërsa ndotja e ujit shkaktohet kryesisht nga shkarkimet e ujërave të zeza të patrajuara, aktivitetet industriale dhe bujqësore, si dhe ndërhyrjet e paligjshme në rrjetet ujore. Këto forma të ndotjes paraqesin rreziqe të konsiderueshme për shëndetin e njerëzve dhe për ruajtjen e burimeve natyrore.

Për përballimin e këtyre problematikave, Shqipëria ka krijuar një kuadër të gjerë ligjor dhe institucional, të harmonizuar gradualisht me standardet e Bashkimit Evropian dhe detyrimet që rrjedhin nga konventat ndërkombëtare mjedisore. Në fushën e mbrojtjes së ajrit, një rol të rëndësishëm ka luajtur ligji nr. 8897, datë 16.05.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, i cili parashikon masa për parandalimin dhe reduktimin e ndotjes atmosferike, monitorimin e cilësisë së ajrit dhe përcaktimin e përgjegjësive të institucioneve kompetente.³⁶ Në të njëjtën kohë, legjislacioni shqiptar parashikon sisteme licencimi për aktivitetet me potencial ndotës, programe kombëtare monitorimi dhe masa kontrolli për sektorët që gjenerojnë nivelet më të larta të ndotjes.

Në fushën e mbrojtjes së ujërave, kuadri ligjor mbështetet kryesisht në ligjin nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, i cili rregullon administrimin, mbrojtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve ujore³⁷. Ky ligj përcakton strukturat përgjegjëse për monitorimin dhe kontrollin e ujërave, si dhe procedurat e licencimit dhe menaxhimit të tyre. Gjithashtu, legjislacioni plotësohet nga akte nënligjore që

³⁴ Case C-117/03 Società Italiana Dragaggi SpA and Others v Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti and Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Case C-244/05 Bund Naturschutz [2006].

³⁵ Nora Katalin Bónomi, ‘The Role of the Public Prosecutor in Environmental Enforcement’ in Gyula Bándi (ed), *The Impact of ECJ Jurisprudence on Environmental Law* (Akaprint 2009) 51.

³⁶ Ligji nr. 8897, datë 16 maj 2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, i ndryshuar; VKM nr. 1189, datë 18 nëntor 2009 “Për rregulla dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit”; Raporti Vjetor i Cilësisë së Ajrit, Instituti i Shëndetit Publik, 2012.

³⁷ Ligji nr. 111/2012, datë 15 nëntor 2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”

rregullojnë standardet e shkarkimeve, monitorimin e cilësisë së ujit dhe mbrojtjen e ekosistemeve ujore, ndërsa Kodi Penal parashikon përgjegjësi penale për rastet e ndotjes që cenojnë shëndetin e njerëzve ose mjedisin.

Megjithatë, pavarësisht ekzistencës së një baze ligjore relativisht të plotë, mbeten sfida të rëndësishme në zbatimin praktik të saj. Problemet lidhen me kapacitetet e kufizuara institucionale, mungesën e koordinimit të plotë ndërmjet institucioneve përgjegjëse, monitorimin jo gjithmonë efektiv të ndotësve dhe nevojën për politika afatgjata që të sigurojnë reduktimin e qëndrueshëm të ndotjes. Për rrjedhojë, forcimi i mekanizmave të kontrollit dhe zbatimit të legjislacionit mjedisor mbetet një kusht i domosdoshëm për garantimin e mbrojtjes efektive të ajrit dhe ujit në Shqipëri.

5.3 Konventa e Aarhusit dhe Legjislacioni Shqiptar

Konventa e Aarhusit për Aksesin në Informacion, Pjesëmarrjen e Publikut në Vendimarrje dhe Aksesin në Drejtësi në Çështjet Mjedisore përbën një nga instrumentet më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së mjedisit, pasi lidh mbrojtjen e mjedisit me realizimin e të drejtave procedurale të qytetarëve. Shqipëria e ratifikoi këtë konventë me ligjin nr. 8672, datë 26.10.2000, duke marrë përsipër detyrimin për të garantuar tre shtyllat themelore të saj: të drejtën e publikut për informim mjedisor, pjesëmarrjen në proceset vendimarrëse që kanë ndikim në mjedis dhe aksesin në drejtësi për mbrojtjen e të drejtave mjedisore.³⁸

Në zbatim të këtyre detyrimeve, Shqipëria ka ndërmarrë masa për harmonizimin e legjislacionit të brendshëm me standardet e Konventës, duke miratuar Strategjinë dhe Planin Kombëtar të Veprimit për Zbatimin e Konventës së Aarhusit dhe duke ngritur struktura institucionale përgjegjëse për administrimin dhe shpërndarjen e informacionit mjedisor. Një rol të rëndësishëm në këtë proces luajnë ministratë përgjegjëse për mjedisin, agjencitë kombëtare dhe rajonale të mjedisit, si dhe institucionet e tjera publike që disponojnë informacion me karakter mjedisor.

Parimet e Konventës janë reflektuar në një sërë aktesh ligjore shqiptare. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë garanton të drejtën e informimit dhe të drejtën e qytetarëve për t'iu drejtuar organeve publike me kërkesa dhe ankesa. Më tej, ligji nr. 10431, datë 22.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” parashikon të drejtën e publikut për të marrë informacion mbi gjendjen e mjedisit dhe për të marrë pjesë në proceset vendimarrëse që lidhen me të.³⁹ Një rëndësi të veçantë ka edhe ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, i cili garanton transparencën e veprimtarisë së organeve publike dhe aksesin e qytetarëve në dokumentet zyrtare. Gjithashtu, ligjet për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe vlerësimin strategjik mjedisor kërkojnë konsultimin dhe përfshirjen e publikut gjatë planifikimit dhe miratimit të projekteve që mund të kenë pasoja të rëndësishme për mjedisin.

³⁸ Aarhus Convention, ratifikuar nga Shqipëria me Ligjin nr. 8672, datë 26.10.2000 “Për ratifikimin e Konventës së Aarhusit”.

³⁹ Ligji nr. 10431, datë 22.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar.

Kuadri ligjor plotësohet nga një sërë aktesh nënligjore që rregullojnë procedurat e informimit dhe pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrjen mjedisore. Në të njëjtën kohë, legjislacioni administrativ, civil dhe penal ofron mjete juridike për mbrojtjen e të drejtave mjedisore dhe për kërkimin e përgjegjësisë në rastet e shkeljeve që shkaktojnë dëme në mjedis.⁴⁰ Këto mekanizma synojnë të sigurojnë që qytetarët dhe organizatat mjedisore të kenë mundësi reale për të kundërshtuar vendimet ose veprimet që cenojnë interesat mjedisore.

Megjithatë, pavarësisht përparimeve të rëndësishme në harmonizimin e legjislacionit shqiptar me kërkesat e Konventës së Aarhusit, zbatimi praktik i dispozitave të saj vazhdon të përballët me sfida. Problemet lidhen kryesisht me transparencën e kufizuar në disa procese vendimmarrëse, pjesëmarrjen jo gjithmonë efektive të publikut dhe vështirësitë në sigurimin e aksesit të plotë në drejtësi për çështjet mjedisore. Për këtë arsye, forcimi i mekanizmave institucionalë dhe garantimi i një pjesëmarrjeje më aktive të qytetarëve mbeten elemente thelbësore për realizimin e plotë të objektivave të Konventës dhe për mbrojtjen efektive të mjedisit në Shqipëri.

6. Konkluzione

Nga analiza e kryer në këtë studim rezulton se marrëdhënia midis mbrojtjes së mjedisit dhe të drejtave të njeriut është bërë gjithnjë e më e ngushtë dhe e pandashme në zhvillimet moderne të së drejtës ndërkombëtare dhe kombëtare. Ndryshimet klimatike dhe degradimi i burimeve natyrore kanë transformuar çështjet mjedisore nga një problem thjesht teknik në një çështje të drejtpërdrejtë të mbrojtjes së dinjitetit njerëzor dhe të cilësisë së jetës. Një nga përfundimet kryesore të këtij studimi është se e drejta për një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm duhet të konsiderohet si një e drejtë themelore autonome. Edhe pse në shumë raste ajo është mbrojtur në mënyrë indirekte përmes të drejtave ekzistuese, si e drejta për jetën dhe për respektimin e jetës private dhe familjare, zhvillimet në jurisprudencën ndërkombëtare tregojnë një tendencë të qartë drejt njohjes së saj si një standard juridik i pavarur dhe gjithnjë e më i konsoliduar.

Jurisprudenca ndërkombëtare ka luajtur një rol vendimtar në këtë proces, duke vendosur parime themelore si detyrimi i shteteve për të parandaluar dëmet mjedisore dhe për të ndërmarrë masa konkrete për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve. Sa i përket Shqipërisë, studimi evidenton se vendi ka bërë përparime të rëndësishme në krijimin e një kuadri ligjor relativisht të plotë në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe në harmonizimin e tij me standardet ndërkombëtare dhe evropiane. Megjithatë, sfidat më të mëdha mbeten në zbatimin praktik të ligjeve ekzistuese, në forcimin e institucioneve përgjegjëse dhe në garantimin e pjesëmarrjes reale të publikut në vendimmarrjet që lidhen me mjedisin.

⁴⁰ VKM nr. 16, datë 04.01.2012; VKM nr. 994, datë 02.07.2008; si dhe dispozitat përkatëse të legjislacionit administrativ, civil dhe penal shqiptar.

BIBLIOGRAFIA

Beyerlin, Ulrich & Marauhn, Thilo. International Environmental Law. Hart Publishing, 2011.

Bonomi, Nora Katalin. “The Role of the Public Prosecutor in Environmental Enforcement.” in Gyula Bándi (ed), The Impact of ECJ Jurisprudence on Environmental Law. Akaprint, 2009.

Commission of the European Communities. Towards Sustainability – Environmental Action Programme. 1992.

European Court of Human Rights. Guide on Human Rights and the Environment. Council of Europe, Strasbourg, 2022.

Greenpeace. History. 1971.

Harris, J. M. Basic Principles of Sustainable Development. GDAE Working Paper No. 00-04, Tufts University, 2000.

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.

Ligji nr. 8897, datë 16 maj 2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.

Ligji nr. 8934, datë 5 shtator 2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

Ligji nr. 10431/2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.

Ligji nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”.

Lushaj, B. E Drejta Mjedisore. Kristalina-KH, 2008.

Muharremaj, Erjon. E drejta ndërkombëtare e mjedisit dhe legjislacioni shqiptar. Mirgeeralb, Tiranë, 2015.

Oneryildiz v Turkey (2004) 41 EHRR 20 (ECtHR).

Lopez Ostra v Spain (1994) 20 EHRR 227 (ECtHR).

United Nations. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972.

United Nations General Assembly. The human right to a clean, healthy and sustainable environment (A/RES/76/300), 2022.

United Nations. Report of Special Rapporteur on Human Rights and the Environment (A/HRC/43/53), 2020.

United Nations Conference on Environment and Development (Rio), 1992.

United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm), 1972.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. Indicators of Sustainable Development, 1995/2007.

UNEP (Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin).

Urgenda Foundation v The State of the Netherlands (Supreme Court, 20 December 2019).

Vasak, Karel. Human Rights: A Thirty-Year Struggle. UNESCO Courier, 1977.

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Application No. 53600/20, Grand Chamber Judgment, 9 April 2024.

VKM nr. 177, datë 31 maj 2005.

VKM nr. 1189, datë 18 nëntor 2009.

World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford University Press, 1987.

World Summit on Sustainable Development. Johannesburg, 2002.

FROM EXPROPRIATION TO RESTITUTION: LAND AND PROPERTY IN ALBANIA AND BEYOND

Heldi Kodra¹

Abstract

The establishment of communist regimes in the countries of Eastern Europe, including Albania, brought deep socio-economic consequences, among which the reconceptualization of the notion of private property and the elimination of the market economy stands out. With the political changes of the '90s, in the post-communist countries this process was carried out in different ways: in some countries with relatively effective results, while in others, like Albania, with considerable difficulties due to the legal framework, institutional capacities and socio-economic circumstances. In particular, this study has as its object and aim of study to comparatively analyse the processes of restitution and compensation of property in Albania and in other countries of Eastern Europe after the fall of the communist regimes. The methodology is based on a comparative and analytical approach, examining the legal framework, institutional practices and historical documents that have guided these processes in different countries of the former Eastern Bloc. The results show that, while some states managed to create more effective mechanisms for the restitution of property and the compensation of former owners, Albania faced great difficulties due to legal instability, limited institutional capacities and socio-economic circumstances. The analysis highlights the legal, economic and social impacts of these processes, offering a clear overview of the challenges of transition and the lessons that can be drawn from comparative practices.

Keywords: *Property, compensation, restitution, Albania, Eastern Europe.*

¹ Student at the Faculty of Law, University of Tirana. e-mail: heldi_kodra.fdstudent@unitir.edu.al

1. Introduction

Following the end of Second World War and the establishment of communist regimes, the concept of private property was reformulated as a social danger, accompanied by the confiscation of immovable assets and their transfer into state ownership. Former owners were stripped of any property right, losing not only material assets but also the social status associated with them. This phenomenon was not isolated to Albania alone. Other Eastern European countries followed similar policies, although with different intensity and forms. In Romania, the collectivization process approached the Albanian model closely, while in Hungary and Yugoslavia a portion of agricultural land remained under individual family ownership. Nevertheless, in all cases the transformation of private property constituted one of the key elements of the communist ideological project. With the fall of communist regimes and the opening of the transition era, the governments of post-communist countries faced the challenge of restitution and compensation of property. This process became an important test for the consolidation of the rule of law, for the restoration of trust in institutions and for the creation of a functional market economy. This article aims to offer a comparative analysis of how Albania and other former Eastern Bloc countries have dealt with the issue of restitution and compensation of property, assessing the legal, economic and social impacts that these policies produced during the transition period.

2. Post-communist Albania: First steps towards opening and attempts to reconceptualize private property

The first legislative act that addressed the issue of ownership was Law no. 7501/1991, “On Land”, according to which land was assigned for use to farming families² on which they had settled, regardless of whether that plot could or could not be the object of restitution or compensation. The law, in fact, was seen more as an emergency solution to avoid the creation of later conflicts, although, in most cases, it has been considered unjust by former owners³. Subsequently, this law created many obstacles and problems due to the manner of its implementation and the consequences created.⁴

In 1993, the Albanian state, through the adoption of Law no. 7698/1993, recognized to all former owners and their heirs the right of ownership over properties nationalized, confiscated and taken unjustly by the state or courts after 29 November 1944. This legislative package was adopted in a political context where the Democratic Party⁵ was in power, a right-wing party which had advocated from its inception for fair and lawful compensation of former owners. The law set as a condition to compensation:

² *The farming family consists of persons who are related between them by gender, marriage, adoption or acceptance as its member*, art. 223, Law no. 7850/1994 “On the Civil Code of the Republic of Albania”

³ Mëhilli, Mimoza, *The restitution of property in Albania, a continuing problem after 25 years of democracy*, IIPCL Publishing, 2015, 203

⁴ *Ramaj v. Albania*, no. 17758/06, 10 December 2024, ECtHR

⁵ **Note of the author:** The Democratic Party of Albania, founded in 1990, is the country’s first anti-communist and centre-right political party. It advocated for the restoration of property rights of former owners who were adversely

- the surface area of the plot up to 10,000 m²;
- the plot to belong to the category pasture, meadow, forest land, agricultural or non-agricultural land;
- the plot to be in state ownership and
- the plot not to be the object of treatment under Law no. 7501/1991.⁶

Precisely these restrictive provisions in Law no. 7698/1993 aroused dissatisfaction among former owners because they limited the maximum size of the plot that could be restituted or compensated and excluded the agricultural lands of Law no. 7501, which also could have been nationalized, taken or confiscated without right by the state after 1944. It is worth noting that, unlike later legislative packages, which, due to territorial development, focused on compensation, law no. 7698 gave priority to restitution in kind and compensation in the form of bonds.

The competent body for the entire process provided for in the aforementioned law was the Commission for the Restitution and Compensation of Properties, which operated at central and local level, with territorial branches.⁷

3. Property restitution in the early 2000s: the 2004 Legislative Package

The momentum of the free market and weak law-enforcement structures caused a worrying phenomenon to flourish in the '90s and beyond: that of “unauthorized construction” or, in legal terms, “informal construction.” In these circumstances, the immovable property envisaged by the 1993 law had undergone noticeable changes, consequently affecting the methods of restitution or compensation⁸.

As a result, in 2004 the new law no. 9235/2004, “On Restitution and Compensation of Property”, was adopted. This act introduced as innovation new methodologies of compensation, which consisted of fair remuneration according to market value at the moment of recognition of the remuneration⁹. The limitation for the property to be restituted in kind, unlike the 1993 law, did not consist only in its dimensions, but was rather associated with the nature of the plot. Such limitations include the cap on restitution of agricultural land to no more than 60 hectares. Another legal innovation that can be mentioned is the expansion of categories of compensation to include compensation:

- with another immovable property of the same kind;
- with immovable property of a different kind;

affected by the confiscation policies of the communist regime. The party governed Albania from 1992 to 1997 and again from 2005 to 2013 as part of a governing coalition.

⁶ Hoxha, Artan, et al., *Komentari i ligjit “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”*, Institute of Political Studies, 2019, 10

⁷ Law No 7698, dated 15.04.1993 'On the Restitution and Compensation of Properties to Former Owners', art. 25

⁸ World Bank, *Governance in the Protection of Immovable Property Rights in Albania: A Continuing Challenge* (Property Rights Issue Brief, World Bank 2011) 14–16

⁹ Law no. 9235, dated 27.7.2004, “On restitution and compensation of property”, art. 3, point 1

- with shares in companies with state capital;
- with the value of a state property in the process of privatization;
- with money corresponding to the value of the property at the time of issuance of the decision¹⁰.

It is worth emphasizing that the treatment of property has been carried out with different mechanisms, including those created by Law no. 7501/1991 and Law no. 9235/2004. Law no. 7501/1991 prioritized immediate social equity and de-collectivization, privatizing state agricultural land on a per-capita basis and introducing the unique legal entity of the “agricultural/farming family.” Conversely, Law no. 9235/2004 sought historical justice for pre-communist owners, introducing structured administrative processes for the physical restitution of vacant land or alternative financial and physical compensation. The structural friction between these two distinct objectives: social distribution versus historical redress, is the primary catalyst for the country’s protracted property disputes. This duality led to non-uniform interpretation of the property issue, causing not only dissatisfaction but also concrete impediments in concluding the process of restitution and compensation of properties.

4. Property restitution under the ECtHR: Legal trends, 2004–2015

The right of ownership, besides being protected at the constitutional level, is also protected at the international level, more specifically by Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, a protocol which the Republic of Albania ratified together with the Convention in 1996¹¹.

For more than a decade, the European Court of Human Rights (ECtHR) has dealt with cases against the Albanian state concerning property issues. These cases addressed chronic instances of non-execution of domestic decisions related to property, malfunctioning of competent authorities for property treatment¹², non-execution of property titles¹³ and unjustified delays by authorities in providing compensation¹⁴. In these circumstances, while the European Court of Human Rights found that the Albanian state had failed to adopt adequate measures to address the chronic problems related to property restitution and compensation, it delivered, on 31 July 2012, the pilot judgment *Manushaqe Puto and Others v. Albania*¹⁵. In this judgment, the Court

¹⁰ Op. cit., art. 11

¹¹ <http://qbz.gov.al/eli/ligj/1996/07/31/8137>

¹² *Beshiri and Others v. Albania*, no. 7532/03, 22 August 2006, ECtHR

¹³ *Ramadhi and Others v. Albania*, no. 38222/02, 13 November 2007, ECtHR

¹⁴ *Çausht Drizga v. Albania*, no. 10810/05, 15 March 2011, ECtHR

¹⁵ See *Manushaqe Puto and Others v. Albania* (Apps. nos. 604/07 et al., ECtHR 2012), where the applicants, heirs of pre-communist landowners, had obtained final administrative decisions recognising their right to compensation for expropriated land (including coastal plots), which the state failed to enforce for over two decades due to the lack of an evaluation methodology and budget. Adopting the pilot judgment procedure, the Court found violations of Article 6 (right to a fair trial) and Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property), mandating that Albania establish an effective and time-bound domestic mechanism for physical or financial restitution.

provided guidance to the Republic of Albania regarding the measures to be undertaken. Among its key findings and recommendations were the following:

- The Court noted that the existing property legislation had been subject to frequent amendments and called on the Albanian authorities to carefully assess the legal and financial implications of any further changes;
- The state was required to establish a comprehensive and unified database in order to calculate the overall financial burden of compensation. The compensation scheme should be clear, accessible and free from excessively burdensome procedural requirements;
- The Court urged the authorities, as a matter of priority, to make effective use of alternative forms of compensation provided under the 2004 legislation;
- The state was required to ensure a transparent and efficient property registration system, with the aim of enabling, simplifying and facilitating future legal processes.¹⁶

As is readily evident, the Court conducted a thorough analysis of the deficiencies in Albanian legislation concerning the restitution and compensation of property. In doing so, it provided guidance both to the State and to the Committee of Ministers of the Council of Europe, which is responsible for supervising the adoption of general measures by the Albanian authorities. The Court outlined the concrete steps to be taken with the aim of establishing effective legislation capable of addressing and ultimately resolving the systemic problem of property compensation in Albania¹⁷.

5. Legislative changes of 2015: the current scheme of restitution and compensation of properties

To address the ECtHR's recommendations, as well as to resolve once and for all the multi-year ordeal of restitution and compensation of properties, Law no. 133/2015, "On the Treatment of Property and the Finalization of the Process of Compensation of Properties", was adopted in 2015¹⁸. The main aim of this law remains the final resolution of problems carried over the years, proposing a real and effective compensation mechanism, which aims to establish a fair balance between the interests of owners who are subject to this law and the public interest. This aim has also been confirmed by the Constitutional Court of Albania¹⁹. This law

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hoxha, Artan, et al., *Komentari i ligjit "Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave"*, Institute of Political Studies, 2019, 27-28

¹⁸ Law no. 133/2015 "On the Treatment of Property and Finalization of the Process of Compensation of Properties," *Official Journal of the Republic of Albania (Fletorja Zyrtare)*, Year 2015, No. 255, p. 18035.

¹⁹ Decision no. 1/2017 of the Constitutional Court of Albania, para.45, reviewed the constitutionality of Law no. 133/2015. The Court repealed Article 6, paragraphs 3 and 5, as unconstitutional violations of the principle of legal certainty, finding that re-evaluating properties already settled by final decisions unfairly subjected owners to a "new expropriation." However, the Court failed to reach the required five-vote majority to repeal the law's core financial assessment formula (Article 6(1)(b) and Article 7(2)), thereby upholding the statutory rule that compensation must be calculated based on the property's original cadastral classification at the time of the communist expropriation.

centralized the process within the Agency for the Treatment of Property, established as a public legal entity under the Ministry of Justice of Albania. It also created the Financial Compensation Fund as a distinct and protected item within the state budget, designated for compensating dispossessed individuals whose rights had been formally recognized. Among the principal innovations introduced by this law are the following:

- **Valuation of property subject to compensation:** Where the cadastral classification of the property has changed, its value is calculated on the basis of the current cadastral category. Compensation is granted at 10 percent of the property's value according to this updated classification²⁰;
- **Protection of the land fund:** The law guarantees the inviolability of the land fund made available to the Agency for compensating dispossessed subjects²¹;
- **Indexation of compensation:** Beneficiaries are entitled to indexation based on the average annual bank interest rate published by the Bank of Albania at the time of execution of the compensation decision²²;
- **Extension of deadlines:** The law provides for the reopening of deadlines until 31 December 2024 for the examination of requests for recognition of ownership, as well as for the valuation of compensation decisions that had not yet been assessed²³.

The final deadline for completing compensation procedures for former owners whose right has been recognized is 31 December 2028.

The applicability of the current legislation for restitution and compensation of properties remains a key issue closely linked with Albania's process of accession to the European Union. It remains to be seen how in the coming years not only the restitution-compensation issue will be addressed, but also those related to the digitalization and systematization of the cadastral system, legalization of constructions and informal areas, etc.

6. Property in Eastern European countries: challenges over restitution and compensation

Although in other Eastern European countries, including Yugoslavia, Hungary, Poland, Bulgaria, Romania, etc., communist regimes aimed to create a common state property system, these policies varied from one state to another. Consequently, the policies followed by governments after the '90s regarding the restitution and compensation process were different. These policies generally depended on the degree of dispossession that the regimes had pursued. For example, in Albania and Romania, the communist leadership followed a Stalinist model by completely eliminating and stigmatizing private property.²⁴ On the other hand, in Yugoslavia, a more

²⁰ Art.6, para. 1, sub-para, "b", Law no. 133/2015

²¹ Art. 10, Ibid.

²² Art. 16, para. 4, Ibid.

²³ Lala, Edmond, *Broshurë informuese mbi kompensimin e pronës*, Council of Europe Tirana, 2024, 9

²⁴ Haxhi, Paskal, *Regjimi Juridik i Tokës në Shqipëri. Vështrim Historik*, 'Albin'. Tiranë, 1998

reformist model was followed which had incorporated a number of liberal economic elements, a model that was also followed by Hungary during the '80s.

In Romania, the regime of Nicolae Ceaușescu pursued a brutal policy of “village systematization,” which led to the confiscation of significant areas of agricultural land and residential spaces, either collectivized or transferred into full state ownership. A different approach was followed in Yugoslavia, Poland and Hungary, where the majority of land was left for individual use by farming families and the degree of confiscation and collectivization was lower. The more liberal policies adopted by these countries in the 1980s mitigated the consequences they faced following the transition to a market economy²⁵.

The fall of communist regimes, although it recognized the right of ownership at the constitutional level, became the source of a series of unresolved problems and conflicts due to previous nationalization policies. In Romania, Ceausescu's home village, for instance (Scornicești), a vanguard for all social experiments, had been ‘systematized’ in the late eighties, so peasants had their traditional houses demolished. They were dispossessed and moved into blocks of flats as tenants. After 1990, when all public housing was privatized to the benefit of its occupants, they became the owners. However, they could not buy the land under the blocks, because it had belonged to other former members of the collective farm, who took legal action and won their case in court²⁶.

The stand-offs over land restitution in Romania and Bulgaria had catastrophic consequences for the agricultural sectors in these countries. Late when the two countries were struggling to acquire ‘functional market economy’ status from the European Commission, in order to be invited to start negotiations with the EU, there was still no land market worthy of the name. A huge percentage of arable land was becoming wasteland and the property on it was so fragmented and disputed that few farms met the size criteria making them eligible for EU farming subsidies. It took as long as until the end of 2000 for Bulgaria to return all land to its owners, although the process had started as early as February 1991 with the adoption of the ‘Law on Property and Use of Agricultural Land’ (LOUAL). In Romania, by 2000 only 77% of property titles had been distributed and about a million actions over land were paralyzing the courts. The administrations in all three countries had conflicts of interest as a main feature. Land commissions and local administrations operated at their own discretion and to their own profit, generating great dissatisfaction. As per urban property, its restitution saga had outlasted the process of EU accession. By September 2000, eight years after the launch of the restitution of immovable property in Bulgaria, more than 100,104 restitution claims had been submitted and fewer than 60% satisfied. In Romania, by the end of 2009 more than 200,000 claims had been submitted on the basis of Law no. 1/2001, with nearly half of them solved: the rest were still dragging through administrative procedures and the courts.²⁷

²⁵ Bejtja, Saida & Bejtja, Dritan, *Private Property Issues on Eastern Europe in Restitution and Compensation Problems*, MCSER Publishing, Rome-Italy, 2014, 273

²⁶ Ibid., 274

²⁷ Idem., 274-275

Another perspective is offered by Germany. Following the country's full reunification on 3 October 1990, a range of complex issues emerged, requiring a careful and systematic approach to the restitution and compensation of properties unlawfully expropriated by the state in the German Democratic Republic. However, neither the German Constitution (i.e., the Basic Law) nor the European Convention on Human Rights imposes a general obligation on the Federal Republic of Germany to provide redress for injustices committed in the past under the authority of the state. In 1990, after the adoption of the Joint Declaration between the governments of West Germany and East Germany, the Treaty on Unification was adopted, on the basis of which the Property Act was drafted and adopted in the same year. The law did not aim to fully resolve the property issue. Given the extensive nationalization of private property in the public interest, the compensation provided under the scheme was relatively modest. Priority was accorded to the restitution of confiscated assets rather than to monetary compensation. This principle, however, did not apply in cases where the property had been transferred in good faith between 1949 and 1989, or where restitution was impossible or disproportionate. Under the 1990 Property Act, restitution claims were submitted to local authorities, while the current possessor of the property was restricted from undertaking any legal or material actions affecting it during the review process. The deadline for completing the process was set at 31 December 1992. The legislative framework guaranteed due process, including both administrative and judicial avenues of appeal. Administrative courts were granted jurisdiction *ratione materiae* over these disputes, a choice intended to avoid direct confrontation between former owners and current possessors before civil courts. Although the 1990 Property Act was challenged before the Federal Constitutional Court of Germany and the European Court of Human Rights, the issues were addressed in a responsible and consistent manner by the German authorities. In conclusion, Germany considers its legislation on property restitution and compensation to be fully aligned with standards reflected in instruments adopted by the United Nations.²⁸

These countries reflect structurally distinct approaches to resolving property compensation and restitution issues. While all three nations share the common objective of aligning their domestic laws with international property rights standards, their execution models vary drastically. Germany represents the gold standard of integration, successfully deploying a stable, well-funded legislative framework that achieved rapid legal certainty. In contrast, Romania and Bulgaria both experienced volatile post-Communist transitions marked by systemic administrative delays. However, they differ in their execution: Romania struggled primarily with massive financial liabilities and a chaotic, overlapping bureaucracy for cash compensation, whereas Bulgaria's process was bottlenecked by restrictive statutory deadlines and local municipal resistance that frequently left former owners with hollow, un-executable restitution rights.

²⁸ Koenig, Harald, *Property restitution/compensation: general measures to comply with the European Court's judgments*, Bucharest, Round Table between the Ministry of Foreign Affairs of Romania and the CoE, undated, 5-8

7. Discussions and Conclusions

Although the countries of Eastern Europe experienced communist regimes in both similar and divergent ways, the confiscation of private property produced profound and long-term consequences, emerging as one of the most complex challenges of the post-communist period. The restitution and compensation of property have not been merely legal issues, but multifaceted processes closely linked to political stability, economic development and social cohesion. The effectiveness of the policies adopted has depended on the political orientation of post-1990 governments, the institutional capacity to implement sustainable reforms and the political will to address historical injustices without undermining social stability.

In the case of Albania, although the early years of transition were marked by relatively stable governance, insufficient steps were taken to address the problems created by Law No. 7501/1991. This law, which distributed agricultural land to de facto possessors, created a significant imbalance in their favour, generating persistent conflicts with legitimate former owners. The absence of a long-term and coherent strategy for property restitution and compensation, coupled with inefficient procedures for the administration of immovable property, pushed the legislator toward alternative mechanisms, primarily monetary compensation. However, the period 2000–2015 was characterized by a slow, fragmented and often inequitable process, undermining public trust in legal and institutional frameworks. This systemic failure is heavily documented by the European Court of Human Rights in its landmark 2012 pilot judgment, *Manushaqe Puto and Others v. Albania*, which condemned the state for a backlog of over 26,000 unresolved compensation claims and an unpredictable legal landscape that saw the domestic Property Act amended at least seven times between 2004 and 2010 without effective implementation. The legal framework adopted in 2015, prompted in part by the case law of the European Court of Human Rights, represents a step forward, yet remains imperfect in terms of practical implementation and effectiveness. Consequently, a considerable number of former owners continue to pursue judicial remedies to restore their rights, reflecting a structural problem that has persisted for more than three decades.

By contrast, countries such as Romania, Bulgaria and Germany have adopted more pragmatic and balanced approaches to addressing property issues. In these cases, the combination of a clear legal framework, functional institutions and sustained political will has enabled more effective restitution and compensation processes. These models demonstrate that historical justice can be reconciled with social stability, avoiding protracted conflicts while fostering trust in public institutions. Moreover, comparative practices highlight the importance of transparency, legal coherence and adequate financial resources in ensuring a fair and sustainable process.

In conclusion, the Albanian experience illustrates the complexity of transitioning from a totalitarian regime to a democratic order, particularly in the domain of property rights. The lack of a long-term vision, legal instability and weak implementation have generated significant legal, economic and social consequences. Accordingly, the further consolidation of the legal framework, the strengthening of responsible institutions and the guarantee of a transparent and equitable process remain essential prerequisites for the definitive resolution

of this issue. To meet these prerequisites, Albania must align its execution with the strict benchmarks outlined in Cluster 1 (Fundamentals) of the EU accession negotiations, ensuring that institutional reforms become irreversible. In practice, this requires replacing overlapping institutional bureaucracy with advanced digital technology such as: secure blockchain records and integrated GIS (Geographic Information System) mapping, to definitively resolve historical title disputes. Only through such a transparent, technology-driven approach can Albania transition away from decades of legal gridlock, restoring public trust in the rule of law while securing a predictable climate for international investment and European integration.

BIBLIOGRAPHY

References

- Haxhi, Paskal, *Regjimi Juridik i Tokës në Shqipëri. Vështrim Historik*, ‘Albin’, Tiranë, 1998;
- Mëhilli, Mimoza, *The restitution of property in Albania, a continuing problem after 25 years of democracy*, IIPCL Publishing, 2015;
- Hoxha, Artan, et. al., *Komentari i ligjit “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”* [Commentary of the law “On treatment of property and finalization of the process of compensation of properties”], Institute of Political Studies, 2019;
- Lala, Edmond, *Broshurë informuese mbi kompensimin e pronës* [Informative brochure on the compensation of property], Council of Europe Tirana, 2024;
- Bejtja, Saida & Bejtja, Dritan, *Private Property Issues on Eastern Europe in Restitution and Compensation Problems*, MCSER Publishing, Rome-Italy, 2014;
- Koenig, Harald, *Property restitution/compensation: general measures to comply with the European Court’s judgments*, Bucharest, Round Table between the Ministry of Foreign Affairs of Romania and the CoE, undated, [accessible at <https://rm.coe.int/16805924ab>];
- World Bank, *Governance in the Protection of Immovable Property Rights in Albania: A Continuing Challenge* (Property Rights Issue Brief, World Bank 2011).

Jurisprudence

- *Beshiri and Others v. Albania*, no. 7532/03, 22 August 2006, ECtHR;
- *Ramadhi and Others v. Albania*, no. 38222/02, 13 November 2007, ECtHR;
- *Çaush Driza v. Albania*, no. 10810/05, 15 March 2011, ECtHR;
- *Manushaqe Puto and Others v. Albania*, 604/07, 43628/07, 46684/07 and 34770/09, 31 July 2012, ECtHR;
- Decision no. 1/2017, Constitutional Court of Albania.

Legislation

- Law no. 7501/1991 “On land”;
- Law no. 7698/1993 “On the restitution and compensation of properties to ex-owners”;
- Law no. 9235/2004 “On the restitution and compensation of property”, as amended;
- Law no. 133/2015 “On treatment of property and finalization of the process of compensation of properties”, as amended.

KLAUZOLAT E ARBITRAZHIT NË KONTRATAT DIGJITALE

Jonida Kanushi

Abstrakt

Ky artikull shqyrton vlefshmërinë e klauzolave të arbitrazhit të inkomporuara në kontratat e lidhura në mënyrë digjitale, me fokus të veçantë në standardin e "pëlqimit të informuar". Nëpërmjet një analize të legjislacionit shqiptar, duke përfshirë Ligjin nr. 52/2023 "Për arbitrazhin", Kodin Civil dhe Ligjin nr. 9902/2008 "Për mbrojtjen e konsumatorëve" artikulli argumenton se klikimi i thjeshtë i butonit "I agree" nuk mjafton për të plotësuar standardin e "miratimit veçmas me shkrim" të parashikuar nga neni 686 i Kodit Civil. Duke adoptuar një metodologji krahasuese, punimi analizon qasjet e ndryshme të jurisprudencës amerikane dhe të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Europian duke evidentuar dallimet themelore ndërmjet standardit të "njoftimit të arsyeshëm" (SHBA) dhe standardit të "pabarazisë kontraktore" (BE). Konkluzionet sugjerojnë se e drejta shqiptare, nëpërmjet kërkesës së miratimit veçmas, ofron një nivel mbrojtjeje të krahasueshëm me atë europian, por kërkon zhvillim gjyqësor dhe legjislativ të mëtejshëm për të adresuar sfidat specifike të mjedisit digjital.

Fjalë kyçe: arbitrazh, pëlqim i informuar, kontrata digjitale, kushte të padrejta, GJDBE, e drejta shqiptare.

1. Hyrje

Arbitrazhi nuk mund të ekzistojë pa marrëveshje.¹ Kjo është aksioma mbi të cilën ngrihet e gjithë e drejta ndërkombëtare e arbitrazhit. Juridiksioni i tribunalit rrjedh ekskluzivisht nga vullneti i shprehur i palëve për t'i nënshtruar mosmarrëveshjet e tyre gjykimit privat.² Pikërisht për këtë arsye, marrëveshja e arbitrazhit konsiderohet kusht i domosdoshëm i çdo procesi arbitrazhi, pa të, tribunali nuk ka kompetencë dhe çdo vendim i tij rrezikon anulimin ose refuzimin e ekzekutimit.³

Ky parim, relativisht i qartë në kontekstin e kontratave tradicionale të negociuara, bëhet dukshëm më kompleks në mjedisin digjital. Zhvillimi i kontratave digjitale⁴ dhe sidomos kontratave digjitale konsumatore ka sjellë përdorimin gjithnjë e më të shpeshtë të klauzolave të arbitrazhit, të inkorporuara kryesisht në kushte standarde të cilat shpesh nuk lexohen ose nuk kuptohen plotësisht nga konsumatorët. Në këtë kontekst, lind pyetja themelore se çfarë mbetet nga parimi i vullnetit të palëve kur klauzola e arbitrazhit imponohet në një marrëdhënie ku ekziston një pabarazi e theksuar fuqie kontraktore?

Shtrohet kështu pyetja qendrore e këtij artikulli: kur mund të thuhet se pala ka dhënë vërtet "*pëlqimin e informuar*" për klauzolën e arbitrazhit? A mjafton thjesht klikimi i butonit "I agree"?

2. Kuadri Ligjor Shqiptar

Ligji nr. 52/2023 "Për arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë"⁵ e vendos qartë themelin konsensual të arbitrazhit duke e përkufizuar marrëveshjen e arbitrazhit si "dakordësia e palëve për të zgjidhur përmes arbitrazhit... mosmarrëveshje që kanë lindur ose mund të lindin nga një marrëdhënie juridike e caktuar".⁶ Ky formulim pasqyron atë të Konventës së Nju Jorkut⁷ dhe të Ligjit Model të UNCITRAL,⁸ duke integruar standardet ndërkombëtare drejtpërdrejt në legjislacionin kombëtar. Rrjedhimisht, çdo analizë e vlefshmërisë së klauzolës së arbitrazhit sipas të drejtës shqiptare duhet të nisë pikërisht këtu: a ekziston dakordësia e vërtetë e

¹ Ligji nr.52/2023 "Për arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë", neni 8 "Një mosmarrëveshje mund të shqyrtohet dhe të zgjidhet përmes arbitrazhit vetëm nëse ekziston një marrëveshje mes palëve, me anë të cilës ato pranojnë t'i nënshtrorjnë arbitrazhit mosmarrëveshjet me karakter pasuror që kanë lindur ose mund të lindin nga një marrëdhënie juridike, pavarësisht nëse mosmarrëveshjet janë me natyrë kontraktore ose jo.

² Gary B. Born, *International Commercial Arbitration* (3rd ed., Kluwer Laë International, 2021), fq. 81.

³ Alan Redfern & Martin Hunter, *Redfern and Hunter on International Arbitration* (6th ed., Oxford University Press, 2015), § 1.39.

⁴ Në Shqipëri kontratat digjitale rregullohen nga Ligji nr. 10 128 datë 11.05.2009, "Për Tregtinë elektronike". Neni 3(i), jep përkufizimin e kontratave në distancë, që për qëllime të këtij punimi ka të njëjtin kuptim me kontratat digjitale. "Në distancë" nënkuptohet se shërbimi ofrohet pa qenë e nevojshme që të dyja palët të jenë të pranishme në të njëjtën kohë.

⁵ Ligji nr.52 datw 06.07.2023 "Për arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë", publikuar në Fletoren Zyrtare nr.111, datw 27.07.2023.

⁶ Ligji nr.52/2023 "Për arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë", neni 3(7) "Marrëveshje arbitrazhi" është marrëveshja midis palëve për të shqyrtuar dhe zgjidhur përmes arbitrazhit të gjitha ose disa mosmarrëveshje që rrjedhin nga një marrëdhënie juridike e caktuar, që kanë lindur ose që mund të lindin ndërmjet tyre, pavarësisht nëse mosmarrëveshjet janë me natyrë kontraktore ose jo."

⁷ Konventa e Nju Jorkut mbi Njohjen dhe Ekzekutimin e Vendimeve të Huaja të Arbitrazhit (1958), Neni II(1).

⁸ Ligji Model i UNCITRAL për Arbitrazhin Tregtar Ndërkombëtar (1985, rev. 2006), Neni 7.

palëve?

Ligji nr. 52/2023 njih gjithashtu "doktrinën e separabilitetit", parimin sipas të cilit klauzola e arbitrazhit, edhe kur gjendet brenda një kontrate të gjerë, trajtohet si marrëveshje e pavarur.⁹ Pasoja praktike e kësaj është se pavlefshmëria e kontratës kryesore nuk e "infekton" automatikisht klauzolën e arbitrazhit.¹⁰ Megjithatë, separabiliteti mbron autonominë e klauzolës, por nuk e shpëton dot atë nga veset e vetë formimit të saj, pra nëse klauzola ka qenë produkt i një pëlqimi të defektuar, ajo mbetet e pavlefshme si marrëveshje e pavarur.

Elementi i parë dallues i të drejtës shqiptare është kërkesa e formës. Neni 9 i Ligjit nr. 52/2023 parashikon se marrëveshja e arbitrazhit "bëhet me shkrim, ndryshe është e pavlefshme", duke vendosur kështu formën *ad solemnitatem* si kusht vlefshmërie, jo thjesht si kusht provueshmërie.¹¹ Megjithatë, e njëjta dispozitë e zgjeron ndjeshëm konceptin e asaj që kuptohet me "formë të shkruar" duke parashikuar se forma e kërkuar plotësohet edhe nëse vullneti i palëve shprehet përmes postës elektronike apo "mjeteve të tjera të komunikimit elektronik".¹² Kjo do të thotë se ligjvënësi e ka zgjidhur tashmë çështjen nëse mjetet elektronike përbëjnë "shkrim" dhe përgjigja është po.

Në Shqipëri, kontratat e lidhura përmes mjeteve elektronike, rregullohen specifikisht nga ligji "Për Tregtinë Elektronike"¹³. Neni 11 i këtij ligji parashikon se: "Në çdo rast, që kontrata elektronike të jetë e vlefshme, duhet të përmbushë të gjitha kërkesat e parashikuara nga Kodi Civil, për pjesën e përgjithshme të kontratave, kërkesat e parashikuara për formën konkrete të kontratës, të parashikuara nga Kodi Civil dhe kërkesat e veçanta, të parashikuara në ligjin nr.9902, datë 17.4.2008 "Për mbrojtjen e konsumatorëve"".

Neni 686 i Kodit Civil parashikon se kushtet e përgjithshme të kontratës kanë efekt ndaj palës tjetër vetëm nëse ajo i ka njohur ose "duhej t'i kishte njohur, duke treguar një përkujdesje të zakonshme."¹⁴ Por për klauzolën e arbitrazhit specifikohet një element shtesë: ato "nuk krijojnë efekte juridike... përveç kur janë miratuar veçmas me shkrim nga pala tjetër."¹⁵ Ky pra është një standard shumë herë më i rreptë se ai për kushtet e tjera. Nëse për kushtet e zakonshme mjafton njohuria e zakonshme, për klauzolën e arbitrazhit kërkohet miratim **i veçantë, i ndarë dhe me shkrim**. Kjo qasje pasqyron njohjen e ligjvënësit se klauzola e arbitrazhit ka pasoja

⁹ Ligji nr. 52/2023, Neni 9(3): "Klauzola e arbitrazhit që përbën pjesë të një kontrate trajtohet si marrëveshje e pavarur nga kushtet e tjera të kontratës."

¹⁰ Po aty, neni 9(4) : "Pavlefshmëria e kontratës nuk sjell ipso jure pavlefshmërinë e marrëveshjes së arbitrazhit."

¹¹ Ligji nr. 52/2023, Neni 9(1): "Marrëveshja e arbitrazhit bëhet me shkrim, ndryshe është e pavlefshme."

¹² Ligji nr. 52/2023, Neni 9(2): "Marrëveshja e arbitrazhit plotëson formën e kërkuar sipas këtij neni edhe nëse vullneti i palëve shprehet përmes faksit, telegramit, teleksit, postës elektronike apo mjeteve të tjera të komunikimit ose regjistrimit të të dhënave, të cilat mund të dokumentohen dhe të sigurojnë një provë të shkruar të marrëveshjes së arbitrazhit."

¹³ Ligji nr.10128, datë 11.05.2009 "Për tregtinë Elektronike", botuar në Fletoren Zyrtare nr. 85, datë 12.06.2009.

¹⁴ Kodi Civil, Neni 686(1): Kushtet e përgjithshme kanë efekt vetëm nëse pala tjetër i ka njohur ose duhej t'i kishte njohur, duke treguar një përkujdesje të zakonshme."

¹⁵ Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, Neni 686, para. 3: "Nuk krijojnë efekte juridike ato kushte të cilat vendosin ... kushteve të arbitrazhit ose shmangies nga kompetencat e organeve gjyqësore, përveç kur janë miratuar veçmas me shkrim nga pala tjetër."

të jashtëzakonshme, duke privuar palën nga e drejta e aksesit në gjykatë, e drejtë kjo me karakter kushtetues.¹⁶

Në kontekstin digjital, pyetja që mund të ngrihet është nëse klikimi i një kutie specifike, "I agree", ku klauzola e arbitrazhit gjendet bashkë me kushtet e tjera kontraktore, e përmbush kërkesën e "*miratimit veçmas me shkrim*"?

Shprehja "*miratim veçmas*" e përdorur nga legjislatori shqiptar nuk është e rastësishme. Ajo nënkupton se vullneti i palës për klauzolën e arbitrazhit duhet të jetë i ndarë dhe i dallueshëm nga pranimi i përgjithshëm i kontratës, pra nuk mjafton vetëm fakti që klauzola të ndodhet diku brenda kushteve standarde dhe pala të ketë klikuar "I agree" në fund. Ky arsyetim gjen mbështetje të fortë edhe në jurisprudencën krahasuese britanike, veçanërisht në çështjen *Mylcris Builders Limited kundër Mrs G Buck*, ku gjykata u shpreh se një referencë e përgjithshme në kontratë, e formuluar në gjuhë teknike juridike dhe e vendosur midis kushteve standarde, ishte e pamjaftueshme për të përmbushur standardin e transparencës.¹⁷ Në këtë kuadër, kur pala klikon "I agree" mbi kushtet e përgjithshme të një kontrate digjitale brenda të cilave gjendet edhe klauzola e arbitrazhit, nuk mund të konsiderohet i plotësuar kushti që neni 686 vendos. Kërkesa e "*miratimit veçmas me shkrim*" nuk plotësohet dhe klauzola e arbitrazhit nuk ka efekte juridike për palët.

Kuadri ligjor kombëtar plotësohet më tej nga Ligji nr. 9902/2008 "Për mbrojtjen e Konsumatorëve"¹⁸. Ky ligj zbatohet vetëm për kontratat konsumatore, pra për ato kontrata ku njëra palë është konsumator¹⁹ dhe pala tjetër është tregtar.²⁰ Lidhja midis kontratave digjitale dhe legjislacionit të mbrojtjes së konsumatorit nuk është e rastësishme, shumica e transaksioneve online, platformat e e-commerce, shërbimet digjitale, aplikacionet mobile janë kontrata B2C²¹ ku tregtari ka hartuar paraprakisht kushtet standarde dhe konsumatori nuk ka pasur mundësi reale t'i negociojë ato.

Rregullim të posaçëm për klauzolat e arbitrazhit në kontratat konsumatore përmban edhe ligji i posaçëm nr.52/2023, kur parashikon se në rastet kur njëra palë është konsumator marrëveshja e arbitrazhit duhet të

¹⁶ Neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë: "1. Liria, prona dhe të drejtat e njohura me Kushtetutë dhe me ligj nuk mund të cenohen pa një proces të rregullt ligjor. 2. Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij kushtetuese e ligjore, ose në rastet e akuzave penale të ngritura kundër tij, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj."

¹⁷ *Mylcris Builders Limited kundër Mrs G Buck* [2008] EëHC 2172 (TCC), gjendet në <https://www.nadr.co.uk/articles/published/Arbitration/Mylcris%20v%20Buck%202008.pdf>

¹⁸ Ligji nr.9902/2008, datë 17.04.2008 "Për mbrojtjen e konsumatorëve", publikuar në Fletoren Zyrtare nr.61, datë 07.05.2008

¹⁹ Ligji nr. 9902/2008 " Për mbrojtjen e Konsumatorëve ", Neni 3(6) : "Konsumator" është çdo person, i cili blen ose përdor mallra apo shërbime për plotësimin e nevojave vetjake, për qëllime që nuk kanë lidhje me veprimtarinë tregtare ose ushtrimin e profesionit. Në kuptim të këtij ligji, edhe organizatat jofitimprurëse konsiderohen si konsumatorë"

²⁰ Ligji nr. 9902/2008 " Për mbrojtjen e Konsumatorëve ", Neni 3(14) "Konsumator" është çdo person, i cili blen ose përdor mallra apo shërbime për plotësimin e nevojave vetjake, për qëllime që nuk kanë lidhje me veprimtarinë tregtare ose ushtrimin e profesionit. Në kuptim të këtij ligji, edhe organizatat jofitimprurëse konsiderohen si konsumatorë"

²¹ Business-to-Consumer

nënshkruhet personalisht nga palët dhe të jetë e veçantë dhe e pavarur nga marrëveshja bazë,²² parashikim ky pothuajse i njëjtë me atë të nenit 686 të Kodit Civil që përmendëm më lart për sa i përket detyrimit për të pasur një marrëveshje të ndarë nga ajo bazë.

Në vijim, ligji rregullon kushtet e padrejta, duke parashikuar se një kusht kontraktual i panegociuar individualisht "është i padrejtë në qoftë se shkakton pabarazi të ndjeshme dhe të dallueshme në të drejtat dhe detyrimet e palëve, që rrjedhin nga kontrata, në dëm të konsumatorëve."²³ Më tej, dispozita parashikon shprehimisht se kushtet konsiderohen të padrejta kur "përfshijnë ose pengojnë të drejtën e konsumatorit të ndërmarrë veprime ligjore... veçanërisht duke i kërkuar konsumatorit të paraqesë mosmarrëveshjet ekskluzivisht në arbitrazh të pambuluar nga dispozitat ligjore."²⁴

Një pyetje qendrore që lind në këtë kontekst është nëse ligji nr. 9902/2008 "Për mbrojtjen e konsumatorëve" e konsideron çdo klauzolë arbitrazhi në kontratat digjitale si automatikisht të pavlefshme? Leximi literal i kësaj dispozite mund të çojë në përfundimin se çdo klauzolë arbitrazhi në kontratat me konsumatorët është e pavlefshme. Megjithatë, një interpretim i tillë mendoj se do rezultonte i tepruar dhe nuk përputhet me funksionin sistematik të dispozitës brenda ligjit. Në të vërtetë, ligji nuk ndalon arbitrazhin si mekanizëm zgjidhjeje të mosmarrëveshjeve në vetvete, por synon të shmangë situatat kur konsumatori privohet në mënyrë të padrejtë nga e drejta për akses në gjykatë dhe kur klauzola e arbitrazhit vendoset në kushte që krijojnë një disbalancë të ndjeshme ndërmjet palëve.

Për rrjedhojë, paragrafi përkatës duhet lexuar në harmoni me paragrafin e parë të nenit 27, i cili e lidh padrejtësinë me ekzistencën e një pabarazie të ndjeshme dhe të dallueshme në të drejtat dhe detyrimet kontraktore. Ky paragraf parashikon se: "Kushti kontraktual, i cili nuk është negociuar veçmas, është i padrejtë në qoftë se shkakton pabarazi të ndjeshme dhe të dallueshme në të drejtat dhe detyrimet e palëve, që rrjedhin nga kontrata, në dëm të konsumatorëve."

Në këtë kuptim, edhe klauzolat e arbitrazhit nuk mund të përjashtohen *apriori* nga vlerësimi gjyqësor. Gjykata duhet të kryejë një analizë rast pas rasti, duke vlerësuar nëse realisht klauzola krijon një pengesë reale dhe disproporcionale për konsumatorin në ushtrimin e të drejtave të tij procedurale. Në këtë kuadër është po

²² Ligji nr.52/2023 "Për Arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë", neni 9(3): "Në rastet kur njëra palë është konsumator sipas përcaktimit të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e konsumatorëve, marrëveshja e arbitrazhit duhet të nënshkruhet personalisht nga palët dhe të jetë e veçantë dhe e pavarur nga marrëveshja bazë."

²³ Ligji nr. 9902/2008 "Për mbrojtjen e konsumatorëve", neni 27 (1) "1. Kushti kontraktual, i cili nuk është negociuar veçmas, është i padrejtë në qoftë se shkakton pabarazi të ndjeshme dhe të dallueshme në të drejtat dhe detyrimet e palëve, që rrjedhin nga kontrata, në dëm të konsumatorëve."

²⁴ Po aty, neni 27(4) (II) : "4. Janë kushte të padrejta në kontrata të drejtat e tregtarit, kur: II) përjashtojnë ose pengojnë të drejtën e konsumatorit të ndërmarrë veprime ligjore ose të ushtrojë çdo kompensim tjetër ligjor, veçanërisht duke i kërkuar konsumatorit të paraqesë mosmarrëveshjet ekskluzivisht në arbitrazh të pambuluar nga dispozitat ligjore, duke kufizuar padrejtësisht të dhënat në dispozicion për të, ose duke i ngarkuar konsumatorit barrën e provës, e cila, sipas nenit 12 të Kodit të Procedurës Civile, i bie palës tjetër të kontratës."

e njëjta dispozitë e ligjit²⁵ e cila ka përcaktuar edhe faktorët që duhet të mbahen parasysh në vlerësimin e padrejtësisë së kushtit kontraktual, gjë që dëshmon se qëllimi i vërtetë i ligjënësit ka qenë ajo vlerësuese dhe jo përjashtuese automatike.

Ky interpretim është në përputhje me Direktivën 93/13/EEC²⁶ për kushtet e padrejta në kontratat konsumatore, e cila, në fakt, ndryshe nga formulimi i ligjit shqiptar, përdor një qasje specifike vlerësuese dhe jo automatike. Sipas nenit 3(1) të Direktivës, një kusht kontraktual konsiderohet i padrejtë vetëm nëse, në kundërshtim me kërkesën e mirëbesimit, shkakton një pabarazi të ndjeshme në dëm të konsumatorit. Më tej neni 3 (3) i direktivës parashikon se: *“Aneksi përmban një listë treguese dhe jo të plotë të kushteve që **mund** të konsiderohen të padrejta.”*

Në vijim, Shtojca e titulluar “kushtet e referuara në nenin 3(3)”, parashikon: Kushtet që kanë objekt ose efekt: (q) përjashtimin ose pengimin e të drejtës së konsumatorit për të ndërmarrë veprime ligjore ose për të ushtruar ndonjë mjet tjetër ligjor, veçanërisht duke i kërkuar konsumatorit t’i çojë mosmarrëveshjet ekskluzivisht në arbitrazh që nuk mbulohet nga dispozitat ligjore, duke kufizuar padrejtësisht provat në dispozicion të tij ose duke i imponuar atij një barrë prove e cila, sipas ligjit në fuqi, duhet t’i takojë një pale tjetër në kontratë”, parashikim ky identik me atë të ligjit shqiptar “Për mbrojtjen e Konsumatorëve”.

Megjithatë, ndryshe nga ligji shqiptar, Direktiva përmes përdorimit të termit “*mund*” e ka qartësuar se të gjitha kushtet e renditura në shtojcën që referon neni 3(3), janë subjekt vlerësimi rast pas rasti dhe nuk përbëjnë automatikisht kusht të padrejtë. Në këtë drejtim, edhe pse teknika legjislative e përdorur në nenin 27 të ligjit shqiptar mund të duket më kategorike, interpretimi i tij duhet harmonizuar me standardin evropian të kontrollit të padrejtësisë, i cili bazohet në një analizë konkrete të ekuilibrit kontraktor dhe jo në ndalime automatike.

3. Qasja Krahase

Në mungesë të një praktike gjyqësore të konsoliduar në Shqipëri mbi vlefshmërinë e klauzolave të arbitrazhit në kontratat digjitale, analiza kërkon domosdoshmërisht një qasje krahasuese. Veçanërisht relevante paraqiten jurisprudenca amerikane dhe ajo e Bashkimit Evropian, të cilat kanë zhvilluar standarde të dallueshme, por komplementare, mbi vlefshmërinë e klauzolave të arbitrazhit në kontratat digjitale në përgjithësi e veçanërisht në kontratat konsumatore.

Gjykatat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Gjykatat në SHBA kanë pranuar se një klikim elektronik mund të mjaftojë për të shprehur pranimin e një

²⁵ Po aty, neni 27(3): “3. Padrejtësia e kushtit kontraktual do të vlerësohet duke mbajtur parasysh: a) natyrën e mallrave dhe shërbimeve, për të cilat lidhet kontrata; b) kohën e lidhjes së kontratës; c) rrethanat shoqëruese të lidhjes së kontratës, ç) kushte të tjera të kontratës ose kontratë tjetër, nga e cila është e varur.”

²⁶ Council of the European Communities. (1993). Direktiva 93/13/KEE e Këshillit, datë 5 prill 1993, mbi klauzolat e padrejta në kontratat e konsumatorëve. Gazeta Zyrtare e Komuniteteve Evropiane, L 95, 29–34.

kontrate, për sa kohë që struktura dhe gjuha e faqes i japin përdoruesit një njoftim të arsyeshëm se një klikim do të përbëjë pëlqim ndaj një marrëveshjeje. Në këtë kontekst, ato kanë ndërtuar një kornizë analitike dy-elementëshe: (i) prova e njoftimit të arsyeshëm dhe (ii) shfaqja e qartë e pranimit.²⁷ Të dy këto kushte duhet të plotësohen kumulativisht. "*Njoftimi i arsyeshëm*" përkufizohet si njoftim i mjaftueshëm për t'i komunikuar një personi mesatarisht të kujdesshëm se po i bëhet ofertë për të hyrë në një kontratë. Në këtë kontekst, pyetja që shtrohet është se kush do të konsiderohet si *përdorues i arsyeshëm dhe i kujdesshëm*? Jurisprudenca amerikane e ka artikulluar këtë standard duke reflektuar realitetin bashkëkohor teknologjik: "*Telefonat celularë modernë janë bërë një pjesë aq e përbashkët dhe e pandashme e jetës së përditshme, sa që një vizitor i supozuar nga Marsi mund të mendonte se ata janë një element i rëndësishëm i anatomisë njerëzore.*" Rrjedhimisht, gjatë vlerësimit nga këndvështrimi i një përdoruesi të arsyeshëm, nuk është e nevojshme të supozohet se përdoruesi nuk ka hasur kurrë një aplikacion apo nuk ka lidhur kurrë kontratë përmes internetit.²⁸

Në një rast,²⁹ Gjykata refuzoi zbatueshmërinë e klauzolës së arbitrazhit pasi kushtet kontraktore gjendeshin pas butonit të shkarkimit të aplikacionit i cili ishte i aksesueshëm vetëm nëse përdoruesi lëvizte poshtë faqes. Gjykata arsyetoi se njoftimi nuk mund të jetë thjesht teknikisht i pranishëm, ai duhet të jetë i dukshëm, i qartë dhe i lidhur në mënyrë kohore dhe hapsinore me veprimin e pranimit. Gjykata e Apelit në *Nguyen kundër Barnes & Noble Inc.*, e zhvilloi këtë logjikë duke theksuar se "*njoftimi konstruktiv varet drejtpërdrejt nga dizajni dhe përmbajtja e faqes*", aty ku linku drejt kushteve gjendet i fshehur, gjykatat refuzojnë zbatimin e klauzolës së arbitrazhit.³⁰

Në *Meyer kundër Uber*,³¹ gjykata e cilësoi klauzolën e arbitrazhit të vlefshme pasi ekrani i regjistrimit kishte tekstin njoftues drejtpërdrejt poshtë butonit, pa nevojë scroll-i, me hiperlidhjet blu dhe të nënvizuara. Ndërkohë, në *Arena kundër Intuit Inc.*, faqja kishte strukturë të ngjashme, por gjykata refuzoi zbatueshmërinë pasi hiperlidhjet ishin me font të zbehtë dhe faqja kishte disa linqe konfuze.³² Dallimi mes dy rasteve ishte, fundamentalisht, një çështje dizajni.

Kjo tregon se standardi amerikan mbetet shumë i ndjeshëm ndaj detajeve faktike dhe sidomos ndaj dizajnit të ndërfaqes digjitale. Ndryshe nga qasja e legjislacionit shqiptar, jurisprudenca amerikane i trajton klauzolat e arbitrazhit në të njëjtën formë si të gjitha kushtet e tjera kontraktore, pa kërkuar një miratim të veçantë dhe të ndarë.

²⁷ Specht kundër Netscape Communications Corp., 306 F.3d 17, 32 (2d Cir. 2002). <https://www.internetlibrary.com/pdf/specht%20district%20court.pdf>

²⁸ Meyer kundër Uber Technologies Inc., 868 F.3d 66, 78-80 (2d Cir. 2017). <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/16-2750/16-2750-2017-08-17.html>

²⁹ Specht kundër Netscape Communications Corp., 306 F.3d 17, 32 (2d Cir. 2002). <https://www.internetlibrary.com/pdf/specht%20district%20court.pdf>

³⁰ Nguyen kundër Barnes & Noble Inc., 763 F.3d 1171, 1177 (9th Cir. 2014). <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/12-56628/12-56628-2014-08-18.html>

³¹ Meyer kundër Uber Technologies Inc., 868 F.3d 66, 78-80 (2d Cir. 2017). <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/16-2750/16-2750-2017-08-17.html>

³² Arena kundër Intuit Inc., Nr. 19-cv-02546-CRB (N.D. Cal. 12 mars 2020)

Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit European

Jurisprudenca e GJDBE-së mbi vlefshmërinë e klauzolave të arbitrazhit trajtohet në këtë punim ekskluzivisht brenda kuadrit të kontratave konsumatore. Direktiva 93/13/KEE dhe jurisprudenca e GJDBE-së mbi kushtet e padrejta krijojnë një shtresë shtesë analize, e cila shkon përtej pyetjes nëse konsumatori "e dinte" ekzistencën e klauzolës, dhe pyet nëse klauzola, pavarësisht formës së pranimit, shkakton pabarazi të ndjeshme në dëm të tij.

Qasja europiane nis nga një pikënisje krejtësisht e ndryshme nga ajo amerikane. Ndërkohë që gjykatat amerikane pyesin "*a kishte/duhej të kishte dijeni perdoruesi?*", sistemi i BE-së kërkon të dijë nëse "*klauzola shkakton pabarazi?*", dy pyetje tërësisht të ndryshme, me implikime të ndryshme. Direktiva 93/13/KEE³³ parashikon se një kusht kontraktual i panegociuar individualisht "quhet i padrejtë nëse shkakton pabarazi të ndjeshme në të drejtat dhe detyrimet e palëve... në dëm të konsumatorit." GJDBE e ka zhvilluar gradualisht parimin sipas të cilit gjykatat kombëtare kanë jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin *ex officio* të shqyrtojnë karakterin e padrejtë të klauzolave kontraktore, edhe kur konsumatori nuk e ka ngritur vetë këtë çështje. Vendimi *Océano Grupo Editorial* e vendosi këtë parim,³⁴ ndërkohë që *Mostaza Claro* e shtriu detyrimin edhe gjatë procesit të arbitrazhit pasi ai kishte filluar.³⁵ Vendimi *Asturcom Telecomunicaciones* e çoi logjikën edhe më tutje duke vendosur se gjykata duhet të refuzojë ekzekutimin e një vendimi arbitrazhi kur klauzola është e padrejtë, edhe nëse konsumatori nuk paraqet asnjë kundërshtim gjatë gjithë procesit.³⁶

Kushtet kontraktore duhet të jenë "të redaktuara në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme", duke i dhënë konsumatorit mundësinë reale të kuptojë pasojat ekonomike dhe juridike të tyre.³⁷ Ky parim e zhvendos analizën nga "njohuri formale" te "kuptueshmëri reale" standard cilësor shumë herë më kërkuar. Kjo do të thotë se klauzola e arbitrazhit "e pranuar", mund të rrëzohet tërësisht *post factum*, duke e bërë sigurinë juridike të transaksionit digjital të varur jo vetëm nga forma e pranimit, por edhe nga përmbajtja materiale e klauzolës.

4. Konkluzione

Analiza e zhvilluar në këtë punim tregon se vlefshmëria e klauzolave të arbitrazhit në kontratat digjitale nuk mund të vlerësohet vetëm mbi bazën e ekzistencës formale të pëlqimit, por kërkon një shqyrtim më të thelluar të mënyrës së shprehjes së vullnetit kontraktor dhe të pasojave juridike që kjo klauzolë sjell për palët, veçanërisht për konsumatorin.

³³ Direktiva 93/13/KEE e Këshillit, 5 prill 1993, mbi kushtet e padrejta në kontratat me konsumatorë, GZUE L 95/29, Neni 3(1).

³⁴ GJDBE, *Océano Grupo Editorial SA kundër Rocío Murciano Quintero*, Çështjet e bashkuara C-240/98 deri C-244/98

³⁵ GJDBE, *Mostaza Claro kundër Centro Móvil Milenium SL*, Çështja C-168/05, [2006] ECR I-10421

³⁶ GJDBE, *Asturcom Telecomunicaciones SL kundër Cristina Rodríguez Nogueira*, Çështja C-40/08, [2009].

³⁷ GJDBE, *RËE Vertrieb AG kundër Verbraucherzentrale Nordrhein-Eestfalen eV*, Çështja C-92/11, [2013]

Në të drejtën shqiptare, kërkesa e “miratimit veçmas me shkrim”, e parashikuar nga neni 686 i Kodit Civil, përfaqëson një standard të përforcuar të pëlqimit, i cili nuk mund të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet një akti të vetëm pranimi të përgjithshëm, siç është klikimi i butonit “I agree”. Kjo kërkesë pasqyron rëndësinë e veçantë të klauzolës së arbitrazhit, e cila, duke kufizuar ushtrimin e së drejtës për t’iu drejtuar gjykatave shtetërore, kërkon një manifestim të qartë, të ndërgjegjshëm dhe specifik të vullnetit të palës.

Megjithatë, zhvillimet bashkëkohore në fushën e arbitrazhit dhe tregtisë elektronike shtrojnë nevojën për një rishikim kritik të këtij standardi. Duke qenë se arbitrazhi po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një mekanizëm të zakonshëm dhe efikas për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, kriteri i vendosur nga neni 686 i Kodit Civil duket, në një masë të caktuar, i papërshtatur me realitetin aktual të marrëdhënieve kontraktore. Ndryshe nga ligji për arbitrazhin, i cili i kushton vëmendje të veçantë mbrojtjes së konsumatorit për shkak të pozitës së tij më të dobët në raportin kontraktor, kërkesa e miratimit veçmas me shkrim në Kodin Civil zbatohet në mënyrë të përgjithshme për çdo lloj kontrate, pa bërë dallime në varësi të natyrës së palëve apo të marrëdhënies juridike.

Një qasje e tillë duket se nuk harmonizohet plotësisht me frymën e legjislacionit modern të arbitrazhit, i cili njeh shprehimisht mundësinë që marrëveshja e arbitrazhit të përfshihet si klauzolë në kontratën kryesore ose të lidhet si marrëveshje e veçantë. Për këtë arsye, do të ishte e arsyeshme që legjislacioni shqiptar të orientonte kërkesat formale drejt garantimit të një pëlqimi real dhe të informuar, veçanërisht në marrëdhëniet konsumatore, pa imponuar kufizime të panevojshme në raportet ndërmjet palëve me fuqi të barabartë negociuese.

Po ashtu, edhe dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit, veçanërisht formulimi aktual i nenit 27(4), meriton një rishqyrtim. Një qasje më fleksibël dhe më vlerësuese, e bazuar në analizën konkrete të rrethanave të çdo rasti dhe të nivelit real të informimit të konsumatorit, do të mundësonte një ekuilibër më të drejtë ndërmjet nevojës për mbrojtjen e konsumatorit dhe respektimit të autonomisë së vullnetit kontraktor, duke shmangur njëkohësisht edhe mundësitë për abuzim me mekanizmat mbrojtës që ligji ofron.

BIBLIOGRAFI

Literaturë

1. Born, G. B. (2021). International Commercial Arbitration (3rd ed.). Kluwer Law International.
2. Redfern, A., & Hunter, M. (2015). Redfern and Hunter on International Arbitration (6th ed.). Oxford University Press.

Legjislacion

1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
2. Direktiva 93/13/KEE “Mbi kushtet e padrejta në kontratat e konsumatorëve”. Official Journal of the European Communities, *L 95/29*
3. “Konventa mbi Njohjen dhe Zbatimin e Vendimeve të Arbitrazhit të Huaj”, Konventa e Nju Jorkut, 10 Qershor 1958.
4. UNCITRAL, Ligji Model i UNCITRAL-it mbi Arbitrazhin Ndërkombëtar Tregtar, (1985, i ndryshuar nw 2006)
5. Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë.
6. Ligji nr. 52/2023 “Për arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë”. Fletorja Zyrtare nr. 111, datë 27.07.2023.
7. Ligji nr. 10 128, datë 11.05.2009 “Për tregtinë elektronike”. Fletorja Zyrtare nr. 85, datë 12.06.2009.
8. Ligji nr. 9902/2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”. Fletorja Zyrtare nr. 61, datë 07.05.2008.

Jurisprudencë

1. GJED. (2000). Océano Grupo Editorial SA v Rocío Murciano Quintero, Joined Cases C-240/98 to C-244/98.
2. GJED. (2006). Mostaza Claro v Centro Móvil Milenium SL, Case C-168/05
3. GJED. (2009). Asturcom Telecomunicaciones SL v Cristina Rodríguez Nogueira, Case C-40/08.
4. GJED. (2013). RWE Vertrieb AG v Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, Case C-92/11
5. Mylcris Builders Ltd v Mrs G Buck [2008] EWHC 2172 (TCC).
6. Specht v. Netscape Communications Corp., 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002).
7. Meyer v. Uber Technologies Inc., 868 F.3d 66 (2d Cir. 2017).
8. Nguyen v. Barnes & Noble Inc., 763 F.3d 1171 (9th Cir. 2014).
9. Arena v. Intuit Inc., No. 19-cv-02546-CRB (N.D. Cal. 2020).

KTHIMI DHE KOMPENSIMI I PRONËS NGA PERSPEKTIVA E DREJTËSISË

Matilda Lleshi¹

Abstrakt

Ky artikull trajton procesin e kthimit dhe kompensimit të pronave në Shqipëri, duke u fokusuar në dimensionet ligjore, institucionale dhe praktike të tij. Qëllimi i studimit është të analizojë mënyrën se si tranzicioni nga një regjim i centralizuar drejt një ekonomie tregu ka ndikuar në njohjen dhe mbrojtjen e të drejtës së pronës. Studimi evidenton sfidat që lidhen me kthimin e pronës tek ish-pronarët dhe mekanizmat e krijuar për sigurimin e kompensimit të drejtë.

Metodologjia e përdorur bazohet në një qasje doktrinare dhe analitike, duke ndërthurur analizën e kuadrit ligjor me shqyrtimin e praktikës institucionale dhe jurisprudencës. Vëmendje e veçantë i kushtohet rolit të institucioneve përgjegjëse për trajtimin e kërkesave dhe zbatimin e skemave të kompensimit, si dhe evoluimit të legjislacionit në përgjigje të boshllëqeve dhe problematikave.

Gjetjet tregojnë se, pavarësisht reformave të vazhdueshme ligjore, procesi mbetet kompleks dhe shpesh joefektiv për shkak të mbivendosjes së kompetencave, vonesave administrative dhe mungesës së njëtrajtshmërisë në vendimmarrje. Analiza thekson rëndësinë e sigurisë juridike, transparencës dhe përgjegjshmërisë institucionale për funksionimin efektiv të mekanizmave të kthimit dhe kompensimit.

Në përfundim, artikulli nënvizon se forcimi i kuadrit ligjor dhe përmirësimi i koordinimit institucional janë thelbësore për garantimin e të drejtës së pronës. Një sistem më i qëndrueshëm do të rrisë besimin publik dhe do të kontribuojë në forcimin e shtetit të së drejtës dhe zhvillimin e ekonomisë.

Fjalë kyçe: e drejta e pronës, kthimi i pronës, kompensimi, kuadri ligjor, mekanizmat institucionalë, shteti i së drejtës

¹ Studente, Fakulteti i Drejtësisë, Email: matildalleshi2006@yahoo.com

1. Trashëgimia Komuniste dhe Sfidat e Kompensimit

E drejta e pronësisë nuk është thjesht një koncept juridik i parashikuar në ligj, por një element thelbësor që lidhet drejtpërdrejt me sigurinë, dinjitetin dhe stabilitetin e individit në shoqëri. Megjithatë, në realitetin shqiptar, kjo e drejtë ka kaluar nëpër një ndër proceset më të vështira dhe kontradiktore, duke reflektuar jo vetëm historinë e vendit, por edhe sfidat e shtetit të së drejtës në tranzicion.

Trashëgimia e regjimit komunist² karakterizuar nga mohimi i pronës private, ka lënë pas një sërë pasojash që nuk janë zgjidhur plotësisht as sot. Përpjekjet për kthimin dhe kompensimin e pronave kanë synuar të rivendosin një formë drejtësie për ish-pronarët, por në praktikë ky proces është shoqëruar me vonesa të gjata, paqartësi ligjore dhe një numër të konsiderueshëm konfliktesh të trajtuara në organet administrative dhe në gjykata. Pikërisht kjo ndërthurje midis ligjit dhe realitetit e bën këtë çështje një nga më të ndjeshmet në praktikën gjyqësore shqiptare.

Ky artikull është frymëzuar nga një interes i veçantë për të kuptuar më thellë jo vetëm mënyrën se si është konceptuar procesi i kthimit dhe kompensimit të pronave, por sidomos mënyrën se si ai ka funksionuar realisht. Qëllimi kryesor është të evidentohen problematikat që e kanë shoqëruar këtë proces, duke e parë atë jo vetëm në aspektin formal ligjor, por edhe në ndikimin konkret që ka pasur tek individët dhe në funksionimin e sistemit gjyqësor.

Në këtë kuadër, objektivat e këtij artikulli janë të analizojnë zhvillimin historik të së drejtës së pronësisë në Shqipëri, të shqyrtojnë kuadrin ligjor të ndërtuar për kthimin dhe kompensimin e pronave, si dhe të evidentojnë vështirësitë kryesore që shfaqen në praktikën juridike dhe gjyqësore. Rëndësia e këtij trajtimi lidhet drejtpërdrejt me faktin se çështjet e pronësisë vijojnë të zënë një vend të konsiderueshëm në praktikën e përditshme të gjykatave, duke përbërë një fushë me interes të lartë si për studimin akademik në Fakultetin e Drejtësisë, ashtu edhe për zhvillimin e mëtejshëm të jurisprudencës shqiptare.

Në vijim, artikulli do të paraqesë një analizë të strukturuar të këtij procesi, duke nisur nga konteksti historik, për të vijuar me kuadrin ligjor dhe më pas me problematikat konkrete të hasura në praktikë, me qëllim që në fund të ofrojë një reflektim kritik mbi efektivitetin dhe drejtësinë e mekanizmave ekzistues.

2. Reflektim mbi Rëndësinë e Pronësisë

Nga këndvështrimi im si studente e drejtësisë, e drejta e pronësisë nuk mund të shihet thjesht si një kategori juridike e rregulluar nga ligji, por si një element thelbësor që përcakton raportin midis individit dhe shtetit. Ajo përfaqëson jo vetëm sigurinë ekonomike, por edhe një formë autonomie dhe lirie personale, e cila garanton mundësinë për të ndërtuar dhe zhvilluar jetën në mënyrë të pavarur. Në këtë kuptim, çdo ndërhyrje në këtë të drejtë, sidomos kur ajo ka qenë e thellë dhe sistematike si në periudhën e regjimit komunist, nuk sjell vetëm pasojë juridike, por prek drejtpërdrejt strukturën sociale dhe besimin e individit tek institucionet.

² Paskal Haxhi, E drejta agrare në RSH: Marrëdhëniet agrare në periudhën 1944–1990, Tiranë, 2004.

Duke iu referuar zhvillimeve historike në Shqipëri, procesi i zhdukjes së pronës private përmes reformave agrare dhe kolektivizimit, krijoi një realitet ku individ u zhvesh nga një e drejtë themelore. Rikthimi i kësaj të drejte pas viteve '90 dhe përpjekjet për kompensimin e saj nuk përfaqësojnë vetëm një detyrim ligjor të shtetit, por një sfidë të vazhdueshme për të rivendosur drejtësinë dhe për të korrigjuar pasojat e një sistemi që e kishte mohuar atë në thelb. Pikërisht për këtë arsye, trajtimi i kthimit dhe kompensimit të pronave mbetet një nga çështjet më të ndjeshme dhe më komplekse.

Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronave të marra në mënyrë arbitrare nuk është një fenomen i veçantë vetëm për Shqipërinë, por një dukuri e përbashkët për të gjitha vendet e Evropës Lindore u aplikua sistemi socialist. Në këto vende, shtetëzimet, konfiskimet dhe shpronësimet kanë prekur kryesisht pasuritë e paluajtshme, ku një rol të rëndësishëm zënë tokat në të gjitha kategoritë e tyre. Në Shqipëri, ky proces nisi pas rënies së regjimit totalitar dhe vendosjes së sistemit pluralist, duke u bazuar në njohjen e së drejtës së pronës³ dhe iniciativës private si parime themelore të rendit të ri juridik dhe ekonomik.

Fillimisht, një hap i rëndësishëm në këtë drejtim ishte miratimi i ligjit nr. 7514, datë 30.09.1991 “Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të përndjekurve politikë”,⁴ i cili megjithatë nuk ishte i plotë për të zgjidhur çështjen e pronësisë. Për këtë arsye, u bë e nevojshme hartimi i një kuadri më të plotë ligjor,⁵ i cili do të rregullonte në mënyrë gjithëpërfshirëse procesin e kthimit dhe kompensimit të pronave pas një periudhe të gjatë gati 50-vjeçare. Rregullimi fillestar dhe më specifik i këtij procesi u realizua me ligjin nr.7698, datë 15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve” dhe ligjin nr.7899, datë 21.04.1993 për kompensimin në vlerë të tokës bujqësore.

Sipas këtij kuadri ligjor, synohej një zgjidhje sa më e drejtë e problemeve të krijuara nga shtetëzimet, shpronësimet dhe konfiskimet e kryera pas vitit 1944. Ligji nr. 7698/1993 i njihte ish-pronarëve dhe trashëgimtarëve të tyre të drejtën e pronësisë për pronat e shtetëzuara, shpronësuara apo të konfiskuara, duke përcaktuar njëkohësisht mënyrat e kthimit ose kompensimit të tyre. Në vijim, ligji përcaktonte edhe elementët bazë të zbatimit praktik të së drejtës së kthimit dhe kompensimit, duke rregulluar konceptin e pronës, kufijtë e saj dhe mënyrat e trajtimit të rasteve konkrete. Ai parashikonte kthimin e plotë të pronës në disa situata, ose kompensimin në rastet kur kthimi fizik nuk ishte i mundur, duke vendosur një sistem të kombinuar midis njohjes së të drejtës së pronësisë dhe kompensimit.⁶ Megjithatë, ky proces ka mbetur i ndërlikuar në zbatim, duke reflektuar sfidat e vazhdueshme të tranzicionit juridik dhe institucional në Shqipëri.

3. Risi dhe Zhvillime në Ligjet e Kthimit dhe Kompensimit të Pronës (1993-2004-2015)

³ Sot, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ligji nr. 8417, datë 21.10.1998, Neni 11.

⁴ Melo, Ilda “E drejta e tokës-Regjimi juridik i tokës”, Tiranë 2024, fq. 165 .

⁵ Ligji nr.7698 date 15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”, Fletore zyrtare nr.5 faqja.346. Ligji nr.7832 datë 16.06.1994 “Për çmimin e truallit që kompensohet”, Fletore Zyrtare . Nr.86, faqe 4327.

⁶ Shih Melo, Ilda “E drejta e tokës-Regjimi juridik i tokës”, Tiranë 2024, fq. 167.

Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronave në Shqipëri ka filluar fillimisht në kuadër të tranzicionit pas vitit 1990, duke u lidhur në mënyrë indirekte edhe me miratimin e Ligjit nr. 7514, datë 30.09.1991. Megjithatë, ky ligj nuk përbënte një rregullim të plotë të çështjes, duke krijuar nevojën për miratimin e një kuadri të posaçëm dhe ligjin organik për realizimin e procesit.⁷ Rregullimi fillestar i procesit i përket dy akteve kryesore të vitit 1993: Ligjit nr. 7698, datë 21.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve” dhe Ligjit nr.7899 , datë 21.04.1993 “Për kompensimin në vlerë të tokës bujqësore”. Ligji nr. 7698 përcaktoi objektin, pasuritë e paluajtshme, duke përfshirë tokën, truallin dhe ndërtesat, si dhe çdo element të lidhur në mënyrë të qëndrueshme me to. Subjektet përfituese ishin ish-pronarët dhe trashëgimtarët e tyre ligjorë, të cilëve u ishte cenuar e drejta e pronësisë në mënyrë të padrejtë. Megjithatë, ligji parashikonte edhe përjashtime për disa kategori subjektësh, si ish-bashkëpunëtorët e okupatorëve nazistë, ish-drejtuesit e lartë të regjimit komunist,⁸ si dhe personat e dënuar për përvetësim e pasurisë së popullit.

Sa i përket kthimit fizik të pronës, ligji i vitit 1993 parashikonte që, në rastet e njohjes së së drejtës së pronësisë, trualli të kthehej fizikisht, për sa kohë ishte e mundur, në këtë periudhë u krijuar edhe Komiteti Shtetëror i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, si organ qendror, ndërsa në nivel lokal funksiononin komisionet vendore. Format e kompensimit sipas ligjit të vitit 1993 përfshinin kompensimin në dy mënyra: (a) në vlerë në formën e obligacioneve shtetërore, si dhe (b) kompensimin në natyrë me sipërfaqe trojesh ekuivalente. Për tokën bujqësore parashikohej kufizimi deri në 5000 m² për kthim, ndërsa pjesa tjetër kompensohej sipas rregullave ligjore.

Në vijim, Ligji nr. 9235, datë 29.07.2004 solli një rregullim më të detajuar dhe të strukturuar të çështjeve të pronësisë, duke synuar zgjidhjen e tyre. Ky ligj përcaktoi si objekt rregullimin e çështjeve të pronësisë të krijuara si rezultat i shpronësimeve, konfiskimeve, kthimin e pronës dhe kur kthimi nuk ishte i pamundur, kompensimin e saj, si dhe procedurat dhe organet përgjegjëse për zbatimin e procesit. Ai përjashtoi pronat e përfituara në zbatim të ligjit nr. 108/1945, pronat e shpronësuara kundrejt një shpërblimi të drejtë, dhe që përdoren për interesa publike, pronat që i janë dhuruar shtetit, veprim për të cilin ka dokumente zyrtare.

Ligji i vitit 2004⁹ zgjeroi ndjeshëm format e kompensimit, duke përfshirë kompensimin me pronë të tjetër të paluajtshme të te njëjtit lloj, me pasuri të paluajtshme publike në zona me përparësi zhvillimin e turizmit, me aksione në shoqëri me kapital shtetëror, me të holla etj. U parashikua edhe krijimi i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.¹⁰

⁷Melo, Ilda “E drejta e tokës-Regjimi juridik i tokës”, Tiranë 2024, fq. 165 .

⁸Melo, Ilda “E drejta e tokës-Regjimi juridik i tokës”, Tiranë 2024, fq. 167 .

⁹ Ligji nr. 9235, datë 29.07.2004, “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i ndryshuar, nenet 11, 13, 15–17, 23 dhe 28.

¹⁰AKKP ishte organi kompetent për shqyrtimin e kërkesave për kthim dhe kompensim të pronës, verifikimin e dokumentacionit të pronësisë, njohjen e së drejtës së pronës, vendosjen për kthimin e pronës kur kjo ishte e mundur, përcaktimin e formës së kompensimit dhe administrimin e fondit të kompensimit. Shih: Ligji nr. 9235, datë 29.07.2004, “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i ndryshuar, nenet 15–18.

Në vijim të reformave të vazhdueshme, Ligji nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” synoi përmbylljen e këtij procesi. Ligji i 2015 ishte shumë i debatueshëm, Ai kishte për objekt rregullimin dhe shpërblimin e drejtë të çështjeve të së drejtës së pronësisë që kanë lindur nga shpronësimet, shtetëzimet ose konfiskimet, në përputhje me nenin 41 të kushtetutës dhe nenin 1 të Protokollit 1 të KEDNJ.¹¹ Ai vendosi metodologjinë e re të vlerësimit financiar të pronës, të bazuar në zërin kadastral, si dhe përcaktoi format e kompensimit dhe rastet e pronave që nuk kompensohen, si pronat e paluajtshme që i shërbejnë një interesi publik etj.

Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronave mbetet një proces kompleks dhe i gjatë, i karakterizuar nga sfida të shumta juridike, institucionale dhe financiare. Mbetet e vështirë të pretendohet se është shteruar në mënyrë të plotë kompleksiteti i problematikës së kompensimit të pronës në Shqipëri. Përkundrazi, gjatë kërimit, ajo që bie më shumë në sy nuk është vetëm boshllëku ligjor apo vështirësitë në zbatim, por një qasje shpesh e paqartë dhe e luhatshme e shtetit pas rënies së regjimit komunist. A ishim ne një shoqëri pa një busull orientimi juridik dhe institucional? Apo ishte pesha e së kaluarës që krijoi një terren ku mbizotëroi më shumë interesi individual sesa drejtësia sociale? Problemi i kompensimit të pronës në Shqipëri nuk qëndron thjesht tek mungesa e fondeve apo tek kompleksiteti i kuadrit ligjor. Problemi është më i thellë, më i pakapshëm, por edhe më i rrezikshëm: a kemi ndërtuar vërtet një shtet që beson tek drejtësia, apo vetëm një sistem që e shtyn atë pafundësisht? Një nga rastet më të rëndësishme dhe më të përfolura në lidhje me problematikën e kthimit dhe kompensimit të pronave në Shqipëri është çështja Manushaqe Puto dhe të tjerët kundër Shqipërisë. Kjo çështje u paraqit para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut nga disa ish-pronarë dhe trashëgimtarë të tyre, të cilëve autoritetet shqiptare u kishin njohur të drejtën për kompensim ose kthim të pronave të konfiskuara gjatë regjimit komunist. Megjithatë, pavarësisht ekzistencës së vendimeve administrative dhe gjyqësore të formës së prerë në favor të tyre, këto vendime mbetën të paekzekutuara për një periudhë shumë të gjatë. Ankuesit pretenduan se vonesat e vazhdueshme dhe mungesa e një mekanizmi efektiv për realizimin e kompensimit cenonin të drejtën e tyre të pronës. Gjatë shqyrtimit të çështjes, Gjykata konstatoi se problemi nuk ishte i kufizuar vetëm tek ankuesit, por përbënte një problem strukturor që prekte një numër të madh ish-pronarësh në Shqipëri. Për këtë arsye, ajo i kërkoi shtetit shqiptar të ndërmernte masa të përgjithshme ligjore dhe administrative për krijimin e një mekanizmi efektiv dhe të qëndrueshëm për trajtimin e kërkesave për kompensim të pronës.

Rasti pilot i Manushaqe Puto¹²dhe të tjerë kundër Shqipërisë i datës 31 korrik 2012 e bën edhe më të prekshme krizën strukturorë, duke evidentuar mos-ekzekutimin sistematik të vendimeve për kompensim dhe ekzistencën e çështjeve të ngjashme. Në këtë kontekst, krahasimi me vendet e tjera të Evropës Lindore tregon

¹¹ Neni 1 i Protokollit Nr. 1 të Konventës parashikon si më poshtë:

“Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pronave të tij. Askush nuk privohet nga pronat e tij përveç në rastet e interesit publik dhe në bazë të kushteve të parashikuara me ligj dhe nga parimet e përgjithshme të të drejtës ndërkombëtare.

¹²<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-112529%22%5D%7D>

se, ndonëse modelet e privatizimit kanë qenë të ndryshme, një element i përbashkët ka qenë përpjekja për të rivendosur drejtësinë ndaj ish-pronarëve.

Megjithatë, a mund të realizohet një proces i drejtë kompensimi në një kohë të shkurtër, kur ai kushtëzohet drejtpërdrejt nga kapacitetet ekonomike të shtetit? Kjo mbetet një pyetje e hapur, që kërkon jo vetëm zgjidhje ligjore, por mbi të gjitha një vizion të qëndrueshëm dhe të drejtë për të ardhmen.

4. Konkluzione

Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronave në Shqipëri përbën një nga sfidat më komplekse të tranzicionit, i cili është zhvilluar përmes një serie reformash të vazhdueshme ligjore dhe institucionale. Analiza e kuadrit normativ nga viti 1993 deri në vitin 2015 por jo vetëm, tregon një evolucion të qartë nga një sistem fillestar i njohjes së së drejtës së pronësisë drejt një modeli më të standardizuar, i cili synon përmbylljen e procesit.

Megjithatë, praktika ka evidentuar një sërë problematikash thelbësore që kanë ndikuar në efikasitetin e këtij procesi. Ndër to dallohen ndryshimet e shpeshta të legjislacionit, të cilat kanë krijuar paqëndrueshmëri juridike dhe pasiguri për subjektet përfituese. Po ashtu, mungesa e mjeteve efektive të ekzekutimit të vendimeve administrative dhe gjyqësore ka sjellë vonesa të konsiderueshme në realizimin e të drejtave të njohura.

Një tjetër problem i rëndësishëm ka qenë mungesa e fondeve të mjaftueshme për kompensim, e cila ka kufizuar zbatimin praktik të vendimeve përfundimtare. Gjithashtu, është evidentuar mungesa e koordinimit ndërinstitutional ndërmjet strukturave përgjegjëse, gjë që ka ndikuar dhe në uljen e efikasitetit.

Në të njëjtën kohë, procesi është karakterizuar nga vështirësi të shumta procedurale, përfshirë mungesën e rregullave të qarta dhe afateve të sakta për trajtimin e kërkesave, duke cenuar parimin e sigurisë juridike dhe të drejtës për një proces të rregullt ligjor. Këto mangësi kanë ndikuar drejtpërdrejt në besimin e subjekteve ndaj institucioneve dhe në ritmin e zbatimit të reformës.

Në përfundim, megjithëse reformat ligjore kanë synuar përmirësimin e sistemit të kthimit dhe kompensimit të pronave, efektiviteti i tyre mbetet i kufizuar për shkak të problematikave strukturore dhe institucionale. Për këtë arsye, është e nevojshme forcimi i mekanizmave të ekzekutimit, garantimi i fondeve të qëndrueshme, si dhe përmirësimi i koordinimit ndërinstitutional, në mënyrë që të sigurohet përmbyllja efektive e këtij procesi dhe konsolidimi i së drejtës së pronësisë në Shqipëri.

BIBLIOGRAFIA

Bejtja (Muça), Saida. Problematikat mbi proçesin e kthimit dhe kompensimit të pronave në Shqipëri. Universiteti Europian i Tiranës, 2016.

Haxhi, Paskal. E drejta agrare në RSH: Marrëdhëniet agrare në periudhën 1944–1990. Tiranë, 2004.

Melo, Ilda. E drejta e tokës: Regjimi juridik i tokës. Tiranë: Shtëpia Botuese Lilo, 2024, 40, 111.

Muçollari, Oriona. Të drejtat ndërkombëtare të njeriut. Tiranë, 2015, 85.

Qafa, Arjan. E drejta e pronësisë në Shqipëri në periudhën post-komuniste. Tiranë: Universiteti Europian i Tiranës, 2015.

Vukaj, Helga. Ecuria ligjore e pronës së paluajtshme në Shqipëri – retrospektivë. Tiranë, 2013.

Manushaqe Puto dhe të tjerë kundër Shqipërisë shih faqen zyrtare te European Court of Human Rights

Ligji nr.7698, datë 21.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”.

Ligji nr. 9235, datë 29.07.2004, “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i ndryshuar.

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, Ligji nr.7850, datë 29.07.1994, i ndryshuar.

PËRGJEGJËSIA JURIDIKE PËR DËMIN E SHKAKTUAR NGA FUNKSIONARËT PUBLIKË: KUFIJTË NDËRMJET PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE, PERSONALE DHE PENALE

Marinel Prenga¹

Abstrakt

Ky punim analizon përgjegjësinë juridike për dëmin e shkaktuar nga funksionarët publikë, duke shqyrtuar kufijtë normativë dhe praktikë ndërmjet përgjegjësisë shtetërore, përgjegjësisë personale civile dhe përgjegjësisë penale të funksionarit në ushtrimin e funksioneve publike. Studimi mbështetet në premisën se përcaktimi ndërmjet këtyre formave të përgjegjësisë përbën një element themelor të shtetit të së drejtës, pasi garanton njëkohësisht mbrojtjen efektive të individit nga veprimtaria e paligjshme administrative dhe ruajtjen e autonomisë funksionale të administratës publike. Në planin teorik dhe jurisprudencial, punimi analizon zhvillimin e doktrinës së përgjegjësisë shtetërore për aktet administrative të paligjshme, duke iu referuar precedentit themelor *Blanco* si moment formues i autonomisë së regjimit të përgjegjësisë administrative, si dhe standardeve të konsoliduara nga jurisprudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut mbi të drejtën për mjet juridik efektiv dhe dëmshpërblimin adekuat. Paralelisht, interpretohen rastet në të cilat funksionari publik mund të mbajë përgjegjësi personale, veçanërisht kur provohet faj i rëndë, tejkalim kompetencash, shpërdorim i funksionit ose veprim jashtë kompetencave.

Në dimensionin penal, studimi argumenton se jo çdo paligjshmëri administrative legjitimon ndërhyrjen e së drejtës penale, por vetëm ato sjellje që përmbushin pragon e cënimit të rëndë të interesit publik dhe elementet e posaçme të figurës së veprës penale. Mbrohet teza se një sistem juridik funksional duhet të adoptojë një qasje proporcionale dhe të diferencuar ndaj përgjegjësisë së funksionarëve publikë, në mënyrë që të shmangë si pandëshkueshmërinë institucionale, ashtu edhe penalizimin e tepruar të vendimmarrjes administrative.

Fjalë kyçe: përgjegjësi shtetërore, funksionar publik, shpërdorim detyre, dëm administrativ, shteti i së drejtës, jurisprudencë.

¹ Student, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, E-mail: marinelprenqa@gmail.com

1. Hyrje

1.1. *Themeli teorik dhe filozofik i përgjegjësisë së pushtetit publik*

Përgjegjësia juridike për dëmin e shkaktuar nga funksionarët publikë përfaqëson një ndër institucionet më komplekse dhe konceptualisht më të sofistikuar të së drejtës publike bashkëkohore, pasi ajo qëndron në kryqëzimin ndërmjet teorisë së përgjegjësisë shtetërore, parimit të ligjshmërisë dhe doktrinës kushtetuese të llogaridhënies demokratike. Në kuptimin e saj substancial, kjo formë përgjegjësie nuk përbën thjesht një mekanizëm kompensues me natyrë dëmshpërblyese, por manifeston juridikisht nënshkrimin e pushtetit publik ndaj rendit normativ dhe operacionalizon në praktikë postulatën themelore të shtetit të së drejtës, sipas së cilës asnjë autoritet publik nuk mund të ushtrojë kompetencë jashtë kontrollit juridik dhe pa pasoja në rast devijimi nga kufijtë e ligjshmërisë².

Në doktrinën bashkëkohore të së drejtës administrative, përgjegjësia e administratës konsiderohet si një instrument esencial për kufizimin juridik të pushtetit ekzekutiv dhe për garantimin e kontrollit demokratik mbi ushtrimin e autoritetit publik. Siç argumentohet, funksioni i saj tejkalon dimensionin tradicional dëmshpërblyes dhe shtrihet në sferën e kontrollit institucional të ligjshmërisë, duke shërbyer si mekanizëm për disiplinimin e ushtrimit të kompetencave publike përmes imponimit të kostos juridike ndaj paligjshmërisë administrative³. Në të njëjtën linjë, theksohet se përgjegjësia administrative përbën një prej garancive më të rëndësishme kundër arbitraritetit burokratik, pasi transformon pushtetin publik nga një atribut sovran në një funksion juridikisht të kushtëzuar⁴.

Megjithatë, ndërtimi i një regjimi të ekuilibruar përgjegjësie për funksionarët publikë paraqet një tension të vazhdueshëm normativ ndërmjet dy imperativeve themelore të çdo rendi juridik demokratik, nga njëra anë domosdoshmërisë për të garantuar kompensim efektiv dhe të menjëhershëm ndaj individit të dëmtuar nga veprimtaria e paligjshme e administratës dhe nga ana tjetër, nevojës për të ruajtur autonominë funksionale të administratës publike nga fenomeni i ashtuquajtur administrim mbrojtës nga ku funksionarët publikë të ekspozuar ndaj rrezikut të përgjegjësisë personale apo penale të tepruar, kufizojnë vendimarrjen e tyre diskrecionale përtej asaj që kërkon ligji dhe interesi publik⁵. Ky tension strukturor përbën një nga dilemat më

² Venn Dicey, Albert. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th edn, Macmillan 1959, faqe 188-193. Botim i aksesueshëm në faqen web: http://lib.perdana.org.my/PLF/Digital_Content/MTHO/An%20Introduction%20to%20the%20Study%20of%20the%20Law%20of%20the%20Constitution%20%5BA%20V%20Dicey%5D.pdf

³ Craig, Paul. *Administrative Law*, 6th edn, Sweet & Maxwell 2022, eText ISBN:9780414075740, faqe 12-18.

⁴ Wade, William and Forsyth, Christopher. *Administrative Law*, 11th edn, OUP - Oxford University Press 2014, 296-365, Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://books.google.com/jm/books?id=dRENBAQAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.

⁵ Harlow, Carol and Rawlings, Richard. *Process and Procedure in EU Administration*, Oxford: Hart Publishers, 2014, faqe 65. Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://dokumen.pub/process-and-procedure-in-eu-administration-9781474201087.html>

të rëndësishme të së drejtës administrative moderne.⁶

1.2. *Origjina dhe autonomia e regjimit të përgjegjësisë administrative*

Në planin historik dhe jurisprudencial, autonomizimi i përgjegjësisë së shtetit për dëmet administrative lidhet ngushtësisht me precedentin themelor *Blanco*, ku Gjykata e Konfliktëve (*Tribunal des Conflits*) franceze sanksionoi se përgjegjësia e shtetit për dëmet e shkaktuara nga shërbimet publike nuk mund të rregullohet nga parimet e zakonshme të së drejtës civile, por përbën një regjim autonom të së drejtës administrative të ndërtuar mbi nevojat dhe logjikën specifike të funksionit publik⁷. Ky precedent konsiderohet gjerësisht si momenti themeltar i lindjes së përgjegjësisë administrative moderne dhe i emancipimit të së drejtës administrative si degë autonome nga e drejta private⁸.

Në dimensionin mbikombëtar evropian, jurisprudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut ka kontribuar ndjeshëm në konsolidimin e parimit se shteti mban detyrim pozitiv për të siguruar mjete juridike efektive ndaj shkeljeve të të drejtave të individit të shkaktuara nga autoritetet publike. Në çështjen *Kudla v Poland*, Gjykata theksoi se e drejta për një mjet juridik efektiv sipas nenit 13 të KEDNJ-së⁹ kërkon jo vetëm ekzistencën formale të një mjeti juridik, por edhe efektivitet substancial të saj në praktikë¹⁰. Më tej, në çështjen *Scordino v Italy (No 1)*, Gjykata afirmoi se kompensimi adekuat dhe proporcional për dëmin e shkaktuar nga veprimtaria shtetërore përbën komponent të domosdoshëm të mbrojtjes efektive të të drejtave konvencionale¹¹.

Nga një perspektivë konceptuale, çështja bëhet më komplekse kur analiza zhvendoset nga përgjegjësia institucionale e shtetit drejt përgjegjësisë personale dhe penale të vetë funksionarit publik. Në këtë drejtim, doktrina dhe jurisprudenca krahasuese kanë zhvilluar dallimin ndërmjet fajit të shërbimit (*faute de service*) dhe fajit personal (*faute personnelle*), duke rezervuar përgjegjësinë personale të funksionarit vetëm për rastet kur sjellja e tij shkaktohet materialisht nga funksioni publik për shkak të dashjes, neglizhencës së rëndë, tejkallimit arbitrar të kompetencës apo motivimit personal¹². Ky përcaktim është esencial për të shmangur transformimin e çdo gabimi administrativ në barrë personale të funksionarit, gjë që do të cenonte rëndë efikasitetin institucional dhe do të krijonte një kulturë administrative të frikës dhe vetëmbrojtjes.

⁶ Pekelis, Alexander H. "ADMINISTRATIVE DISCRETION AND THE RULE OF LAW." *Social Research* 10, no. 1 (1943): 22-37. <http://www.jstor.org/stable/40981938>

⁷ *Tribunal des Conflits, Blanco*, 1873, Rec Lebon 61. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007605886/>, https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2011/Blanco.pdf

⁸ Rivero, Jean. and Waline, Jean. *Droit Administratif*, 17th edn, Dalloz 1998, faqe 135. Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://archive.org/details/droitadministrat0000rive/page/n5/mode/2up>.

⁹ *Këshilli i Evropës. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore* (Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut). Romë, 4 nëntor 1950. Neni 13. E aksesueshme në faqen zyrtare web: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_sqi

¹⁰ *Kudla v Poland*, aplikimi nr. 30210/96, HUDOC, vendim datë 26 tetor 2000. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58920>

¹¹ *Scordino v Italy (No 1)* DHOMA E MADHE, aplikimi nr. 36813/97, HUDOC, vendim datë 29 Mars 2006. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-72925>

¹² Pekelis, Alexander H. "ADMINISTRATIVE DISCRETION AND THE RULE OF LAW." *Social Research* 10, no. 1 (1943): 22-37. <http://www.jstor.org/stable/40981938>

Në të njëjtën kohë, përfshirja e së drejtës penale në këtë fushë duhet të mbetet e kufizuar nga parimi i *ultima ratio*¹³, sipas të cilit ndërhyrja penale legjitimohet vetëm kur paligjshmëria administrative arrin prapë e cenimit të rëndë të interesit publik dhe përmbush elementet e posaçme të tipicitetit penal. Jurisprudenca europiane mbi parimin e ligjshmërisë penale ka insistuar vazhdimisht se kriminalizimi i gabimit administrativ pa një bazë të qartë normative dhe pa element subjektiv të mjaftueshëm përbën rrezik serioz për sigurinë juridike dhe për parashikueshmërinë e ligjit penal¹⁴.

Në këtë kontekst, ky punim synon të analizojë kufijtë normativë, doktrinarë dhe jurisprudencialë ndërmjet përgjegjësisë shtetërore, personale dhe penale të funksionarëve publikë, përmes një qasjeje të ndërthurur ndërmjet së drejtës shqiptare, jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe modeleve krahasuese të sistemeve francez, gjerman dhe italian. Teza qendrore e punimit është se legjitimiteti funksional i administratës publike në një shtet demokratik varet nga aftësia e rendit juridik për të ndërtuar një regjim proporcional dhe të diferencuar përgjegjësie, i cili njëkohësisht parandalon pandëshkueshmërinë institucionale dhe shmang kriminalizimin e tepërt të vendimmarrjes administrative.

2. Përgjegjësia e Funksionarit Publik

2.1. Teoria e ndarjes ndërmjet fajit të shërbimit dhe fajit personal

Një nga mekanizmat më të sofistikuar të ndërtuar nga doktrina administrative kontinentale për përcaktimin ndërmjet përgjegjësisë institucionale të shtetit dhe përgjegjësisë individuale të funksionarit publik është teoria e dallimit ndërmjet fajit të shërbimit (*faute de service*) dhe fajit personal (*faute personnelle*), e zhvilluar fillimisht në jurisprudencën e *Këshillit të Shtetit Francez (Conseil d'État)*¹⁵ dhe më pas e adoptuar, me variacione konceptuale, në një sërë juridiksionesh europiane¹⁶. Kjo teori përfaqëson një instrument të domosdoshëm të racionalizimit të përgjegjësisë administrative pasi synon të shmangë identifikimin automatik të çdo paligjshmërie administrative me përgjegjësinë personale të funksionarit.

Në kuptimin doktrinar klasik, *faute de service* i referohet një defekti funksional të administratës në ushtrimin e kompetencës publike pra një gabimi institucional që buron nga organizimi, funksionimi ose vendimmarrja e aparatit administrativ si strukturë publike ndërsa *faute personnelle* presupozon një devijim individual të funksionarit nga standardi objektiv i ushtrimit të detyrës, i karakterizuar nga sjellje që shpesh materialisht

¹³ Oxford English Dictionary, 'ultima ratio'. Interpretim i aksesueshëm në faqen web: https://www.oed.com/dictionary/ultima-ratio_n?tl=true

¹⁴ *Del Río Prada v Spain*, DHOMA E MADHE, aplikimi nr. 42750/09, HUDOC, vendim datë 21 tetor 2013. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127697>

¹⁵ Bell, John. and Lichère, François. "State Liability." In *Contemporary French Administrative Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2022. kapitulli, 233-69.

¹⁶ Rivero, Jean. and Waline, Jean. *Droit Administratif*, 17th edn, Dalloz 1998, faqe 135. Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://archive.org/details/droitadministrat0000rive/page/n5/mode/2up>.

ose etikisht nga funksioni publik për shkak të dashjes, neglizhencës së rëndë, keqpërdorimit arbitrar të kompetencës ose motivimit privat¹⁷.

Ky standard u artikulua qartësisht në jurisprudencën klasike franceze në çështjen *Anguet*, ku *Conseil d'État* pranoi se i njëjti fakt mund të përmbajë elementë si të fajit të shërbimit ashtu edhe të fajit personal, duke hapur rrugën për bashkëekzistencën e përgjegjësisë së shtetit dhe të funksionarit në raste të caktuara (*cumul de fautes*)¹⁸. Më tej, në çështjen *Lemonnier*, u konsolidua teza se edhe kur sjellja e funksionarit përmban elementë personalë të fajit, shteti mund të mbetet përgjegjës kur ekziston lidhje funksionale e mjaftueshme ndërmjet aktit dhe ushtrimit të detyrës publike (*cumul de responsabilités*)¹⁹. Këto zhvillime jurisprudenciale afirmuan se kufiri ndërmjet fajit institucional dhe atij personal nuk është formal, por material dhe teleologjik.

Në plan krahasues, sistemi gjerman ndjek një logjikë funksionalisht të ngjashme përmes kombinimit të nenit 34 të ligjit material (*Grundgesetz*)²⁰ dhe të nenit §839 të kodit civil²¹, sipas të cilëve shkelja e detyrës zyrtare i atribuohet fillimisht ndaj shtetit, ndërsa regresi ndaj funksionarit lejohet vetëm në rastet e dashjes ose neglizhencës së rëndë²². Në mënyrë analoge, neni 28 i Kushtetutës italiane njeh përgjegjësinë personale të funksionarëve publikë vetëm për aktet e kryera në shkelje të të drejtave, por brenda një modeli që nuk e zëvendëson përgjegjësinë primare të administratës²³.

¹⁷ Ibid, faqe 136.

¹⁸ *Anguet* CE, 3 February 1911, Rec Lebon 146. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007633783/>

¹⁹ *Lemonnier* CE, 26 July 1918, Rec Lebon 761. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637295/>

²⁰ Ligji Themelor për Republikën Federale të Gjermanisë. Specifikim i aksesueshëm në faqen web: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_34.html

Neni 34

Nëse dikush, gjatë ushtrimit të një detyre publike që i është besuar, shkel një detyrë zyrtare ndaj një pale të tretë, përgjegjësia në përgjithësi i takon shtetit ose organit publik në shërbimin e të cilit është i punësuar. E drejta për të kërkuar dëmshpërblim mbetet e rezervuar në rastet e qëllimit ose neglizhencës së rëndë. E drejta për të kërkuar dëmshpërblim dhe për të kërkuar rekurs nuk mund të përjashtohet nga procesi i zakonshëm ligjor.

²¹ Kodi Civil Gjerman (BGB). Specifikim i aksesueshëm në faqen web: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_839.html

Neni 839 Përgjegjësia për Shkeljen e Detyrës Zyrtare:

- (1) *Nëse një nëpunës civil shkel qëllimisht ose nga pakujdesia një detyrë zyrtare ndaj një pale të tretë, ai është përgjegjës të kompensojë palën e tretë për dëmin që rezulton. Nëse nëpunësi civil është fajtor vetëm për neglizhencë, ai mund të mbabet përgjegjës vetëm nëse pala e dëmtuar nuk është në gjendje të marrë kompensim në ndonjë mënyrë tjetër.*
- (2) *Nëse një nëpunës civil shkel detyrën e tij zyrtare duke dhënë një vendim në një çështje ligjore, ai është përgjegjës për dëmin që rezulton vetëm nëse shkelja e detyrës përbën veprë penale. Kjo dispozitë nuk zbatohet për një refuzim ose vonesë të gabuar në kryerjen e detyrave zyrtare.*
- (3) *Detyrimi për të paguar kompensim nuk lind nëse pala e dëmtuar me qëllim ose nga pakujdesia nuk ka arritur të shmangë dëmin duke përdorur një mjet juridik.*

²² Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, art 34; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §839.

²³ Kushtetuta e Republikës Italiane, neni 28. ROMË, MAJ 2023. Specifikim i aksesueshëm në faqen web: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/The_Constitution_of_the_Italian_Republic.pdf

NENI 28

Zyrtarët dhe punonjësit e shtetit dhe organeve publike mbaben përgjegjës drejtpërdrejt, sipas ligjit penal, civil dhe administrativ, për veprimet e kryera në shkelje të të drejtave. Në raste të tilla, përgjegjësia civile shtrihet mbi shtetin dhe organet publike.

Në aspekt teorik, kjo ndarje justifikohet nga vetë natyra e funksionit publik, funksionari nuk vepron si subjekt privat autonom por si organ i personifikuar i shtetit. Për rrjedhojë, atribuiimi individual i çdo gabimi administrativ do të përbënte një deformim konceptual të teorisë së organit dhe do të minonte parimin sipas të cilit administrata vepron përmes personave fizikë pa u identifikuar automatikisht me ta²⁴.

2.2. Kufijtë e përgjegjësisë personale

Përgjegjësia personale e funksionarit publik duhet të konceptohet si një mekanizëm përjashtimor, dhe jo si formë e zakonshme e fajit juridik, për shkak se funksioni i saj nuk është të zëvendësojë përgjegjësinë institucionale të shtetit, por të reagojë ndaj devijimeve individuale që tejkalojnë sferën normale të riskut administrativ. Kjo qasje reflekton një konsensus të gjerë doktrinar sipas të cilit administrata moderne nuk mund të funksionojë efektivisht nëse çdo gabim operacional i funksionarit ekspozon këtë të fundit ndaj padive personale²⁵.

Ekspozimi i tepruar i funksionarëve ndaj përgjegjësisë individuale prodhon atë që doktrina administrative anglo-saksone dhe kontinentale e ka përkufizuar si fenomenin e administratës mbrojtëse (*defensive*), ku zyrtarët publikë për shkak të frikës nga sanksioni personal, orientohen drejt minimizimit të rrezikut individual në vend të optimizimit të interesit publik²⁶.

Megjithatë, parimi i mos-eksponimit të tepruar ndaj përgjegjësisë personale nuk mund të interpretohet si mburojë ndaj pandëshkueshmërisë individuale. Kur funksionari vepron me abuzim të qëllimshëm të kompetencës, tejkallim arbitrar të autorizimit ligjor, konflikt interesi, favorizim klientelist, ose në mënyrë tjetër e përdor funksionin publik për qëllime të huaja ndaj interesit publik, fajësimi personal bëhet jo vetëm juridikisht i lejueshëm, por edhe normativisht i domosdoshëm për ruajtjen e integritetit të administratës dhe besimit publik në institucionet shtetërore²⁷.

Në jurisprudencën europiane mbi përgjegjësinë e autoriteteve publike, është pranuar vazhdimisht se mbrojtja funksionale e zyrtarëve nuk mund të shtrihet deri në pikën e tolerimit të arbitraritetit individual. Edhe pse GJEDNJ-ja nuk ka zhvilluar një doktrinë autonome mbi fajin personal (*faute personnelle*), jurisprudenca e saj mbi nenin 6²⁸ dhe nenin 13²⁹ ka afirmuar se shtetet kanë detyrimin pozitiv për të siguruar mjete efektive kundër

²⁴ Mayer, Otto. *Deutsches Verwaltungsrecht*, Leipzig : Duncker und Humblot 1895, faqe 418-421. Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://books.google.al/books?id=lm0PAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

²⁵ Wade, William and Forsyth, Christopher. *Administrative Law*, 11th edn, OUP - Oxford University Press 2014, 296-365, Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://books.google.com/jm/books?id=dRENBAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

²⁶ Harlow, Carol and Rawlings, Richard. *Process and Procedure in EU Administration*, Oxford: Hart Publishers, 2014, faqe 65. Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://dokumen.pub/process-and-procedure-in-eu-administration-9781474201087.html>

²⁷ Craig, Paul. *Administrative Law*, 6th edn, Sweet & Maxwell 2022, eText ISBN:9780414075740, faqe 12-18.

²⁸ *Këshilli i Evropës. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore* (Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut). Romë, 4 nëntor 1950. Neni 6. E aksesueshme në faqen zyrtare web: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_sqi

²⁹ Ibid, neni 13.

abuzimeve individuale të autoriteteve publike³⁰. Në kontekstin shqiptar, kjo çështje merr rëndësi të veçantë për shkak të tendencës praktike për të ndërthurur shpesh përgjegjësinë administrative, disiplinore dhe penale në raport me funksionarët publikë, pa artikuluar qartë kufijtë teorikë ndërmjet tyre. Për këtë arsye, konsolidimi i një standardi të qartë për përgjegjësinë personale përbën kërkesë të domosdoshme për koherencën e sistemit ligjor shqiptar mbi llogaridhënien publike.

Përgjegjësia personale e funksionarit publik duhet të mbetet e rezervuar për ato raste ku sjellja individuale paraqet një shprehje cilësore nga ushtrimi normal i funksionit publik, duke tejkaluar kufijtë e “*gabimit institucional*” dhe duke hyrë në sferën e devijimit personal të atribuueshëm. Vetëm në këtë mënyrë mund të ruhet balanca ndërmjet mbrojtjes efektive të individit, funksionalitetit të administratës dhe integritetit të rendit juridik publik.

3. Përgjegjësia Penale dhe Kufijtë e Kriminalizimit të Veprimtarisë Administrative

3.1. Dallimi ndërmjet paligjshmërisë administrative dhe penalitetit

Raporti ndërmjet paligjshmërisë administrative dhe përgjegjësisë penale të funksionarit publik përbën një prej çështjeve më delikate në teorinë bashkëkohore të llogaridhënies publike, për shkak se ai kërkon përcaktimin e kufijve të saktë ndërmjet sferës së kontrollit administrativ dhe ndërhyrjes represive të shtetit përmes së drejtës penale. Në thelb të kësaj problematike qëndron parimi themelor se jo çdo paligjshmëri administrative përbën automatikisht vepër penale, pasi natyra dhe funksioni i së drejtës penale nuk është të sanksionojë çdo devijim nga ligjshmëria, por vetëm ato sjellje që arrijnë një nivel të tillë graviteti sa justifikojnë aktivizimin e mekanizmit më intensiv të ndërhyrjes shtetërore³¹.

Në doktrinën moderne penale dhe administrative, e drejta penale konceptohet si *ultima ratio* e rendit juridik, domethënë si mjeti i fundit i reagimit institucional, i rezervuar për mbrojtjen e vlerave juridike themelore kundër cenimeve me intensitet të lartë³². Për rrjedhojë, ndërhyrja penale ndaj funksionarit publik legjitimohet vetëm kur sjellja e tij jo vetëm që shkel normat administrative ose procedurale, por përmbush gjithashtu elementet objektive dhe subjektive të tipicitetit penal, duke prodhuar një cenim të rëndë të interesit publik, integritetit institucional ose të drejtave të individëve³³.

³⁰ *Kudla v Poland*, aplikimi nr. 30210/96, HUDOC, vendim datë 26 tetor 2000. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58920>

³¹ Vassiliou, Andreas. (2026), *Reasons, Mistakes, and Excuses*. Mod Law Rev.. Artikull i aksesueshëm në faqen web: <https://doi.org/10.1111/1468-2230.70033>

³² Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*, 8th edn, OUP - Oxford University Press, 2016, faqe 44. Botim i aksesueshëm në faqen web: https://books.google.al/books?id=pZkDDAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

³³ Ambos, Kai. *Treatise on International Criminal Law*, OUP - Oxford University Press, 2022 vol I, ISBN 978-0-19-965792-6, faqe 396. Botim i aksesueshëm në faqen web: https://books.google.al/books?id=0b0N0OfhUuQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Ky dallim është esencial për të shmangur një fenomen që doktrina e ka quajtur si *dënimi administrativ*, domethënë transformimin e gabimeve, pasaktësive ose shkeljeve procedurale administrative në çështje të së drejtës penale pa ekzistencën e elementëve të nevojshëm të kriminalitetit material. Një qasje e tillë do të deformonte funksionin sistematik të së drejtës penale dhe do të minonte ndarjen strukturore ndërmjet paligjshmërisë administrative dhe kriminalitetit³⁴.

Në këtë kuptim, jo çdo vendimmarrje administrative e gabuar, jo çdo interpretim i pasaktë i normës dhe jo çdo tejkalim procedural mund të konsiderohet automatikisht penal, për sa kohë mungon elementi i dashjes kriminale, neglizhencës së rëndë penale relevante ose qëllimit të paligjshëm të përfitimit apo dëmtimit. Vetëm kur sjellja administrative përmban një devijim cilësor nga ligjshmëria e zakonshme administrative ajo mund të ngrihet në nivelin e relevancës penale³⁵.

3.2. Jurisprudenca europiane dhe standardet e proporcionalitetit penal

Jurisprudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut ka zhvilluar standarde të rëndësishme mbi kufijtë e lejueshëm të kriminalizimit të sjelljeve administrative, veçanërisht në kuadër të nenit 7 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut³⁶, i cili garanton parimin e ligjshmërisë penale dhe ndalon ndëshkimin përtej kufijve të parashikueshmërisë normative. Në interpretimin e saj konstant, Gjykata ka theksuar se çdo normë penale duhet të jetë e qartë, e aksesueshme dhe e parashikueshme, në mënyrë që individit të mund të kuptojë paraprakisht se çfarë sjelljeje e ekspozon atë ndaj përgjegjësisë penale³⁷.

Në çështjen *Del Río Prada v Spain*³⁸, Gjykata ritheksoi se parimi *nullum crimen, nulla poena sine lege*³⁹ kërkon jo vetëm ekzistencën formale të një norme penale, por edhe parashikueshmëri substanciale në aplikimin e saj gjyqësor. Ky standard merr rëndësi të veçantë në kontekstin e veprave penale me formulim të gjerë ose abstrakt, siç janë veprat që sanksionojnë abuzimin me funksionin publik, pasi ekziston rreziku që interpretimi tepër elastik i tyre të transformojë të drejtën penale në instrument të kontrollit retrospektiv të vendimmarrjes administrative.

³⁴ Hassemer, Winfried. *The Harm Principle and the Protection of 'Legal Goods' (Rechtsgüterchutz): a German Perspective*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2014. Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://www.scribd.com/document/360322827/Winfried-Hassemer-The-Harm-Principle-and-The-Protection-of-Legal-Goods-German-Perspective-pdf>

³⁵ Jescheck, Hans-Heinrich. and Weigend, Thomas., *Lehrbuch des Strafrechts*, 5th edn, Duncker & Humblot 1996, ISBN 3-428-08348-2 238–244. Faqe 1.

³⁶ *Këshilli i Evropës. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore* (Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut). Romë, 4 nëntor 1950. Neni 7. E aksesueshme në faqen zyrtare web: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_sqi

³⁷ *Kokkinakis v Greece* aplikimi nr. 14307/88, HUDOC, vendim datë 25 Maj 1993. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57827>

³⁸ *Del Río Prada v Spain*, DHOMA E MADHE, aplikimi nr. 42750/09, HUDOC, vendim datë 21 tetor 2013. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127697>

³⁹ Legal Information Institute, “*Nullum Crimen Sine Lege*” (Nuk ka krim pa ligj) (Wex, Cornell Law School). Interpretim i aksesueshëm në faqen web: https://www.law.cornell.edu/wex/nullum_crimen_sine_lege

Paralelisht, jurisprudenca europiane ka insistuar mbi parimin e proporcionalitetit penal, sipas të cilit ndërhyrja penale duhet të jetë e nevojshme dhe proporcionale me gravitetin e sjelljes së ndaluar⁴⁰. Kjo do të thotë se përdorimi i së drejtës penale për të sanksionuar shkelje që mund të adresohen në mënyrë adekuate përmes mjeteve administrative, disiplinore ose civile përbën tejkalim të funksionit të saj kushtetues dhe cenon ekuilibrin ndërmjet pushtetit ndëshkues dhe lirive individuale.

Në këtë kontekst, penalizimi i gabimit administrativ në mungesë të një elementi subjektiv të qartë të fajit penal rrezikon të cenojë jo vetëm sigurinë juridike, por edhe vetë racionalitetin sistematik të ndarjes ndërmjet së drejtës administrative dhe së drejtës penale⁴¹.

3.3. *Praktika shqiptare mbi shpërdorimin e detyrës*

Në kontekstin shqiptar, figura penale e shpërdorimit të detyrës ka përbërë historikisht një nga instrumentet më të përdorura për ndjekjen penale të funksionarëve publikë, duke u pozicionuar në praktikë si dispozita qendrore për adresimin penal të devijimeve në ushtrimin e funksionit publik. Megjithatë, pikërisht për shkak të formulimit të saj relativisht të gjerë normativ, kjo figurë bie në objekt debatesh të konsiderueshme doktrinare dhe jurisprudenciale lidhur me kufijtë e interpretimit dhe zbatimit të saj⁴².

Pohimi se vepra penale e “*Shpërdorimit të detyrës*”, e parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, gjen zbatim vetëm në rastet e shkeljes së ligjit dhe jo të akteve nënligjore, përfaqëson një standard interpretativ me rëndësi themelore në të drejtën penale kushtetuese dhe në doktrinën e shtetit të së drejtës. Ky standard është konsoliduar nga jurisprudenca e Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e cila ka sanksionuar kufijtë kushtetues të ndërhyrjes së së drejtës penale në veprimtarinë e administratës publike. Kjo qasje mbështetet mbi parimin themelor të ligjshmërisë penale (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), i cili kërkon që sjellja e ndaluar penalisht të përcaktohet në mënyrë të qartë, të saktë dhe të parashikueshme nga ligji. Në këtë kuptim, elementi normativ i veprës penale të parashikuar nga neni 248 nuk mund të zgjerohet në mënyrë interpretative përtej asaj që ka parashikuar ligjvënësi. Nëse shkelja do të lidhej edhe me aktet nënligjore, atëherë kufijtë e përgjegjësisë penale do të bëheshin të paqartë dhe do të krijohej rreziku i zgjerimit arbitrar të sferës së kriminalizimit.

⁴⁰ *Vinter and Others v United Kingdom*, DHOMA E MADHE, aplikimi nr. 66069/09, 130/10 and 3896/10, HUDOC, vendim datë 9 korrik 2013. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122664>

⁴¹ Craig, Paul. *Administrative Law*, 6th edn, Sweet & Maxwell 2022, eText ISBN:9780414075740, faqe 12-18.

⁴² *Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë*. Tiranë: Qendra e Botimeve Zyrtare. Neni 248. E aksesueshme në faqen zyrtare https://qbz.gov.al/share/_YCvI02dROybrYpg2hNERg

Neni 248

Shpërdorimi i detyrës

(Ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001; nr. 9275, datë 16.9.2004; nr. 9686, datë 26.2.2007; shfuqizuar pjesa që parashikon edhe dënimin me gjobë, si dënim kryesor, krabas dënimit me burgim, me ligjin nr. 144, datë 2.5.2013)

Kryerja ose moskryerja me dashje e veprimeve a e mosveprimeve në kundërshtim me ligjin, që përbën mospërmbyllje të rregullt të detyrës, nga personi që ushtron funksione publike, kur i kanë sjellë atij ose personave të tjerë përfutime materiale ose jomateriale të padrejta a kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit, të shtetasve dhe të personave të tjerë juridikë, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në shtatë vjet.

Nga perspektiva praktike, vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë prodhuar një efekt të rëndësishëm në praktikën gjyqësore penale. Organet e ndjekjes penale dhe gjykatat nuk mund të mbështesin akuzën për “shpërdorim detyrë” vetëm mbi konstatimin se një funksionar ka shkelur një udhëzim, rregullore, urdhër apo akt tjetër nënligjor. Për të ekzistuar përgjegjësia penale sipas nenit 248 të Kodit Penal, duhet të provohet se veprimi ose mosveprimi ka cenuar një detyrim të parashikuar drejtpërdrejt nga ligji, duke sjellë si pasojë dëmtimin e interesave të ligjshëm të shtetit, shtetasve ose personave juridikë.

Prandaj, *ratio decidendi* e vendimeve nr. 11/2008⁴³ dhe nr. 55/2012⁴⁴ konsiston në afirmimin e një parimi thelbësor, shkelja e një akti nënligjor mund të ngrejë përgjegjësi disiplinore, administrative ose civile, por jo automatikisht përgjegjësi penale sipas nenit 248 të Kodit Penal, në mungesë të shkeljes së një norme ligjore të mirëfilltë. Ky interpretim përforcon sigurinë juridike, garanton respektimin e parimit të ligjshmërisë penale dhe pengon zgjerimin e pajustificuar të përgjegjësisë penale përtej kufijve të përcaktuar nga ligji.

Vendimi nr. 00-2025-135(24), datë 30.01.2025 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë⁴⁵ paraqet një orientim jurisprudencial me rëndësi të veçantë për mënyrën se si duhet të kuptohet dhe provohet elementi subjektiv i veprës penale në kuadrin e së drejtës penale bashkëkohore. Thelbi i këtij qëndrimi gjyqësor qëndron në afirmimin e faktit se përgjegjësia penale nuk mund të ndërtohet vetëm mbi ekzistencën e një sjelljeje objektivistike të kundërligjshme, por kërkon domosdoshmërisht vërtetimin e lidhjes psikike ndërmjet autorit dhe veprës së kryer. Në këtë kuptim, vendimi përfaqëson një riafirmim të qartë të parimit universal të fajësisë, sipas të cilit askush nuk mund të dënohet penalisht pa u provuar jo vetëm fakti penal, por edhe qëndrimi subjektiv i tij ndaj këtij fakti. Kolegji Penal thekson se ekzistenca e një veprimi ose mosveprimi në kundërshtim me ligjin përbën vetëm dimensionin objektiv të veprës penale. Megjithatë, përmbushja e elementit objektiv nuk është e mjaftueshme për të legjitimuar shpalljen fajtor të një individi. E drejta penale nuk ndëshkon thjesht rezultatin apo faktin material të shkeljes së normës juridike; ajo ndëshkon sjelljen e vetëdijshme dhe të vullnetshme të personit, kur kjo sjellje shoqërohet me një formë konkrete fajësie të parashikuar nga ligji. Për këtë arsye, gjykata është e detyruar të analizojë jo vetëm çfarë ka bërë individi, por edhe si ka menduar dhe çfarë ka synuar ai në momentin e realizimit të veprës.

Pikërisht për këtë arsye, gjykata duhet të shqyrtojë me kujdes të gjitha elementet që ndihmojnë në rindërtimin e botës së brendshme të autorit në momentin e kryerjes së veprës. Duhet të vlerësohen njohuritë që ai dispononte, informacioni që kishte në momentin e veprimit, mënyra e realizimit të sjelljes, intensiteti i rrezikut të krijuar, motivet që e kanë shtyrë të veprojë, si dhe sjellja e tij para dhe pas ngjarjes. Vetëm nëpërmjet

⁴³ Gjykata Kushtetuese, Vendimi nr. 11, datë 02.04.2008, (V – 11/08). Vendimi aksesueshëm në faqen zyrtare web; [Vendim Nr. 11 Date: 02.04.2008](#)

⁴⁴ Gjykata Kushtetuese, Vendim nr. 55 datë 18.12.2012 (V-55/12). Vendimi aksesueshëm në faqen zyrtare web; [Vendim Nr. 55 Date: 18.12.2012](#)

⁴⁵ Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, Nr. 55321-00470-00-2021 Regj. Themeltar, Nr. 00-2025-135 Vendimi (24). Vendimi aksesueshëm në faqen zyrtare web; [Vendimi nr. 00-2025-135\(24\), datë 30.01.2025 i Kolegjit Penal](#).

një analize të tillë mund të arrihet në përfundimin nëse autori e ka parashikuar pasojën dhe e ka dëshiruar atë, apo nëse e ka parashikuar si të mundshme dhe e ka pranuar ndërgjegjshëm ardhjen e saj. Ratio decidendi e vendimit konsiston në afirmimin e një postulati themelor të së drejtës penale demokratike; *fakti i kundërligjshëm dhe pasoja e ardhur nuk mjaftojnë për të provuar fajësinë penale, është e domosdoshme të provohet në mënyrë autonome dhe konkrete edhe elementi subjektiv i veprës*, pra ndërgjegjësimi dhe vullneti i autorit ndaj pasojës së ndaluar nga ligji. Vetëm nëpërmjet këtij standardi garantohej respektimi i parimit të fajësisë, i sigurisë juridike dhe i kufizimit kushtetues të pushtetit ndëshkues të shtetit.

Përcaktimi mbi një interpretimi të balancuar të nenit 248 të Kodit Penal, duke integruar aktet nënligjore në burimet e detyrimeve funksionale të zyrtarit publik, për atë sa ato konkretizojnë mënyrën e ushtrimit të funksionit. Megjithatë, përgjegjësia penale për “*shpërdorim detyrë*” kushtëzohet nga përmbushja kumulative e elementit objektiv dhe lidhjes shkakësore të drejtpërdrejtë ndërmjet veprimit/mosveprimit dhe pasojës së dëmshme për interesat e shtetit⁴⁶. Në këtë kuptim, shkëlja e detyrave funksionale qoftë edhe të parashikuara në akte nënligjore nuk mjafton vetvetiu për imputim penal, në mungesë të provimit të kauzalitetit të drejtpërdrejtë dhe pasojës juridikisht relevante. Kjo qasje ruan kufirin ndërmjet përgjegjësisë administrative/disiplinore dhe asaj penale, në respekt të parimit të ultima ratio të së drejtës penale.

Vendimi Kolegjit Penal, Nr.00-2010-1517 i Vendimit (883)⁴⁷ konsolidon një standard të qartë dogmatik në interpretimin e nenit 248 të Kodit Penal, duke ndarë në mënyrë strikte përgjegjësinë penale nga përgjegjësia disiplinore apo administrative. Në thelb, Kolegji Penal thekson se kur gjykata e apelit konstaton mungesën e elementeve të veprës penale të ngritur fillimisht, ajo nuk mund të rikualifikojë automatikisht të njëjtat fakte si “*shpërdorim detyrë*”, pa provuar në mënyrë autonome si elementin objektiv (*shkëlja e detyrimit funksional me pasojë juridikisht relevante*) ashtu edhe elementin subjektiv (*fajësia në formën e kërkuar nga ligji penal*). Ky qëndrim riafirmon parimin e tipicitetit penal dhe të ligjshmërisë së ngushtë, sipas të cilëve përgjegjësia penale nuk mund të derivojë nga thjesht konstatimi i parregullsive administrative, gabimeve profesionale apo mangësive organizative. Këto të fundit mbeten në sferën e përgjegjësisë disiplinore ose administrative, për sa kohë nuk përmbushin kriteret e veprës penale. Në këtë kuptim, vendimi përforcon konceptin e së drejtës penale si *ultima ratio*, duke kërkuar që kriminalizimi të mbështetet vetëm mbi një analizë të plotë të strukturës së veprës penale dhe jo mbi rikualifikime mekanike të fakteve.

Problematika kryesore që ka evidentuar praktika shqiptare lidhet me tendencën për të përdorur akuzën për shpërdorim detyrë edhe në raste ku sjellja e funksionarit përfaqëson kryesisht paligjshmëri administrative, mospërputhje procedurale ose interpretim të diskutueshëm të kompetencës, por jo domosdoshmërisht një devijim me relevancë penale. Një qasje e tillë krijon rrezikun e asaj që doktrina e quan mbikriminalizimi i sjelljes

⁴⁶ Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, Nr. 55321-00900-00-2017 i Regj. Themeltar, Nr. 00-2022- 1688 i Vendimit (345).

⁴⁷ Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, Nr.57100-00485-00-2010 i Regj. Themeltar, Nr.00-2010-1517 i Vendimit (883). Vendimi aksesueshëm në faqen zyrtare web; https://gjykata-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/tetor_2010_441_ac59e97d72.doc

së keqe administrative, duke e transformuar sistemin penal në mekanizëm të korigjimit të gabimeve administrative⁴⁸.

Një interpretim sistematik dhe kushtetues i figurës së shpërdorimit të detyrës kërkon që ajo të aplikohet vetëm kur provohet jo thjesht ekzistenca e paligjshmërisë administrative, por një shkelje cilësisht e rëndë dhe penalisht relevante e detyrës funksionale, e shoqëruar me elementin subjektiv përkatës dhe me pasojë të qartë dëmtoese ndaj interesit publik ose të drejtave të të tretëve⁴⁹.

Në mungesë të këtij standardi kufizues, ekziston rreziku real që figura e shpërdorimit të detyrës të shndërrohet në një klauzolë penale të përgjithshme kundër çdo administrimi të diskutueshëm, gjë që bie ndesh me parimet themelore të shtetit të së drejtës.

4. Përfundime

Nga analiza e zhvilluar përgjatë këtij studimi rezulton se përgjegjësia juridike për dëmin e shkaktuar nga funksionarët publikë përbën jo thjesht një mekanizëm dëmshpërblyes të së drejtës por një ndër instrumentet themelore për materializimin substancial të parimit të shtetit të së drejtës dhe për operacionalizimin efektiv të llogaridhënies kundrejt pushtetit publik. Në rendin juridik demokratik bashkëkohor legjitimiteti i ushtrimit të autoritetit publik nuk buron ekskluzivisht nga investimi formal i kompetencës, por nga nënshtrimi real dhe efektiv i kësaj kompetence ndaj standardeve të kontrollit juridik, atribuimi institucional dhe përgjegjësisë normative. Vetë nocioni i sundimit të ligjit presupozon refuzimin kategorik të çdo forme imuniteti substancial të autoritetit publik nga pasojat juridike të ushtrimit të paligjshëm të pushtetit.

Në këtë kontekst, përcaktimi i kufijve ndërmjet përgjegjësisë shtetërore, përgjegjësisë personale dhe përgjegjësisë penale të funksionarëve publikë nuk përfaqëson një çështje të thjeshtë kategorizimi teknik të formave të atribuimit juridik, por një problematikë strukturore që prek vetë arkitekturën normative të marrëdhënies ndërmjet shtetit, administratës dhe individit. Një sistem juridik që mbështetet ekskluzivisht në përgjegjësinë institucionale të shtetit, pa mekanizma adekuatë individualizimi të përgjegjësisë, rrezikon të prodhojë një formë të institucionalizuar të anonimizimit të fajit, ku kostoja e abuzimit individual socializohet në mënyrë abstrakte përmes barrës financiare publike, ndërsa autori konkret i devijimit mbetet praktikisht i paidentifikuar dhe i pandëshkuar. Në kahun tjetër, individualizimi i tepruar i përgjegjësisë ndaj funksionarit publik krijon premisat për zhvillimin e një administrate *mbrojtëse*, të karakterizuar nga formalizëm i ekzagjeruar, vetëmbrojtje procedurale dhe hezitim sistematik në ushtrimin e diskrecionit administrativ.

Për rrjedhojë, studimi mbështet përfundimin se primati strukturor i përgjegjësisë shtetërore duhet të mbetet boshti themelor i regjimit juridik të dëmit administrativ, pasi subjekti që ushtron pushtetin publik në kuptimin

⁴⁸ Zedner, Lucia. "Too much security." International Journal of The Sociology of Law 31, 2003, faqe 155-184. Artikull i aksesueshëm në faqen web: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0194659503000388?via%3Dihub>

⁴⁹ Elezi, Ismet, Kaçupi Skënder, and Maksim Haxhia. 1999. *Komentar i Kodit Penal Të Republikës Së Shqipërisë*. Ribotimi i parë. Shtëpia botuese e librit universitar.

juridik dhe institucional është vetë shteti, ndërsa funksionari publik vepron si instrument organik i manifestimit të këtij pushteti. Ky pozicion gjen mbështetje si në traditën klasike të së drejtës administrative kontinentale të konsoliduar pas precedentit *Blanco*, ashtu edhe në jurisprudencën europiane mbi detyrimin pozitiv të shtetit për të siguruar mjete efektive kompensimi ndaj shkeljeve të shkaktuara nga autoritetet publike. Për pasojë, përgjegjësia personale duhet të mbetet konceptualisht dhe operacionalisht një mekanizëm përjashtimor, i rezervuar për ato raste ku sjellja e funksionarit paraqet një shkelje të cilësore nga ushtrimi normal i funksionit publik dhe materializon një formë autonome të devijimit individual nga standardi juridik dhe etik i detyrës publike.

Një rëndësi të veçantë merr në këtë kuadër, atribuimi ndërmjet përgjegjësisë administrative dhe asaj penale. Analiza konfirmon se përdorimi i së drejtës penale ndaj funksionarëve publikë duhet të mbetet rigorozisht i kufizuar nga parimi i *ultima ratio*, sipas të cilit ndërhyrja penale legjitimohet vetëm kur paligjshmëria transformohet në një cenim materialisht të rëndë të interesit publik dhe përmbush në mënyrë kumulative elementet objektive dhe subjektive të tipicitetit penal. Çdo zgjerim i pakontrolluar i sferës së penalityetit mbi fushën e gabimit administrativ përbën jo vetëm një devijim nga funksioni garantist i së drejtës penale, por edhe një rrezik sistematik për cenimin e parimeve të sigurisë juridike, proporcionalitetit dhe parashikueshmërisë normative të mishëruara në nenin 7 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.

Në mënyrë të veçantë, përvoja shqiptare demonstroi se mungesa e një atribuimi të qartë ndërmjet paligjshmërisë administrative dhe relevancës penale, sidomos në raport me figurën e shpërdorimit të detyrës, krijon rrezikun e transformimit të së drejtës penale në një instrument të kontrollit retrospektiv të çdo vendimmarrjeje administrative të diskutueshme, duke dobësuar dallimin sistematik ndërmjet përgjegjësisë disiplinore, administrative dhe penale. Një tendencë e tillë jo vetëm deformon funksionin e së drejtës penale, por rrezikon të prodhojë efekte frenuese mbi vendimmarrjen publike dhe të cenojë neutralitetin funksional të administratës.

Mund të konstatohet se legjitimiteti i një rendi juridik demokratik nuk matet vetëm nga aftësia e tij për të sanksionuar abuzimin me pushtetin publik, por nga kapaciteti për të ndërtuar një arkitekturë proporcionale, koherente dhe teorikisht të diferencuar të përgjegjësisë publike, në të cilën përgjegjësia shtetërore garanton dëmshpërblimin institucional të dëmit, përgjegjësia personale individualizon devijimin etik dhe juridik të funksionarit, ndërsa përgjegjësia penale mbetet e rezervuar për format më të rënda të shpërdorimit të autoritetit publik. Vetëm përmes një modeli të tillë mund të harmonizohen në mënyrë të qëndrueshme kërkesat e mbrojtjes efektive të individit, efikasitetit të administratës dhe ruajtjes së integritetit të shtetit të së drejtës.

BIBLIOGRAFIA

Burime akademike dhe literaturë

- Ambos, K. *Treatise on International Criminal Law*, OUP - Oxford University Press, 2022 vol I, ISBN 978-0-19-965792-6, faqe 396. Botim i aksesueshëm në faqen web: https://books.google.al/books?id=0b0N0OfhUuQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Ashworth, A. *Principles of Criminal Law*, 8th edn, OUP - Oxford University Press, 2016, faqe 44. Botim i aksesueshëm në faqen web: https://books.google.al/books?id=pZkDDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Bell, J. and Lichère, François. “*State Liability*.” In *Contemporary French Administrative Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2022. kapitulli, 233-69.
- Craig, P. *Administrative Law*, 6th edn, Sweet & Maxwell 2022, eText ISBN:9780414075740, faqe 12-18.
- Elezi, I, Kaçupi Skënder, and Maksim Haxhia. 1999. *Komentar i Kodit Penal Të Republikës Së Shqipërisë*. Ribotimi i parë. Shtëpia botuese e librit universitar.
- Harlow, C. and Rawlings, Richard. *Process and Procedure in EU Administration*, Oxford: Hart Publishers, 2014, faqe 65. Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://dokumen.pub/process-and-procedure-in-eu-administration-9781474201087.html>
- Jescheck, H.H. and Weigend, Thomas., *Lehrbuch des Strafrechts*, 5th edn, Duncker & Humblot 1996, ISBN 3-428-08348-2 238–244. Faqe 1.
- Mayer, O. *Deutsches Verwaltungsrecht*, Leipzig : Duncker und Humblot 1895, faqe 418-421. Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://books.google.al/books?id=lm0PAAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Pekelis, A. H. “*ADMINISTRATIVE DISCRETION AND THE RULE OF LAW*.” *Social Research* 10, no. 1 (1943): 22-37. <http://www.jstor.org/stable/40981938>
- Rivero, J. and Waline, Jean. *Droit Administratif*, 17th edn, Dalloz 1998, faqe 135. Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://archive.org/details/droitadministrat0000rive/page/n5/mode/2up> .
- Vassiliou, A. (2026), *Reasons, Mistakes, and Excuses*. Mod Law Rev.. Artikull i aksesueshëm në faqen web: <https://doi.org/10.1111/1468-2230.70033>
- Venn Dicey, A. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th edn, Macmillan 1959, faqe 188-193. Botim i aksesueshëm në faqen web: http://lib.perdana.org.my/PLF/Digital_Content/MTHO/An%20Introduction%20to%20the%20Study%20of%20the%20Law%20of%20the%20Constitution%20%5BA%20V%20Dicey%5D.pdf

- Wade, W. and Forsyth, Christopher. *Administrative Law*, 11th edn, OUP - Oxford University Press 2014, 296-365, Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://books.google.com.jm/books?id=dRENBAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Hassemer, W. *The Harm Principle and the Protection of 'Legal Goods' (Rechtsgüterschutz): a German Perspective*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2014. Botim i aksesueshëm në faqen web: <https://www.scribd.com/document/360322827/Winfried-Hassemer-The-Harm-Principle-and-The-Protection-of-Legal-Goods-German-Perspective-pdf>
- Zedner, L. "Too much security." *International Journal of The Sociology of Law* 31, 2003, faqe 155-184. Artikull i aksesueshëm në faqen web: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0194659503000388?via%3Dihub>

Legjislacion

- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, art 34; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §839.
- Kodi Civil Gjerman (BGB). Specifikim i aksesueshëm në faqen web: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_839.html
- *Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë*. Tiranë: Qendra e Botimeve Zyrtare. Neni 248. E aksesueshme në faqen zyrtare https://qbz.gov.al/share/_YCvI02dROybrYpg2hNERg
- Kushtetuta e Republikës Italiane, neni 28. ROMË, MAJ 2023. Specifikim i aksesueshëm në faqen web: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/The_Constitution_of_the_Italian_Republic.pdf
- Ligji Themelor për Republikën Federale të Gjermanisë. Specifikim i aksesueshëm në faqen web: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_34.html

Konventa ndërkombëtare

- *Këshilli i Evropës. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore* (Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut). Romë, 4 nëntor 1950. Neni. E aksesueshme në faqen zyrtare web: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_sqi

Jurisprudencë

- *Anguel* CE, 3 February 1911, Rec Lebon 146. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007633783/>
- *Del Río Prada v Spain*, DHOMA E MADHE, aplikimi nr. 42750/09, HUDOC, vendim datë 21 tetor 2013. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127697>

- Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, Nr. 55321-00470-00-2021 Regj. Themeltar, Nr. 00-2025-135 Vendimi (24). Vendimi aksesueshëm në faqen zyrtare web; [Vendimi nr. 00-2025-135\(24\), datë 30.01.2025 i Kolegjit Penal.](#)
- Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, Nr.57100-00485-00-2010 i Regj. Themeltar, Nr.00-2010-1517 i Vendimit (883). Vendimi aksesueshëm në faqen zyrtare web; https://gjykata-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/tetor_2010_441_ac59e97d72.doc
- Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, Nr. 55321-00900-00-2017 i Regj. Themeltar, Nr. 00-2022- 1688 i Vendimit (345).
- Gjykata Kushtetuese, Vendim nr. 55 datë 18.12.2012 (V-55/12). Vendimi aksesueshëm në faqen zyrtare web; [Vendim Nr: 55 Date: 18.12.2012](#)
- Gjykata Kushtetuese, Vendimi nr. 11, datë 02.04.2008, (V – 11/08). Vendimi aksesueshëm në faqen zyrtare web; [Vendim Nr: 11 Date: 02.04.2008](#)
- *Kokkinakis v Greece* aplikimi nr. [14307/88](#), HUDOC, vendim datë 25 Maj 1993. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57827>
- *Kudla v Poland*, aplikimi nr. [30210/96](#), HUDOC, vendim datë 26 tetor 2000. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58920>
- *Lemonnier* CE, 26 July 1918, Rec Lebon 761. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637295/>
- *Scordino v Italy (No 1)* DHOMA E MADHE, aplikimi nr. [36813/97](#), HUDOC, vendim datë 29 Mars 2006. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-72925>
- *Tribunal des Conflits, Blanco*, 1873, Rec Lebon 61. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007605886/> , https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2011/Blanco.pdf
- *Vinter and Others v United Kingdom*, DHOMA E MADHE, aplikimi nr. [66069/09](#), [130/10](#) and [3896/10](#), HUDOC, vendim datë 9 korrik 2013. Vendim i aksesueshëm në faqen web: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122664>

Fjalor terminologjik

- Legal Information Institute, “*Nullum Crimen Sine Legē*” (*Nuk ka krim pa ligj*) (Wex, Cornell Law School). Interpretim i aksesueshëm në faqen web: https://www.law.cornell.edu/wex/nullum_crimen_sine_legē
- Oxford English Dictionary, ‘*ultima ratio*’. Interpretim i aksesueshëm në faqen web: https://www.oed.com/dictionary/ultima-ratio_n?tl=true

MBROJTJA E NEVOJSHME DHE KUFIJTË E SAJ

Laura Kongjonaj

Abstrakt

Ky punim synon të kryej analizën e institutit të mbrojtjes së nevojshme, jo thjesht si një koncept doktrinar i parashikuar nga legjislati, por si një sfidë komplekse e provueshmërisë në procesin penal. Në fokus kryesor qëndron analizimi i vijës së hollë që ndan reagimin legjitim mbrojtës nga tejkalimi i kufijve ligjorë, fenomen ky i hasur shpesh në praktikë e që kërkon vëmendje të veçantë nga autoritetet hetimore dhe gjyqësore. Përmes një studimi të detajuar, punimi shqyrton rëndësinë e mjeteve kërkimore të provës, duke i kushtuar vëmendje të veçantë rolit të ekspertimit mjeko-ligjor dhe analizimit të vendit të ngjarjes në rindërtimin e sulmit të ndodhur. Vëmendje i theksohet vlerësimit të procesit ku analizohet nëse jemi përballë mbrojtjes së nevojshme apo në tejkalim të saj, e cila duhet të përqendrohet më së shumti tek prania e “frikës së arsyeshme” të autorit dhe rrethanave specifike të ngjarjes. Në mbyllje, ky punim mund të shërbejë si rekomandim për një interpretim sa më dinamik të jurisprudencës, me qëllim garantimin e një procesi të rregullt ligjor për subjektet që veprojnë në kushtet e vetëmbrojtjes.

Fjalët kyçe: Mbrojtje e nevojshme, ekspertimi mjeko-ligjor, tejkalim i kufijve, rrethana specifike, Kodi Penal.

1. Hyrje

E drejta për të mbrojtur jetën, shëndetin dhe pronën është një nga parimet më të vjetra të njerëzimit, i cili ka gjetur pasqyrim të gjerë në legjislacionin penal modern kombëtar¹ dhe ndërkombëtar.² Literatura bashkëkohore në të drejtën penale e trajton mbrojtjen e nevojshme si një nga institutet më të debatueshme, që lidhet veçanërisht me pyetjen nëse ajo duhet kuptuar si justifikim apo si përjashtim nga përgjegjësia. George P. Fletcher, në veprën e tij *“Rethinking Criminal Law”* argumenton se vetëmbrojtja është një justifikim i plotë juridik, jo thjesht falje morale e sjelljes së gabuar. Sipas tij, një veprim i kryer në vetëmbrojtje konsiderohet i drejtë në vetvete, pasi bazohet në reagimin ndaj një agresioni të paligjshëm. Në këtë kuptim, agresori humb pjesërisht mbrojtjen juridike për shkak të sjelljes së tij të padrejtë, duke e bërë përdorimin e forcës nga viktima të justifikueshëm. Nga ana tjetër në common law përfaqësuar nga Andrew Ashworth, vetëmbrojtja trajtohet në bazë të standardit të arsyeshmërisë. Sipas tij, vlerësimi i vetëmbrojtjes kërkon një analizë të dyfishtë, si të bindjes subjektive të personit për ekzistencën e rrezikut, ashtu edhe të arsyeshmërisë objektive të përdorimit të forcës. Duke vazhduar më tej, sipas legjislacionit shqiptar, instituti i mbrojtjes së nevojshme, i parashikuar nga Neni 19 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë thotë se: *“Nuk ka përgjegjësi penale personi që ka kryer veprën duke qenë i detyruar të mbrojë jetën, shëndetin, të drejtat dhe interesat e tij ose të një tjetri, nga një sulm i padrejtë, i vërtetë dhe i çastit me kusht që, karakteri i mbrojtjes të jetë në proporcion me rrezikshmërinë e sulmit. Mospërputhja haptazi ndërmjet tyre përbën kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme”*. Kjo dispozitë shërben si një rrethanë që përjashton goditshmërinë penale, duke i njohur individit legjitimitetin për t’iu kundërvënë një sulmi të padrejtë. Ky institut nuk është thjesht një mjet ligjor, por një garanci që shteti u jep qytetarëve në ato momente kritike kur ndërhyrja e organeve të rendit është objektivisht e pamundur. Megjithatë, përcaktimi i kufijve të kësaj mbrojtjeje mbetet një nga temat më të debatuar në doktrinën juridike dhe në praktikën gjyqësore. Sfida kryesore qëndron në gjetjen e ekuilibrit midis nevojës për vetëmbrojtje dhe parimit të përpjesëtimit dhe proporcionit. Por kur konsiderohet një reagim i drejtë dhe kur ai kalon në sferën e krimit përmes tejkalimit të kufijve?! Kjo vijë ndarëse nuk është gjithmonë e qartë dhe varet tërësisht nga analiza e hollësishme e dinamikës së ngjarjes.³ Kryerja e mbrojtjes së nevojshme duhet përmendur se lidhet me natyrën dhe instiktin e njeriut për të vepruar ndaj një sulmi apo veprimi që momentalisht duket sikur po i cënon ekzistencën apo po i vendos jetën në rrezik, duke e shtyrë që të kryejë kundraveprime për vetëmbrojtje. Nëse gjatë procesit të kryerjes së analizës së veprës së kryer organet përkatëse provojnë se jemi në kushtet e mbrojtjes së nevojshme, atëherë veprimi i kryer nga subjekti pasiv si vetëmbrojtje do të konsiderohet totalisht i ligjshëm, edhe nëse nga kjo vetëmbrojtje mund të ketë ardhur pasoja e vdekjes së personit sulmues. Konventa e të Drejtave të Njeriut shprehet se *“Marrja e jetës nuk konsiderohet të jetë shkakuar në kundërshtim me këtë nen në rastet kur ajo vjen si pasojë e përdorimit të forcës, që është jo më shumë se absolutisht e*

¹ Neni 21 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë

² Neni 2 i Konventës për të Drejtat e Njeriut

³ Ismet Elezi, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme (Luarasi 2018) kryengritj

*nevojshme a) në mbrojtje të çdo personi nga dhuna e paligjshme; b) për të kryer një arrestim të ligjshëm ose për të parandaluar arratisjen e një personi të cilit i është hequr liria ligjshme; c) për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një trazirë ose kryengritje.*⁴ Ky fakt vërtetohet edhe në vende legjislacioni i të cilave lidhet ngushtë me atë shqiptar, ku si shembull marrim legjislacionin Italian, i cili institutin e “Mbrojtjes së nevojshme cituar në Kodin Penal Italian”⁵ “ e quan “Mbrojtja e ligjshme”(Legittima difesa) sipas të cilit personi që ka kryer veprën nuk dënohet, sepse është detyruar nga nevoja për të mbrojtur një të drejtë të tijën ose të një tjetri kundër rrezikut aktual të një cënimi të padrejtë, me kusht që mbrojtja të jetë propocionale me sulmin.

2. Mbrojtja e Nevojshme dhe Karakteristikat e Sulmit

Bazuar në legjislacionin shqiptar, që mbrojtja e nevojshme të konsiderohet e ligjshme duhet që të plotësojë disa kushte ku ndër të parin theksojmë se sulmi para së gjithash duhet të jetë i padrejtë. Sulm i padrejtë cilësohet ai ku agresori vepron në kundërshtim me normat juridike, duke vendosur në rrezik një të drejtë që mbrohet me ligj siç është jeta, shëndeti, apo prona. Por nëse ky sulm është i ligjshëm ose i autorizuar (arrestimi në flagrancë nga policia), individit nuk mund të pretendojë mbrojtjen e nevojshme dhe rrjedhimisht do të jemi përballë një veprimi të paligjshëm. Së dyti sulmi duhet të jetë i vertetë, që do të thotë se veprimi duhet të shfaqet në botën e jashtme për të thënë se sulmi është real dhe jo vetëm perceptim i personit të sulmuar. Praktika ka treguar se rastet për interpretime janë të shumta në varësi të rrethanave që përbëjnë çdo situatë, ku mund të përmendet rasti kur personi i sulmuar nuk e ka pasur mundësinë për të kuptuar nëse ky sulm do të ishte i vërtetë ose jo.⁶ Element të cilin gjykata e konstaton është pikërisht mundësia që kanë subjektet e përfshira në sulm, si sulmuesi ashtu dhe i sulmuari, i cili vepron në kushtet e vetëmbrojtjes për të kuptuar nëse ndodhen përballë një sulmi real apo me çfarë mjetesh/veprimesh do të shoqërohet ky sulm. Kështu është shprehur dhe Gjykata e Lartë në Kolegjin Penal ku cilëson se: *“I pandehuri mund të ketë qenë në gjendje të ketë konstatuar faktin se viktimë ka qenë i armatosur, dhe i ndodhur në rrethanat që ka patur njohje të mëparshme me viktimën, por jo njohje shoqërore, mund të ketë qenë në dijeni të faktit që ka qenë më parë i dënuar për vrasje”*.⁷ Doktrina pranon se nëse një person i arsyeshëm, në të njëjtat rrethana frike ose sulmi do ta kishte vlerësuar sulmin si real, gjykata duhet ta marrë parasysh këtë gjendje psikologjike. Kriteret e sipërpërmendura i gjejmë të pohuara dhe në arsyetimet e vendimeve të gjykatave, ku Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë në një prej vendimeve të shqyrtuara ka cituar se *“mbrojtja e nevojshme përfshin veprime që kanë për synim zbrapsjen e një sulmi të padrejtë, të vërtetë dhe të çastit (karakteristikat e sulmit) në rast të kundërt, kur kapërcehen kufijtë e mbrojtjes së nevojshme, jemi para rastit të parashikuar në nenin 83 të Kodit Penal”*.⁸ Për të vazhduar më tej duke theksuar se që të jemi përballë mbrojtjes së nevojshme duhet që sulmi të jetë i çastit. Që

⁴ Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, neni 2, pika 2.

⁵ Codice Penale Italiano, Neni 52

⁶ Dorina Hoxha, Skënder Kaçupi, Maksim Haxhia “E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme”

⁷ Gjykata e Lartë, vendimi nr.173, datë 09.07.2024

⁸ Vendim nr. 1057, datë 13.07.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

mbrojtja të jetë e ligjshme, sulmi nuk duhet të jetë as i kaluar dhe as i supozuar për të ardhmen. Nënkuptohe se rreziku ndaj jetës, shëndetit, apo pasurisë është duke ndodhur ose është aq i afërt sa që çdo vonesë në reagim do ta bënte mbrojtjen të pamundur. Studiuesit citojnë se sulm i çastit është ai që ka filluar dhe që ende nuk ka përfunduar, duke qenë kërcënues ose pritët që me siguri të fillojë aty për aty, duke u ndodhur drejtëpërdrejtë në rrezik të drejtat dhe interesat e mbrojtura me ligj.⁹

2.1 Rrethanat që mbrojtja të konsiderohet e ligjshme

Kriteri i parë që mbrojtja të kategorizohet e ligjshme është se kundërsulmi duhet të çenojë vetëm të drejtat e sulmuesit, thënë kjo sepse nuk mund të pretendojmë mbrojtje të nevojshme nëse dëmi i shkaktohet një personi të tretë të pafajshëm, ku rrjedhimisht nëse jemi përballë një situatë të tillë nuk ndodhemi më para mbrojtjes së nevojshme, por përballë një vepre tjetër penale. Për të vazhduar më tej me karakteristikën e dytë që ka të bëjë me objektin e mbrojtjes, ligji lejon mbrojtjen vetëm kur ajo shërben për pengimin e një sulmi që rrezikon jetën, shëndetin, liritë apo interesat e ligjshme të personit. Çdo tejkallim që nuk synon ruajtjen e këtyre interesave, e bën këtë reagim të paligjshëm. Dhe së fundmi vlen propocionaliteti me intensitetin e sulmit, e cila mund të konsiderohet si karakteristika më sfiduese për sa i përket intensitetit të saj. Me intensitetin e sulmit nënkuptojmë mjetet e përdorura, mënyrën e sulmit dhe rrezikshmërinë e saj.¹⁰

3. Tejkallimi i Mbrojtjes së Nevojshme dhe Parimi i Propocionalitetit në Krahasim me Sulmin

Në dinamikën e një sulmi të padrejtë, kufiri midis mbrojtjes legjitime dhe tejkallimit të saj është shpesh “një vijë ndarëse e hollë”. Në bazë të këtij perceptimi, mund të arsyetohet se Kodi Penal dhe ligjvënasi e kanë trajtuar këtë situatë me ndjeshmëri të vecantë që e përkthen në aplikimin e një dënimi më të lehtë krahasuar me kryerjen e vrasjes në rrethana të tjera,¹¹ duke pranuar se i sulmuari, nën presionin e rrezikut mund të mos jetë në gjendje të arrijë të ruajë përpjestimin e kërkuar nga karakteri i sulmit. Tejkallimi i kufijve nuk duhet parë si dëshirë e autorit për të shkaktuar dëm, por si një pasojë e drejtëpërdrejtë e pamundësisë psikologjike për të arsyetuar ftohtë. Në ato çaste, tronditja e fortë, frika dhe kanosja e bëjnë individin të paafte për të matur saktësinë e reagimit, intensitetin e goditjes apo mjetin rrethanor që do të gjejë aty për aty në mënyrë që të vetëmbrohet, mbi të gjitha duke pasur parasysh instiktin e mbijetesës. Ajo se çfarë organet kompetente janë të prirura të analizojnë është pikërisht respektimi i parimit të propocionalitetit në krahasim me sulmin e berë, e ndoshta shpesh pika më e keqkuptuar në praktikë. Nuk mund të pranohet një teori e caktuar lidhur me të, por duhet analizuar me profesionalizëm rast pas rasti.

Propocionaliteti vlerësohet midis dëmit që po i kanosej të sulmuarit dhe dëmit që i shkaktohet

⁹ “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë” Ismet Elezi, Skënder Kaçupi, Maksim Haxhia.

¹⁰ Dorina Hoxha, Skënder Kaçupi, Maksim Haxhia “E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme” fq. 358

¹¹ Neni 83 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë

sulmuesit, duke pasur parasysh pabarazinë e mjeteve dhe përpjestimin e rrezikut. Gjithashtu çdo veprim që kryhet pasi sulmi ka humbur intesitetin e tij (jo më aktual), automatikisht e çojnë mbrojtjen jashtë kufijve të ligjshëm, dhe shpesh praktika e konsideron hakmarrje dhe jo më vetëmbrojtje. Lidhur me këtë arsyetim gjejmë mbështetje në vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në një prej sulmeve të analizuara ku shprehet se: *“Pavarësisht këtyre rrethanave, reagimi i të pandehurit ka qenë haptazi në proporcion të zhdrejtë me sulmin që i është bërë atij. Kështu, nga hetimi gjyqësor rezultoi e provuar se viktima apo edhe shokët e tij nuk kishin asnjë mjet në dorë dhe ai (viktima) ka vepruar vetëm me grushte. I pandehuri jo vetëm ka reaguar me një thikë që ka rezultuar vdekjeprurëse, por e ka goditur disa herë viktimën në pjesën e gjoksit dhe ëe zemrën e tij. Duke u nisur nga elementet e anës objektive si :*

- 1. mjeti i përdorur nga i pandehuri,*
- 2. intensiteti i goditjeve që ka marrë viktima,*
- 3. numri i goditjeve dhe vendi ku janë shkaktuar,*

Gjykata krijon bindjen se i pandehuri ka kapërcyer dukshëm kriteret e mbrojtjes së nevojshme.” I pandehuri është në gjendje të kuptojë dhe kontrollojë veprimet e tij, ka mbushur moshën 18 vjeç dhe duhet të mbajë përgjegjësi para ligjit.¹²

3.1 Përgjegjësia penale dhe tejkalimi i kufijve të mbrojtjes

Në momentin që njëri prej kushteve kumulative të mbrojtjes së nevojshme nuk ekziston, personi nuk mund të mbrohet më gjatë nga mbrojtja ligjore që siguron neni 19 i Kodit Penal. Kjo sjell si pasojë që veprimi i personit të zhvendoset në sferën e veprimeve të kundraligjshme, duke e bërë autorin subjekt të veprave penale kundër jetës dhe shëndetit.

Sipas jurisprudencës dhe klasifikimit të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, disa nga rastet kur mbrojtja nuk cilësohet më mbrojtje e nevojshme dhe e ligjshme janë:

- a) Vrasje e kryer në kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme (neni 83)
- b) Vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike (neni 82)
- c) Vrasja me dashje (nen 76)
- d) Vrasja nga pakujdesia (neni 85)

4. Rëndësia e Ekspertizës Mjeko-Ligjore dhe Barra e Provës

Gjatë procesit penal, vlerësimi nëse jemi në rastin e mbrojtjes së nevojshme është një proces mjaft i rëndësishëm procedural. Përballja e të drejtës së të pandehurit për t’u mbrojtur e justifikuar dhe detyrës së organeve kompetente për të ndëshkuar veprimet jo të ligjshme që kanë shkaktuar pasoja, gjejnë zgjidhje pikërisht përmes barrës së provës dhe ekspertizës mjeko-ligjore. Sipas Kodit të Procedurës Penale *“çdo dyshim për akuzën cmohet në favor të të pandehurit”*¹² deri në momentin që organi i akuzës paraqet provat që mbështet

¹² Neni 4 i Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë

apo rrëzon mbrojtjen, nëpërmjet studimit të hollësishëm që garantohet nëpërmjet ekspertizës mjeko-ligjore. Ky proces është vendimtar për të vërtetuar nëse ndodhemi përpara mbrojtjes së nevojshme sipas nenit 19 të Kodit Penal ose jo. Ekspertiza mjeko-ligjore është ajo e cila ndihmon në zgjidhjen e çështjes duke bërë vërtetimin material të asaj që pretendon i pandehuri, duke pasur parasysh distacën e goditjes, kohën e goditjes, apo me çfarë mjeti është kryer vrasja ose kundërsulmi. Kjo lidhet me faktin nëse kemi të bëjmë me praninë e armës, a kemi autorizim dhe leje për përdorimin e kësaj arme, duke ndikuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë në përgjegjësinë penale të personit, duke vërtetuar nëse ky i fundit e zotëron atë sipas kushteve të ligjit nr.74/2014 “Per armët”. Për më tepër, në një perspektivë më të gjerë procedurale, ekspertiza mjeko-ligjore kontribuon në garantimin e standardit të procesit të rregullt ligjor, pasi redukton rrezikun e gabimeve gjyqësore dhe ndihmon në shmangien e interpretimit subjektiv të provave. Në këtë mënyrë, ajo nuk është vetëm një mjet ndihmës, por një garanci për drejtësinë materiale të vendimmarrjes gjyqësore në çështjet që përfshijnë mbrojtjen e nevojshme. Në këtë mënyrë, ekspertiza mjeko-ligjore dhe barra e provës ndërthuren në një funksion të përbashkët garantues, në të cilat e para siguron objektivitetin e rindërtimit të ngjarjes, ndërsa e dyta përcakton kufijtë proceduralë brenda të cilëve duhet të zhvillohet vlerësimi i përgjegjësisë penale. Ky kombinim është thelbësor për ruajtjen e balancës midis mbrojtjes së të drejtave të të pandehurit dhe interesit të shtetit për ndjekje penale efektive.

5. Konkluzione

Ky punim analizoi institutin e mbrojtjes së nevojshme si një ndër shkaqet kryesore të përjashtimit të kundërligjshmërisë, duke evidentuar natyrën e tij komplekse si në teorinë juridike ashtu edhe në praktikën gjyqësore shqiptare. Ky institut përfaqëson një pikë ekuilibri midis mbrojtjes së të drejtave individuale dhe ruajtjes së rendit juridik. Një nga gjetjet kryesore është se vlerësimi i mbrojtjes së nevojshme nuk është thjesht formal, por kërkon një analizë të thelluar të rrethanave konkrete të ngjarjes, ku elementët si sulmi i padrejtë, aktualiteti dhe proporcionaliteti duhet të ekzistojnë njëkohësisht për të justifikuar veprimin.

- Ekspertiza mjeko-ligjore rezulton të jetë një instrument thelbësor në procesin penal, pasi ajo mundëson rindërtimin objektiv të ngjarjes dhe ndihmon gjykatën të dallojë midis vetëmbrojtjes reale dhe tejkallimit të kufijve të saj. Pa këtë element teknik, vlerësimi i gjykatës do të mbetet kryesisht subjektiv.
- Nga analiza rezulton gjithashtu se barra e provës luan rol vendimtar në garantimin e drejtësisë procedurale, duke vendosur detyrimin mbi organin e akuzës për të provuar fajësinë dhe mungesën e kushteve të justifikimit, ndërsa çdo dyshim interpretohet në favor të të pandehurit në përputhje me parimin *in dubio pro reo*.
- Praktika gjyqësore shqiptare tregon se gjykatat kërkojnë një arsyetim të posaçëm dhe të argumentuar në rastet e pretendimit të mbrojtjes së nevojshme, duke mos e pranuar atë në mënyrë automatike, por vetëm pas verifikimit të plotë të provave materiale dhe shkencore.
- Është e rëndësishme të theksohet se mbrojtja e nevojshme nuk duhet parë vetëm si një koncept juridik,

por si një institut dinamik që kërkon interpretim të vazhdueshëm në raport me zhvillimet sociale, teknologjike dhe të praktikës kriminale. Gjithashtu, rezulton se koncepti i proporcionalitetit mbetet elementi më i vështirë për t'u zbatuar në praktikë, pasi kërkon një vlerësim kompleks të rrezikut real dhe mënyrës së reagimit të individit në kushte emergjence.

- Në përfundim, neni 19 i Kodit Penal garanton një mbrojtje thelbësore për individin në situata rreziku të menjëhershëm, duke pranuar se sjellja njerëzore në kushte frike dhe presioni nuk mund të vlerësohet njësoj si në kushte të zakonshme, por gjithmonë brenda kufijve të domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit.

Vim vi repellere licet

Është e ligjshme të zmbarsësh dhunën me ligj

BIBLIOGRAFIA

Codice Penale Italiano

Dorina Hoxha, Skënder Kaçupi, Maksim Haxhia 2018. E drejta Penale Pjesa e përgjithshme .

Elezi Ismet E drejta penale Pjesa e Përgjithshme .

Gjykata e Lartë, Vendim nr.1057, Tiranë, 07.09.2024

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 07.13.2010

Ismet Elezi, Skënder Kacupi, Maksim Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë

Kodi i Procedurës së Republikës së Shqipërisë.

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë.

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.